[٨] أَبْوَابُ الصَّوْمِ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ عرف

(١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ عرف

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ

٦٧١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ صُفِّدَتْ قوت الشَّيَاطِيْنُ وَمَرَدَةُ الْجِنِّ، سهر شيخ .....

سهر: قوله: صُفّدت: بالتشديد أو التخفيف، أي شدت بالأغلال وأوثقت، ومردة: بفتحات، جمع مارد، وهو العاتي الشديد المتجرد للشرّ، والمراد من التصفيد والفتح والتغليق المذكورة، إما حقائقها لشرف رمضان وفضله =

قوت: قوله: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين: أي شدت وربطت بالأصفاد، وهي القيود.

عرف: **معنى الصوم وفرضيته وحكم صيام البيض وعاشوراء**: قوله: أبواب الصوم: الصوم في اللغة: الإمساك عن الأكل، كما قال قائل:

خيل صيام وخيل غير صائمة

وصوم رمضان فُرض في السنة الثانية بعد الهجرة، كما قال في "الدر المختار"، والله أعلم. وكان صيام البيض وعاشوراء فرضاً، ثم نسخ الفرضية؛ لما في "أبي داود": أنه عليه الصلاة والسلام أرسل أن من أكل يوم عاشوراء فليقض يوماً مكانه.

إضافة لفظ "شهر" قبل أسماء الشهور: قوله: باب إلخ: قال علماء اللغة: إن لفظ "شهر" لا يضاف إلا إلى رمضان =

شيخ: قوله: صفدت الشياطين ومردة الجن إلخ: استشكل بصدور الذنوب عن العباد في رمضان، مع أن الشياطين قد صفدت، وأجاب صاحب "الخازن" بأن المحرّك للعباد على الذنوب شيئان: الشيطان والنفس، ففي رمضان وإن صفدت الشياطين، لكن النفس مرسلة على حالها، محركة على المعاصي، أو يقال: إن المردودين كبائر الشياطين ورؤساؤهم، كما يشعر عنه لفظ الحديث، يعني مردة الجن، وأما الصغار فمرسلون يحرّكون العباد على الذنوب، أو يقال: إن الشياطين ليسوا علّة تامّة لتحريك العباد على الذنوب، حتى يلزم من انتفاء العلّة انتفاء المعلول، أو يقال: إن الشياطين وإن صفدت، لكن أثر صحبتهم باقٍ بعدُ في قلوب العباد؛ لاختلاطها بهم مدّة طويلة، فلذا يصدر الذنوب، كما أن الحديد يبقى حارًّا بعد إخراجه عن النار.

وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النِّيْرَانِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ، وَفُتِحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ فَلَمْ يُغْلَقْ مِنْهَا بَابٌ، وَيُنَادِي مُنَادٍ: يَا بَاغِيَ الْخَيْرِ أَقْبِلْ، وَيَا بَاغِيَ الشَّرِّ أَقْصِرْ، وَلِلّٰهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ، وَذَلِكَ كُلَّ لَيْلَةٍ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ مَسْعُوْدٍ وَسَلْمَانَ رضي الله عنهم.

سهر = على سائر الشهور، وإنزال الرحمة والتوفيق، أو يحمل ذلك على أن الأمر متعلق بمن مات من صوام رمضان من صالحي أهل الإيمان وعصاتهم الذين استحقّوا العقوبة، فوصول الروح من الجنة، وعدم إصابة نفخ جهنم، وسمومها عليهم في عالم البرزخ أكثر وأوفر على تقدير الفتح والغلق، كذا قيل، وإما كناية عن قلة إغواء الشياطين، وفعل الخيرات، والكفّ عن المخالفات، وأغرب من قال بتخصيصه بزمان النبوة، وإرادة الشياطين المسترقة للسمع، والظاهر العموم ولعدم خصوصها في ذلك الزمان برمضان، إلا أن يراد الكثرة أو الغلبة، والله تعالى أعلم، كذا في "اللمعات".

قوت: **قوله:** وينادي مناد: قيل: يحتمل أنه ملك، أو المراد أنه يُلقي ذلك في قلوب من يريد الله إقباله على الخير.

قوله: يا باغي الخير: أي طالبه.

قوله: أقبل: أي فهذا وقت تيسّر العبادة، وحبس الشياطين، وكثرة الإعتاق من النَّار فاغتنمه.

قوله: ويا باغي الشر أقصر: فهذا زمن قبول التوبة والتوفيق للعمل الصَّالح. قال العراقي: ظنَّ ابن العربي أنَّ قوله في الشقين: "باغي" من البغي، فنقل عن أهل العربية أنَّ أصل البغي في الشر، وأقله ما جاء في طلب الخير، ثم ذكر قوله تعالى: ﴿غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ﴾ (البقرة:١٧٣) وقوله: ﴿يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ﴾ (يونس:٢٣) والذي وقع في الآيتين هو بمعنى التعدي، وأما الذي في هذا الحديث فمعناه الطلب، والمصدر منه بُغا وبُغاية، بضم الباء فيهما. قال الجوهري: بغيت الشيء: طلبته.

قوله: ولله عتقاءُ من النَّار وذلك كل ليلة: قال العراقي: الظاهر أنه أراد كل ليلة من ليالي شهر رمضان، ويحتمل أن يراد في كل ليلة من السنة كلها، ويتضاعف ذلك في رمضان.

عرف = والربيعين، واختلفوا في رجب، وجاء في رواية ضعيفة أن رمضان اسم من أسماء الله تعالى، والله تعالى أعلم، وفي الربيع الآخر في راء الآخر اختلاف، قيل: بكسرها وقيل: بفتح، وقال قائل:

لا تضف شهراً للفظ الشهر إلا الذي أوله الراء فادْرِ

شيخ: **قوله:** غلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنان: استشكل بكافر مات في رمضان، فيقال: إنه بشارة لمسلم عاص فقط، وأما الكافر فموضعه جهنم، هم فيها خالدون بلا تأمل. وقال البعض: إن الكفار لا يدخلون مدّة رمضان في النار، أو يقال: إن مقتضى شرافة رمضان أن يدخل الجنة بشرط أن لا يكون مانعًا.

٦٧٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَالْمُحَارِبِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ وَقَامَهُ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ، وَمَنْ قَامَ لَيْلَةَ الْقَدْرِ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ».

قوت عرف قوت قوت طلبا للثواب عرف قوت قوت

هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ الَّذِي رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، إِلَّا مِنْ[1] حَدِيْثِ أَبِي بَكْرٍ.

وَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيْلَ عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ، فَقَالَ: حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيْعِ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَوْلَهُ: «قَالَ: إِذَا كَانَ أَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ» فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَهَذَا أَصَحُّ عِنْدِي مِنْ حَدِيْثِ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ.

---

(١) وفي نسخة: "مثل" بدل قوله: "من".

قوت: قوله: من صام رمضان وقامه إيمانا: أي تصديقًا بأنه فرض عليه حق، وأنه من أركان الإسلام وبما وعد الله عليه من الثواب والأجر. قوله: واحتسابا: أي طالبًا للثواب.

قوله: غفر له ما تقدم من ذنبه: زاد أحمد في مسنده: وما تأخَّر، وهو محمول على الصغائر دون الكبائر.

عرف: قوله: من صام رمضان وقامه إلخ: هذا يدل على التراويح، وسيجيء التفصيل في آخر أبواب الصوم.

قوله: إيمانا واحتسابا إلخ: تفصيل الإيمان سيأتي في "البخاري".

معنى "احتسابا": وأما احتساباً فمعناه حسبة لله، وأكثر ما يجيء في ما يخشى الذهول عنه.

* * * *

(٢) بَابُ مَا جَاءَ لَا تَتَقَدَّمُوْا الشَّهْرَ بِصَوْمٍ عرف

٦٧٣ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوْا الشَّهْرَ بِيَوْمٍ وَلَا بِيَوْمَيْنِ، سهر قوت
إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ، صُوْمُوْا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوْا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ عرف
غُمَّ عَلَيْكُمْ فَعُدُّوْا ثَلَاثِيْنَ ثُمَّ أَفْطِرُوْا».

سهر: قوله: لا تقدّموا الشهر إلخ: أي لا تستقبلوه بنية رمضان، ويستريح قبله، فيحصل نشاط فيه، وقيل: لئلا يختلط النفل بالفرض. (مجمع البحار)

قوت: قوله: لا تَقدَّموا الشَّهر بيوم ولا بيومين: إنما نهي عن فعل ذلك احتياطًا؛ لاحتمال أن يكون من رمضان، وهو معنى قول المصنف: "لمعنى رمضان"، وإنما ذكر اليومين؛ لأنه قد يحصل الشك في يومين بحصول الغيم، أو الظلمة في شهرين، أو ثلاثة، فلذلك عقب ذكر اليوم باليومين، والحكمة في النَّهي أن لا يختلط صوم الفرض بصوم نفل قبله ولا بعده، حذرًا ممَّا صنعت النصارى في الزيادة على ما افترض عليهم برأيهم الفاسد.

عرف: قوله: باب إلخ: حديث الباب حديث الصحيحين.

بيان التقدم على رمضان بصوم والمراد من عبارة "الهداية": وفي "الهداية": أن تقديم رمضان بيوم أو يومين بنية رمضان مكروه تحريماً، وأما صوم ثلاثة أيام فصاعداً قبل رمضان فلا بأس فيه، وأما القضاء والكفارة فقيل: إنه خلاف الأولى، ومكروه تنزيهاً، وأما النفل المطلق قبل رمضان بثلاثة أيام فصاعداً، فلا كراهة فيه، وقال الديري في حاشية "العناية" نكتة ما في "الهداية": إن نية رمضان لا تكون إلا في يوم أو يومين.

وأقول: إن مراد صاحب "الهداية" ليس ما زعموا، أي ينوي الصائم في رمضان قبل أن يدخل رمضان؛ فإن الشريعة لا تتعرض إلى هذا الأمر اللغو المفروض، ومراد صاحب "الهداية" بنية رمضان أن يصوم لرعاية رمضان، كما في "الترمذي" في الباب لمعنى رمضان، فإذن تلائم نكتة الديري وغرض الشريعة بهذا التهديد الحدود، والمكروه تحريماً هو صوم يوم لرعاية رمضان وحال رمضان، وأما صوم الشك فمستحب في بعض الصور، فيرد على ما زعموا في مراد صاحب "الهداية".

اختلاف الأئمة في اعتبار رؤية الهلال: قوله: صوموا لرؤيته إلخ: وسيأتي مسألة الرؤية، وعند الثلاثة الاعتبار للرؤية، أو ما يقوم مقامها مما سيأتي، وقال أحمد بن حنبل: إن حساب محاسبي منازل القمر معتبر.

وَفِي الْبَابِ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ. أَخْبَرَنَا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ، سهر عرف
عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِنَحْوِ هَذَا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، كَرِهُوْا أَنْ يَتَعَجَّلَ الرَّجُلُ بِصِيَامٍ قَبْلَ دُخُوْلِ شَهْرِ رَمَضَانَ؛ لِمَعْنَى رَمَضَانَ، عرف
أي لتعظيمه
وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يَصُوْمُ صَوْمًا فَوَافَقَ صِيَامُهُ ذَلِكَ، فَلَا بَأْسَ بِهِ عِنْدَهُمْ.

٦٧٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوْا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ قَبْلَهُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ، إِلَّا أَنْ يَكُوْنَ رَجُلٌ كَانَ يَصُوْمُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ». قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: أخبرنا منصور: ليس المراد أن منصورًا أخبره بلا واسطة؛ فإن ذلك محال، بل المراد بيان ما جاء في الباب بهذه الألفاظ. (التقرير)

عرف: **مسامحة الإمام الترمذي** رحمه الله: قوله: أخبرنا منصور بن المعتمر: قول "أخبرنا" ليس بصحيح؛ لأن الترمذي لم يلق منصوراً، بل يروي عنه معلقاً.

شرح قوله: "لمعنى رمضان": قوله: لمعنى رمضان: أي رعاية رمضان وحاله، وأما ما في الحاشية لتعظيم رمضان فغلط، وأما الحديث الذي مر في الزكاة، وفيه لفظ "لتعظيم رمضان" فضعيف.

* * * *

(٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ عرف

٦٧٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ عَمْرِو ابْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ صِلَةَ بْنِ زُفَرَ قَالَ: كُنَّا عِنْدَ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رضي الله عنهما فَأُتِيَ بِشَاةٍ مَصْلِيَّةٍ، فَقَالَ: كُلُوْا، فَتَنَحَّى بَعْضُ الْقَوْمِ، فَقَالَ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ عَمَّارٌ رضي الله عنه: مَنْ صَامَ الْيَوْمَ الَّذِي شُكَّ فِيْهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا الْقَاسِمِ ﷺ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَنَسٍ رضي الله عنهما.

سهر حلي

أي مشوية

سهر: قوله: من صام اليوم الذي شكّ فيه إلخ: وهو اليوم المحتمل لأن يكون الأول من رمضان، بأن غمّ الهلال بالغيم أو غيره، والمراد الصوم بنية رمضان، والمختار عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأكثر الأئمة أن لا يصوم يوم الشك، وإن صام فليصم بنية النفل، ويستحب ذلك عندنا لمن صام يومًا يعتاد وللخواصّ، ويفطر غيرهم بعد نصف النهار، وقال الإمام أحمد وجماعة: إذا كان بالسماء غيم فليس صوم الشكّ، ويجب صوم عن رمضان، وكان ابن عمر وكثير من الصحابة إذا مضى من شعبان تسعة وعشرون يومًا التمسوا الهلال؛ فإن رأوه أو سمعوا خبره صاموا، وإلا فإن كان المطلع صافيًا بغير علة أصبحوا مفطرين، وإن كان فيه علة صاموا، وحمل الجمهور على صوم النفل. (اللمعات)

عرف: المراد من يوم الشك والاختلاف في حكم صوم يوم الشك: قوله: باب إلخ: يوم الشك يوم الغيم لا يوم الصحو كما قالوا، ونقلوا أن الشافعي وأبا حنيفة ومالكاً رحمهم الله كرهوا الصوم يوم الشك وأحمد بن حنبل رحمه الله يحبّه، هكذا في عامة الكتب، ثم قال ابن تيمية: إن صوم يوم الشك المنهي عنه في الحديث ليس المراد به يوم الغيم، بل يوم الصحو، والشك هو الوسواس والوهم المحض، وقد ثبت صوم يوم الغيم عن بعض السلف منهم ابن عمر رضي الله عنهما.

أقول: إن أبا حنيفة رحمه الله موافق لأحمد بن حنبل رحمه الله في استحباب صوم يوم الشك؛ لأن مجموعة مسائله تدل على هذا، وذكر في "الهداية" أن صوم يوم الشك يتصور على أنحاء ستة، وقالوا: يستحب الصوم للخواص وينظر العوام ليبدو الأمر، ولو ظهر بعده رمضان يكون الصوم صوم رمضان، ويجب في هذا أن يقطع في نية النافلة، والخواص هم الذين لا يترددون ولا يضجعون، ويجب في نية الصوم النافلة، فالحاصل أن أبا حنيفة رحمه الله يحب صوم يوم الشك، والجواب عن حديث الباب ما قال ابن تيمية، وعندي أن هذا الصوم لرعاية رمضان، وليس بمنهي عنه؛ لأن هذا الصوم إنما هو لوجه وجيه، وأما المنهي عنه المذكور في الحديث السابق، فهو الذي كان من غير وجه، وكان بناؤه على الاحتمالات الضعيفة، وأما الأدلة فأكثر ابن تيمية بالآثار.

حلي: قوله: من صام اليوم الذي شك فيه: قلت: أي بنية رمضان.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَمَّارٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَمَنْ بَعْدَهُمْ مِنَ التَّابِعِيْنَ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، كَرِهُوْا أَنْ يَصُوْمَ الرَّجُلُ الْيَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيْهِ، وَرَأَى أَكْثَرُهُمْ إِنْ صَامَهُ - وَكَانَ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ - أَنْ يَقْضِيَ يَوْمًا مَكَانَهُ.

قوت: قوله: قال أبو عيسى حديث عمار حديث حسن صحيح: قال العراقي: جمع الصاغاني في تصنيف له الأحاديث الموضوعة، فذكر فيه حديث عمار المذكور، وما أدري ما وجه الحكم عليه بالوضع، فما في إسناده من يتَّهم بالكذب، وكلهم ثقات. قال: وقد كتبتُ على الكتاب المذكور كراسة في الرد عليه في أحاديث، منها هذا الحديث. قال: نعم في اتصاله نظر، فقد ذكر المزي في "الأطراف": أنه رُوي عن أبي إسحاق السبيعي أنه قال: "حُدثت عن صلة بن زفر" لكن جزم البخاري بصحته إلى صلة، فقال في صحيحه: "وقال صلة"، وبهذا يقتضي صحته عنده. وقال البيهقي في "المعرفة": "إنه إسناد صحيح".

عرف = **فائدة في معنى النية والتصديق**: النية إرادة، ومن مقولة الفعل عندهم، وهذا مستنبط من عباراتهم وفروعاتهم كما قالوا: إن الكفار إذا تترسوا بالمسلمين وقت الحرب، فللمجاهدين أن يرموهم بنية الكفار، ولا يكفوا أيديهم عن الحرب، وقال الرازي: إن التصديق من مقولة الفعل، وقوله: هذا صحيح من وجه؛ لأنه قال الأشعري: إن التصديق المعتبر في الإيمان هو الكلام النفسي، وإذا تكلم به صار لفظياً، واللغة تساعده؛ لأن التصديق في اللغة النسبة إلى الصدق، وأما ما قالوا: إن التصديق في اللغة (باوركردن) فلا أصل له من اللغة.

مسامحة الترمذي رحمه الله: قوله: الشافعي وأحمد إلخ: نسبته إلى أحمد رحمه الله غير صحيحة.

* * * *

(٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِحْصَاءِ (سهر) هِلَالِ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ

٦٧٦ - حَدَّثَنَا (قوت) مُسْلِمُ بْنُ حَجَّاجٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، (صاحب الصحيح) عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «أَحْصُوْا (قوت) هِلَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه لَا نَعْرِفُهُ مِثْلَ هَذَا إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ أَبِي مُعَاوِيَةَ. وَالصَّحِيْحُ مَا رُوِيَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَقَدَّمُوْا[1] شَهْرَ رَمَضَانَ بِيَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ». وَهَكَذَا رُوِيَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه نَحْوَ حَدِيْثِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو اللَّيْثِيِّ.

---

(١) وفي نسخة: "لا تتقدموا" بدل قوله: "لا تقدموا".

سهر: **قوله:** إحصاء هلال شعبان لرمضان: [أي في عده وحفظه وحساب أيامه.]

قوت: **قوله:** حدثنا مسلم بن الحجاج: **قال العراقي:** لم يرو المصنف في كتابه شيئًا عن مسلم صاحب الصحيح إلا هذا الحديث، وهو من رواية الأقران، فإنهما اشتركا في كثير من شيوخهما.

قوله: أحصوا هلال شعبان لرمضان: **هذا مختصر من حديث، وقد رواه الدار قطني بتمامه، فزاد:** ولا تخلطوا برمضان إلا أن يوافق ذلك صيامًا كان يصومه أحدكم وصوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمَّ عليكم فإنها ليست تغمي عليكم العدة. **قال العراقي:** يحتمل أن المراد أحصوا استهلاله حتى تكملوا العدة إن غمَّ عليكم، ويدل عليه الزيادة التي عند الدار قطني. والمراد تراؤوا هلال شعبان، وأحصوه ليترتب رمضان عليه بالاستكمال أو الرؤية.

* * * *

(٥) بَابُ مَا جَاءَ أَنَّ الصَّوْمَ لِرُؤيَةِ الْهِلَالِ وَالْإِفْطَارَ لَهُ

عرف

.....

عرف: **بيان أنواع ثبوت الهلال**: قوله: باب إلخ: واعلم أن الهلال يثبت بالشهادة بالرؤية، أو الشهادة على الشهادة، أو الشهادة على القضاء، أو الإفاضة أي التواتر، وفي متوننا أن هلال رمضان يثبت بشهادة رجل يوم الغيم، وأما يوم الصحو فلا بد من جماعة يقع بهم علم اليقين، وأما هلال الفطر يوم الغيم، فيكفي فيه شهادة رجلين، وفي الصحو يجب جماعة، وقال الشارحون: إذا أتى رجل من مكان عال، أو من الصحراء من خارج البلدة، فيقبل قوله واحداً يوم الصحو أيضاً، كما في "الدر المختار" وصححه المرغيناني والطحاوي. وقال البعض: إن هذا ظاهر الرواية. [في "رد المحتار": أن رجلا إذا كان على موضع عال، وتحته أناس، فوجد الناس الشمس قد غرب، وأما الرجل الصاعد على موضع عال، فيرى الشمس أنه لم تغرب، يجوز الإفطار لهم لا له.]

وأقول: إن هذا إذا كان الرجل الجائي جاء من حوالي هذه البلدة، ولو كان من غير هذه البلدة فتحول المسألة إلى عبرة اختلاف المطالع وعدمها، ولا بد من هذا القيد وإن لم يذكره أحد، ثم في هلال الفطر يجب من الشاهد لفظ "أشهد" أو ما في معناه من سائر الألسنة، لا كما زعمه بعض الجهلة، حيث قال: يجب لفظ "أشهد" العربي بعينه، ثم إذا رأى أهل بلدة الهلال وانتقلت الرؤية إلى بلدة أخرى بما لها من الشروط كما مر، ثبت لهم الهلال بثبوت شرعي.

الاختلاف في اعتبار اختلاف المطالع: ففي عامة كتبنا: أن أهل هذه البلدة الثانية يجب عليهم اتباع أهل البلدة الأولى ولو كان بين البلدتين مسافة شرق وغرب، ويسمى هذا الاتباع بأنه لا عبرة لاختلاف المطالع، وأما في فطر كل يوم والصلوات الخمسة، فيعتبر اختلاف المطالع.

وقال الزيلعي شارح "الكنز": إن عدم عبرة اختلاف المطالع إنما هو في البلاد المتقاربة لا البلاد النائية، وقال: كذلك في "تجريد القدوري"، وقال به الجرجاني.

أقول: لا بد من تسليم قول الزيلعي، وإلا فيلزم وقوع العيد يوم السابع والعشرين أو الثامن والعشرين أو يوم الحادي والثلاثين أو الثاني والثلاثين؛ فإن هلال بلاد قسطنطنية ربما يتقدم على هلالنا بيومين، فإذا صمنا على هلالنا، ثم بلغنا رؤية هلال بلاد قسطنطنية، يلزم تقديم العيد، أو يلزم تأخير العيد إذا صام رجل من بلاد قسطنطنية ثم جاءنا قبل العيد، ومسألة هذا الرجل لم أجدها في كتبنا، وظني أنه يمشي على رؤية من يتعيد ذلك الرجل فيهم، وقست هذه المسألة على ما في كتب الشافعية: من صلى الظهر ثم بلغ في الفور بموضع لم يدخل فيه وقت الظهر إلى الآن، أنه يصلي معهم أيضاً، والله أعلم وعلمه أتم، وكنت قطعت بما قال الزيلعي، ثم رأيت في قواعد ابن رشد إجماعاً على اعتبار اختلاف المطالع في البلدان النائية، وأما تحديد القرب والنائي فمحمول إلى المبتلى به ليس له حد معين، وذكر الشافعية في التحديد شيئاً.

٦٧٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَصُومُوا قَبْلَ رَمَضَانَ، صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ حَالَتْ دُونَهُ غَيَايَةٌ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ يَوْمًا». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ.

سهر: قوله: فإن حالت دونه: أي دون الهلال. "غياية" أي سحابة أو غيره، هي بتحتيتين كل ما أظلّك. (مجمع البحار)

قوت: قوله: لا تصوموا قبل رمضان صوموا لرؤيته: قال العراقي: الضمير في "رؤيته" للهلال، وإن كان غير مذكور، ويحتمل أن يعود الضمير على "رمضان" فيكون التقدير صوموا لرؤية هلال رمضان على حذف المضاف.

قوله: فإن حالت دونه غياية: بفتح الغين المعجمة، واليائين المثناتين من تحت، وهي السحابة ونحوها. قال العراقي: هذا هو المشهور في ضبط هذا الحديث. وقال ابن العربي: يجوز أن يجعل بدل الياء الأخيرة باء موحدة؛ لأنه من الغيب، تقديره: ما خفي عليك واستتر أو نونا، من الغين: وهو الحجاب.

عرف: قوله: لا تصوموا قبل رمضان إلخ: هذا للفرق بين النافلة والفريضة.

* * * *

(٦) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ أَنَّ الشَّهْرَ يَكُوْنُ تِسْعًا وعَشْرِيْنَ

٦٧٨ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ قَالَ: أَخْبَرَنِي عِيْسَى بْنُ دِيْنَارٍ عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ بْنِ أَبِي ضِرَارٍ عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رضي الله عنه قَالَ: مَا صُمْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ أَكْثَرُ مِمَّا صُمْنَا ثَلَاثِيْنَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ وَجَابِرٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَأَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الشَّهْرُ يَكُوْنُ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ».

٦٧٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ قَالَ: آلَى (عرف) رَسُوْلُ اللهِ ﷺ مِنْ نِسَائِهِ شَهْرًا، فَأَقَامَ فِي مَشْرُبَةٍ (سهر) تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ يَوْمًا. قَالُوا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّكَ آلَيْتَ شَهْرًا؟ فَقَالَ: «الشَّهْرُ (سهر) تِسْعٌ وَعِشْرُوْنَ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

أي هذا الشهر

سهر: قوله: مشربة: المشربة بضم الراء وفتحها: الغرفة. (ج) والغرفة هي البيت المرتفع، سواء كان له خوخة أم لا، وأما ما اشتهر في عوام الهند من إطلاق الغرفة على الخوخة المرتفعة، فمن غلط العام، هكذا في "كتاب مدرسة شاه ولي الله". وفي "القاموس": المشربة: الغرفة أو العُلية، يفهم من هذا أن الغرفة لا يطلق على مطلق العُلية، والله تعالى أعلم بالصواب. قوله: آليت: بهمزة ممدودة، أي حلفت.

عرف: المراد من قوله: "الشهر يكون تسعا وعشرين": قوله: باب إلخ: أي قد يكون، وليس المراد نفي كونه ثلاثين، كما قال عبد القاهر رحمه الله: إن تقديم الخبر قد يكون لبيان الجزئية، وما في "مسند أحمد" عن عائشة رضي الله عنها قالت: لا تقولوا: إن الشهر إنما يكون تسعاً وعشرين، بل قال عليه الصلاة والسلام: الشهر يكون تسعاً وعشرين، بلا لفظ "إنما"، فأشارت عائشة الصديقة رضي الله عنها إلى ما قال عبد القاهر الشافعي رحمه الله، وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه: أني صمت معه عليه الصلاة والسلام عشرة سنين، تسعة منها تسعة وعشرون يوما، وعاشرها ثلاثون، وسند ما روي عنه ضعيف. استدلال الإمام الترمذي رحمه الله واتفاق الأئمة على أن إيلاء النبي ﷺ كان لغوياً والاختلاف في سبب إيلائه ﷺ: قوله: آلى رسول الله ﷺ إلخ: استدل الترمذي بهذا على كون الشهر تسعة وعشرين، ووجه الاستدلال ظاهر، =

(٧) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ بِالشَّهَادَةِ

٦٨٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ أَبِي ثَوْرٍ عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: إِنِّي (جلي) رَأَيْتُ الْهِلَالَ، فَقَالَ: «أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ؟ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ؟» قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: «يَا بِلَالُ، أَذِّنْ فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا غَدًا».

٦٨١ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا حُسَيْنٌ الْجُعْفِيُّ عَنْ زَائِدَةَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما فِيهِ اخْتِلَافٌ، وَرَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا، وَأَكْثَرُ أَصْحَابِ سِمَاكٍ رَوَوْا عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

عرف = واتفق الأئمة الأربعة على أن إيلاءه عليه الصلاة والسلام كان لغوياً لا شرعياً؛ لأن الإيلاء الشرعي أربعة أشهر، وللحافظ شبهة قوية؛ فإنه قال: إنه عليه الصلاة والسلام وإن آلى إيلاء لغوياً، لكن ترك قربان الزوجة بهذا القدر أيضاً غير جائز، وما أجاب عنها، ثم في وجه إيلائه عليه الصلاة والسلام روايات، في بعضها: أن أمهات المؤمنين طلبن النفقة منه عليه الصلاة والسلام، وفي بعضها: قصة العسل كما في الصحيحين، وفي بعضها: قصة مارية القبطية رضي الله عنها، كما في "سنن النسائي"، وهذا الموضع من المواضع التي رجح فيها الحافظ النسائي على الصحيحين، كما في "شرح نخبة الفكر".

قوله: باب إلخ: وقد مرت المسألة تفصيلاً بقدر الحاجة.

حكم رؤية الهلال نهارا: مسألة: لو شهد رجل بأني رأيت الهلال في النهار لا يعتبر قوله أصلاً، سواء شهد قبل نصف النهار أو بعده، ولو قال: رأيته في الليلة الماضية، فإن كان هلال رمضان، وكان قبل نصف النهار، فمن لم يأكل بعد الصبح يصوم، ومن أكل يقضيه. واعلم أن في بلادنا التي ليست حكومة الإسلام فيها، فالحكم فيها: صوموا بقول ثقة وأفطروا بقول ثقتين، ولا ينبغي لمفتي العصر المشي على ما هو شأن قضاة دار الإسلام من الشهادة وغيرها.

الجواب عن حديث الباب: وأما جواب حديث الباب من جانب الأحناف، فبأنه محمول على من جاء من خارج البلدة، أو كان اليوم يوم الغيم.

حلي: قوله: إني رأيت الهلال إلخ: قلت: محمول على الغيم، والغالب أن في القصة كان الغيم، بقرينة تفرد المخبر، وإلا لرآه الناس.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ قَالُوْا: تُقْبَلُ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ فِي الصِّيَامِ، وَبِهِ يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: لَا يُصَامُ إِلَّا بِشَهَادَةِ رَجُلَيْنِ. وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْإِفْطَارِ أَنَّهُ لَا يُقْبَلُ فِيْهِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ.

سهر

(٨) بَابُ مَا جَاءَ شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ

عرف

٦٨٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ: رَمَضَانُ وَذُو الْحِجَّةِ».

قوت

سهر: قوله: ولم يختلف أهل العلم: هلال شوال لا يثبت إلا بقول عدلَين عند أهل العلم، واختلفوا في هلال رمضان، فقيل: يثبت بشهادة الواحد، وعليه أبو حنيفة، وقيل: لا بد من عدلَين، وعليه مالك، وللشافعي قولان كالمذهبين، أظهرهما الأول، ولا فرق عنده بين أن يكون السماء مصحية أو مغيمة، وقال أبو حنيفة: في الصحو لا بدّ من جمع كثير. (الشيخ قدس سرّه)

عرف: **الأقوال في شرح حديث الباب**: قوله: باب إلخ: في بيان شرح حديث الباب أقوال، قال أحمد بن حنبل رحمه الله: إن مراده أنه لا يجتمع كون شهر رمضان وشهر ذي الحجة تسعة وعشرين يوماً في كليهما، بل إن كان أحدهما تسعة وعشرين يكون الآخر ثلاثين يوماً، وقال الطحاوي: إني قد شاهدت أنه كان رمضان تسعة وعشرين يوماً، وكذلك ذو الحجة، وقال إسحاق والبخاري رحمهما الله: إن شهرا عيد لا ينقصان في الأجر وإن كان أحدهما أو كلاهما تسعة وعشرين يوماً.

أقول: يرد على هذا أن شهر ذي الحجة أيام عبادتها المقررة فيها تنتهي إلى ثلاثة عشر يوماً، فكيف يصدق على أن أجر ذي الحجة لا ينقص وإن كان تسعة وعشرين يوماً؟ اللهم إلا أن يقال: إن بعض السلف رحمهم الله ذاهب إلى أن الأضحية تجوز إلى آخر ذي الحجة، وقال السيوطي رحمه الله: إن الحديث يتعرض إلى الباطن لا إلى الظاهر، وقال: اتفق الحساب على أن الأشهر الواقعة في مرتبة الأوتار، تكون تسعة وعشرين يوماً، والواقعة في مرتبة الأشفاع تكون ثلاثين يوماً، وإن لم نشاهد القمر بالأعين، فالحديث تعرض إلى الواقع لا المشاهد بالأعين، وأطنب السيوطي. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ ﷺ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلًا.

قَالَ أَحْمَدُ: مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ «شَهْرَا عِيْدٍ لَا يَنْقُصَانِ» يَقُوْلُ: لَا يَنْقُصَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ: شَهْرُ رَمَضَانَ وَذُو الْحِجَّةِ، إِنْ نَقَصَ أَحَدُهُمَا تَـمَّ الْآخَرُ. وَقَالَ إِسْحَاقُ: مَعْنَاهُ لَا يَنْقُصَانِ، يَقُوْلُ: وَإِنْ كَانَ تِسْعًا وَعِشْرِيْنَ فَهُوَ تَمَامٌ غَيْرُ نُقْصَانٍ. وَعَلَى مَذْهَبِ إِسْحَاقَ يَكُوْنُ يَنْقُصُ الشَّهْرَانِ مَعًا فِي سَنَةٍ وَاحِدَةٍ.

سهر حلي

سهر: قوله: فهو تمام: أي في الحكم وإن نقصا عددًا، وقيل: لا ينقصان معًا في سنة غالبًا، أو لا ينقص ثواب ذي الحجة عن ثواب رمضان؛ لأن فيه مناسك الحج، والأصحّ أنهما وإن نقص عددهما فحكمهما على الكمال؛ =

قوت: قوله: شهرا عيد لا ينقصان رمضان وذو الحجة: قال البزار: لا أعلم أحدًا روى هذا الحديث بهذا اللفظ إلا أبو بكرة. قال العراقي: ونسبة العيد إلى رمضان، وإنما هو في شوال، على طريق المجاز، لكونه مجاورًا له ملاصقًا.

عرف = أقول: كيف يقال بهذا؟ والحال أن مراد الحساب أن القول المذكور مجرد اصطلاحهم لبناء الكبيسة عليه، وليس مرادهم بيان الواقع، ثم علم من الكتب أن ستة أشهر من السنة تكون تسعة وعشرين يوماً، وستة منها تكون ثلاثين يوماً، ولا يجب التوالي والترتيب إلى أن يكون أحدها تسعة وعشرين والآخر ثلاثين، وهكذا بل ستة من المجموعة هكذا وستة هكذا، وأخذت هذا القول من كتب الحنابلة كما في "الغاية الحنبلية":

لا يتوالى النقص في أكثر مـــن ثلاثة من الشهور يـــا فطـــن
كذا تـــوالى خمـــسة مكملـــة هذا الصواب وما سواه أبطله

أي يمكن توالي ثلاثة أشهر تسعة وعشرين يوماً، وكذلك يمكن شهر ثلاثين يوماً، وهل يمكن أن يكون مراد الحديث أنهما لا ينقصان أجراً؟ وأما صدقه على ذي الحجة؛ فبأن في نص الحديث أن عشر أيام ذي الحجة أفضل من السنة كلها، والحال أن صوم يوم العاشر مكروه تحريمي، فالمراد أن صوم يوم العاشر إنما هو إلى الضحى؛ فإن الإمساك إلى الضحى ثابت بالحديث، وليس مني إلا التسمية، فيقول: حديث الباب إن صيام عشرة ذي الحجة ليست إلا تسعة أيام وبعض العاشر، لكن بعض العاشر الناقص أيضاً تام أجراً، هذا والله أعلم وعلمه أتم.

حلي: قوله: فهو تمام غير نقصان: قلت: هذا هو المعنى؛ لأنه ﷺ مبين للأحكام الشرعية لا الأحكام الحسابية.

سهر عرف شيخ

(٩) بَابُ مَا جَاءَ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتُهُمْ

.....

سهر = لئلا ينضجروا إذا صاموا تسعة وعشرين، أو أخطؤوا في عرفة. فإن قيل: كيف يتصوّر ذلك في ذي الحجة؛ فإن الحج في العشر الأول؟ قلت: يتصوّر بإغماء هلال ذي القعدة، ويقع فيه الغلط بزيادة يوم أو نقصانه، فيقع عرفة في الثامن أو العاشر، كذا في "المجمع".

قوله: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم: لا خلاف في أن رؤية بعض أهل البلد موجبة على الباقين، واختلفوا هل يلزم رؤية أهل بلد أهل بلد آخر؟ والأقوى عند الشافعي: يلزم حكم البلد القريب دون البعيد، وعند أبي حنيفة يلزم مطلقًا. (الشيخ قدّس سره)

عرف: **محمل الحديث عند الشافعية**: قوله: باب إلخ: قد فصلت المسألة في السابق، وقال الشافعية: إن حكم حديث الباب في البلدان النائية لا المتقاربة.

شيخ: قوله: باب ما جاء لكل أهل بلد رؤيتهم: نقل في مذهب إمامنا أبي حنيفة ثلاث روايات، الأولى: عدم اعتبار رؤية أهل بلد على أهل بلد آخر. والثانية: اعتبارها منظور. والثالثة: الاعتبار في مقام الاحتياط، مثل هلال رمضان، وعدم الاعتبار في مقام عدم الضرورة والاحتياط، مثل الإفطار من رمضان. لكن أشهر الروايات هي الأوسط، وعليه مجرى المذهب، وعند الشافعي لا يعتبر رؤية أهل بلد على أهل بلد آخر ما لم يروا، إلا أهل بلد قريب، يلزمهم رؤية أهل بلد آخر قريب لهم، وأما البعيد فلا.

والحديث يوافق الشافعي ظاهرًا، ويخالف إمامنا أبا حنيفة ظاهرًا. والجواب: وجه عدم اعتبار ابن عباس رضي الله عنهما خبر كريب، هو أن كريبًا لم يكن رأى الهلال بنفسه، بل أخبر عن رؤية معاوية رضي الله عنه والناس في الشام، والدليل عليه أن ابن عباس رضي الله عنهما لما سأل أبا كريب: وأنت رأيته؟ فلم يقل في جوابه: إني رأيته، بل قال: رآه الناس ومعاوية رضي الله عنه، فصاموا، فصمت إلخ، فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: إنك إذًا لم تره وأخبرت فقط، فخبرك ليس بحجّة علينا، هكذا أمرنا عليه السلام.

أو يقال: إن ابن عباس رضي الله عنهما وهم من قوله ﷺ: صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، أن الخطاب فيه لكل واحد، أو يقال: إن النزاع وإن كان في الحال في رمضان في بادئ الرأي، لكن في المآل يرجع إلى هلال شوال؛ لأنه لما مضت أيام رمضان فلا يمكن أن ينازع فيه، وهلال شوال لا يثبت بشهادة رجل، هكذا أمرنا عليه السلام. والجواب الأول مخدوش؛ لأنه ورد في رواية "مسلم"، قال له ابن عباس رضي الله عنهما: أنت رأيت؟ فقلت: نعم، ورآه الناس، فصاموا وصام معاوية رضي الله عنه.

٦٨٣ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَرْمَلَةَ، أَخْبَرَنِي كُرَيْبٌ: أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ ﵂ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ ﵁ بِالشَّامِ، قَالَ: فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا، وَاسْتُهِلَّ عَلَيَّ هِلَالُ رَمَضَانَ وَأَنَا بِالشَّامِ، فَرَأَيْنَا الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ، ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ. عرف

فَسَأَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ ﵄ ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ، فَقَالَ: مَتَى رَأَيْتُمْ الْهِلَالَ؟ فَقُلْتُ: رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ. فَقَالَ: أَنْتَ رَأَيْتَهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ؟ فَقُلْتُ: رَآهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ ﵁. فَقَالَ: لَكِنْ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالُ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا أَوْ نَرَاهُ. ابن عباس

فَقُلْتُ: أَلَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ؟ قَالَ: لَا، هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ. حلي سهر

سهر: قوله: لا هكذا أمرنا إلخ: أراد المؤلف أن معناه: أن اختلاف المطالع يعتبر، [قلت: لكن هذه الحاشية غير صحيحة؛ لأن قوله: "فمفاده: أنك إذا لم تر بنفسه إلخ" يرده ما في "صحيح مسلم" و"أبي داود" و"النسائي" من قول كريب: نعم، في جواب ابن عباس، فالوجه: أن الطريق غير موجب. (الثواب الحلي)] فلا يلزم من رؤية أهل بلد الصوم على أهل بلد آخر، فلذا قال ابن عباس: لا، أي لا نكتفي برؤية معاوية، وهكذا أمرنا رسول الله ﷺ، =

عرف: قوله: ليلة الجمعة إلخ: تكون غرة رمضان من يوم الجمعة، وفعل ابن عباس ﵄ هذا غير وارد علينا على ما ذكره المتون ويرد على ظاهر ما في الشروح.

الجواب عن حديث الباب: فأجاب الزيلعي شارح "الكنز": أن في واقعة الباب لم تثبت الرؤية بثبوت شرعي؛ =

حلي: قوله: قال لا هكذا أمرنا رسول الله ﷺ: قلت: معناه عند البعض في "الحاشية": هو أن اختلاف المطالع يعتبر، فلا يلزم من رؤية أهل بلد الصوم على أهل بلد آخر، فلذا قال ابن عباس ﵄: لا، أي لا نكتفي برؤية معاوية ﵁ بنقلك هذا، حتى يثبت بحجة شرعية، ويدل عليه قوله: "أنت رأيت ليلة الجمعة؟" فمفاده أنك إذا لم تر بنفسه وأخبرت برؤية الناس، فهذا رؤية الناس بهذا الوجه من الأخبار لا نكتفي به، والله تعالى أعلم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّ لِكُلِّ أَهْلِ بَلَدٍ رُؤْيَتَهُمْ.

سهر = وهذا المعنى موافق لمذهب الشافعي، وهذا الحديث ليس بمحكم في هذا المعنى؛ لجواز أن يكون مراد ابن عباس رضي الله عنهما أن لا نكتفي برؤية معاوية رضي الله عنه بنقلك هذا، حتى يثبت لنا بحجة شرعية، ويدل عليه قوله: "أنت رأيته ليلة الجمعة؟" فمفاده أنك إذا لم ترَ بنفسه، وأخبرت برؤية الناس فهذا رؤية الناس بهذا الوجه من الأخبار، لا نكتفي به، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف = فإن كريباً لم يشهد برؤيته، ولم يشهد على الشهادة، ولم يشهد على القضاء؛ فإنه نقل صوم معاوية وغيره لا قضاءه.

أقول: كيف يجاب بهذا والحال أن في "مسلم" تصريح أنه قال: رأيته ورآه الناس، فتكون شهادة بالرؤية، وقيل: إن شهادته بالرؤية شهادة واحد، ولعل يومه كان يوم الصحو، فلا بد من شهادة جم كثير، والحق في الجواب ما قال مولانا مد ظله العالي: إن في كتبنا أنهم إذا صاموا بشهادة رجل واحد؛ لكون اليوم يوم الغيم، أو لأنه أتى من خارج البلدة، أو مكان عال، فصاموا ثلاثين يوماً، فما وجدوا الهلال على ثلاثين يوماً، فقيل: يعتبر قول من صاموا بشهادته، ويفطرون وإن لم يجدوا الهلال، [فإنما ربما يثبت الشيء استتباعا وإن لم يثبت استقلالا كما في "شرح الوقاية"] وقيل: لا يعتبر بقوله، بل يصومون واحداً وثلاثين يوماً، وكلا القولين في كتبنا، ونظر ابن عباس رضي الله عنهما إلى هذه المسألة.

* * * *

(١٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ مَا يُسْتَحَبُّ عَلَيْهِ الْإِفْطَارُ

٦٨٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ عَامِرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ وَجَدَ تَمْرًا فَلْيُفْطِرْ عَلَيْهِ، وَمَنْ لَا فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ؛ فَإِنَّ الْمَاءَ طَهُوْرٌ». وَفِي الْبَابِ عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَ هَذَا غَيْرَ سَعِيْدِ ابْنِ عَامِرٍ، وَهُوَ حَدِيْثٌ غَيْرُ مَحْفُوْظٍ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ أَصْلًا مِنْ حَدِيْثِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ عَنْ أَنَسٍ ﷺ.

وَقَدْ رَوَى أَصْحَابُ شُعْبَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عنْ شُعْبَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيْرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ. وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ سَعِيْدِ بْنِ عَامِرٍ. وَهَكَذَا رَوَوْا عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيْرِيْنَ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ شُعْبَةُ: «عَنْ الرَّبَابِ».

وَالصَّحِيْحُ مَا رَوَى سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَابْنُ عُيَيْنَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيْرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ. وَابْنُ عَوْنٍ يَقُوْلُ: «عَنْ أُمِّ الرَّائِحِ بِنْتِ صُلَيْعٍ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ». وَالرَّبَابُ هِيَ أُمُّ الرَّائِحِ.

٦٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،

عرف: غرض الشريعة: قوله: باب إلخ: مطمح نظر الشريعة أن يكون الإفطار على شيء حلال طيب.

حَ وَحَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ،* عَنْ حَفْصَةَ ابْنَةِ سِيرِيْنَ، عَنْ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا أَفْطَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ،** فَإِنْ لَمْ يَجِدْ فَلْيُفْطِرْ عَلَى مَاءٍ، فَإِنَّهُ طَهُوْرٌ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٦٨٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُفْطِرُ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّيَ عَلَى رُطَبَاتٍ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ رُطَبَاتٌ فَتُمَيْرَاتٌ،(سهر عرف) فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تُمَيْرَاتٌ حَسَا(سهر) حَسَوَاتٍ(قوت) مِنْ مَاءٍ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ»: [وَحَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ...] هَذَا، وَقَدْ رَدَّ عَلَى هَذِهِ الزِّيَادَةِ الشَّيْخُ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ.

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «فَلْيُفْطِرْ عَلَى تَمْرٍ»: [زَادَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: «فَإِنَّهُ بَرَكَةٌ».]

سهر: قوله: فتميرات: بالتصغير، مجرور ومرفوع، وقد وقع في بعض الروايات: "ثلاث رطبات وثلاث تميرات". (اللمعات) قوله: حسا حسوات: قال الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي في "اللمعات شرح المشكاة": حسا أي شرب قليلاً. وفي "القاموس": حسا الطائر الماء حسوًا، ولا يقال: شرب، وحسا زيد المرق شربه شيئًا بعد شيء كتحسّاه واحتساه، انتهى كلام الشيخ.

قوت: قوله: حسوات: بحاء وسين مهملتين جمع حَسوة - بالفتح - وهي المرة من الشرب، والحُسوة - بالضم - الجرعة من الشراب بقدر ما تحسى.

عرف: **الفرق بين الرطب والتمر والبسر**: قوله: فتميرات إلخ: إذا قطع ثمر النخلة قبل أن يجف يسمى رُطباً، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.*

(١١) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ أَنَّ الْفِطرَ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ **

٦٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْمُنْذِرِ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ المَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ[سهر] تُفْطِرُوْنَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ».

يعني هو عند الله مقبول

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «غَرِيْبٌ»: [قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرُوِيَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ كَانَ يُفْطِرُ فِي الشِّتَاءِ عَلَى تَمَرَاتٍ، وَفِي الصَّيْفِ عَلَى الْمَاءِ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ، فَذَكَرَ: [بَابُ مَا جَاءَ الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُوْمُوْنَ وَالْفِطْرُ يَوْمَ تُفْطِرُوْنَ وَالْأَضْحَى يَوْمَ تُضَحُّوْنَ].

سهر: قوله: يوم تفطرون إلخ: [سيجيء تفسيره في كلام المؤلف.]

عرف = وبعد ما جف بحيث يدخر يسمى تمراً بسكون الوسط، وأما ما يكون في زماننا في الأسواق من اليابسات، فليس له اسم في كلام العرب، إلا أنه قريب من البسر؛ لأن البسر في العرب ما قطع، وهو أصفر قبل أن يحمر، وأما ما في زماننا فيقطع وهو أصفر، لكنه يجفف على النار، فأطلق عليه البسر على ما كان.

غرض الباب: قوله: باب إلخ: لا أعلم وجه تبويب المصنف هذا الباب؛ فإن مسألة اختلاف المطالع مرت سابقاً، اللهم إلا أن يقال: إن الغرض أن اليوم الذي وقع الفطر فيه بحكم الشريعة هو يوم الفطر في الواقع، ولا يجوز تطريق الوساوس والأوهام الباطلة، بل يوافق فيه الجمهور، وكذلك الحكم في الأضحى.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ. وَفَسَّرَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ هَذَا الْحَدِيْثَ، فَقَالَ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا: الصَّوْمُ وَالْفِطْرُ مَعَ الْجَمَاعَةِ وَعُظْمِ النَّاسِ. عرف

(١٢) بَابُ مَا جَاءَ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ فَقَدْ أَفْطَرَ الصَّائِمُ عرف

٦٨٨ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ وَأَدْبَرَ النَّهَارُ وَغَابَتْ الشَّمْسُ فَقَدْ أَفْطَرْتَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ أَبِي أَوْفَى وَأَبِي سَعِيْدٍ* ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. أي دخلت في وقت الإفطار

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ: [وَأَبِي سَعْدٍ الْخَيْرِ].

عرف: **نفاذ القضاء في المعاملات وغيرها:** قوله: وعظم الناس: ولذا أدار الفقهاء حكم ثبوت الهلال على قضاء القاضي، وأما ما يذكر في كتب الفقه من أن القضاء لا يجري إلا في المعاملات، ولا يدخل في العبادات، فأقول: لا أجده كلية؛ فإنا نجد قضاء القاضي دخيلة في العبادات؛ فإن الجمعة والعيدين والكسوف موكولة إلى الإمام، وأما الصلوات الخمسة فكان نصب الإمام في السلف من جانب أمير المؤمنين والخليفة، وفي الزكاة أن الإمام جبر الناس على أن يرفعوا الزكاة إلى بيت المال، وأما في الحج فكان أمير الموسم مقتدى الناس، وكذلك الصيام موكول إلى رأي القاضي؛ فإنه إن حكم القاضي بالصوم على رؤية رجل يوم الغيم يجب الصوم، وإن لم يحكم القاضي فلا يكون قوله حجة. وكذلك في "الدر المختار" إن من قال: إن صليت فعبدي حر، فصلى ولم يقرأ إلا التسمية بدل القراءة، لا يحنث الرجل؛ لأن التسمية لا تصح الصلاة بها عندنا، ثم إن لحقه قضاء القاضي الشافعي بصحة صلاة، فقد حنث وصحت صلاة الحنفي إجماعاً.

هل الليل مفطر شرعا أو فطور الصائم: قوله: باب إلخ: ظاهر حديث الباب يدل على أن الإفطار عند إقبال الليل وإدبار النهار بحكم الشريعة وجبرها، وإن لم يفطر حقيقة أي ظاهراً، وأنه يكون مرتكب الفعل اللغو، =

(١٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَعْجِيْلِ الْإِفْطَارِ

٦٨٩ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُصْعَبٍ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ النَّاسُ بِخَيْرٍ مَا عَجَّلُوْا الْفِطْرَ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَهُوَ الَّذِي اخْتَارَهُ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، اسْتَحَبُّوْا تَعْجِيْلَ الْفِطْرِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

٦٩٠ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مُوْسَى الْأَنْصَارِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيْدُ بْنُ مُسْلِمٍ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ، عَنْ قُرَّةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ: أَحَبُّ عِبَادِيْ إِلَيَّ أَعْجَلُهُمْ فِطْرًا».

سهر: قوله: لا يزال الناس بخير إلخ: وفي رواية: "ظاهرًا" أي غالبًا، فيه إشارة إلى أن قوام الدين وغلبته في مخالفة أعدائه؛ لأن اليهود والنصارى يؤخّرون، كذا في "اللمعات".

قوله: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرًا: لأن متابعة النبي ﷺ سبب لمحبة الله، كما قال الله تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ﴾ (آل عمران: ٣١)، وقيل: المراد بهم المسلمون؛ لأن اليهود والنصارى يؤخّرون الفطر، والأول أظهر، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات".

عرف = إلا أن ابن تيمية جوز الوصال إلى السحر، وقال باستحبابه كما سأبين، فلا يتمشى على ظاهر حديث الباب؛ فإن حديث الصحيحين: لا تواصلوا، وأيكم واصل يواصل إلى السحر إلخ يخالفه، ويؤيد ابن تيمية، فيحمل حديث الباب على من لا يريد الوصال إلى السحر.

٦٩١ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ وَأَبُو الْمُغِيْرَةِ عَنْ الأَوْزَاعِيِّ نَحْوَهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

٦٩٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ أَبِي عَطِيَّةَ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَمَسْرُوْقٌ عَلَى عَائِشَةَ رضي الله عنها، فَقُلْنَا: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِيْنَ، رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ ﷺ أَحَدُهُمَا يُعَجِّلُ الْفِطْرَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ، وَالْآخَرُ يُؤَخِّرُ الْإِفْطَارَ وَيُؤَخِّرُ الصَّلَاةَ. قَالَتْ: أَيُّهُمَا يُعَجِّلُ الْإِفْطَارَ وَيُعَجِّلُ الصَّلَاةَ؟ قُلْنَا: عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُوْدٍ. قَالَتْ: هَكَذَا صَنَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ. وَالْآخَرُ أَبُو مُوْسَى.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو عَطِيَّةَ اسْمُهُ مَالِكُ بْنُ أَبِي عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَيُقَالُ: مَالِكُ بْنُ عَامِرٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَهُوَ أَصَحُّ.

* * * *

(١٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيرِ السُّحُوْرِ عرف

٦٩٣ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الدَّسْتَوَائِيُّ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَس، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنهما قَالَ: تَسَحَّرْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، ثُمَّ قُمْنَا إِلَى الصَّلَاةِ. قَالَ: قُلْتُ: كَمْ كَانَ قَدْرُ ذَلِكَ؟ قَالَ: قَدْرُ خَمْسِيْنَ آيَةً. عرف

٦٩٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ هِشَامٍ بِنَحْوِهِ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ: قَدْرُ قِرَاءَةِ خَمْسِيْنَ آيَةً.

وَفِي الْبَابِ عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، اسْتَحَبُّوْا تَأْخِيْرَ السُّحُوْرِ.

عرف: **استحباب تأخير السحور وتعجيل الإفطار**: قوله: باب إلخ: يستحب تأخير السحور وتعجيل الإفطار.

تحير الحافظ ومدلول الحديث: قوله: خمسين آية: لقد تحير الحافظ في هذا الحديث؛ فإن قدر خمسين آية يمكن في أقل من أربعة دقائق، ثم قال: إن هذا التبين إنما هو من شأن النبوة لا يمكن لغيره، وهو حقيقة الأمر، ودل الحديث على تغليسه عليه الصلاة والسلام في رمضان، وهو عمل فطان ديوبند.

* * * *

(١٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي بَيَانِ الْفَجْرِ عرف

٦٩٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُلَازِمُ بْنُ عَمْرٍو قَالَ: حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ النُّعْمَانِ عَنْ قَيْسِ بْنِ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي طَلْقُ بْنُ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «كُلُوْا وَاشْرَبُوْا، وَلَا يَهِيْدَنَّكُمُ السَّاطِعُ الْمُصْعِدُ، وَكُلُوْا وَاشْرَبُوْا حَتَّى يَعْتَرِضَ لَكُمُ الْأَحْمَرُ». سهر قوت

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ وَأَبِي ذَرٍّ وَسَمُرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنَّهُ لَا يَحْرُمُ عَلَى الصَّائِمِ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ حَتَّى يَكُوْنَ الْفَجْرُ الْأَحْمَرُ الْمُعْتَرِضُ، وَبِهِ يَقُوْلُ عَامَّةُ أَهْلِ الْعِلْمِ. سهر

سهر: قوله: لا يهيدنكم الساطع المصعد: أي لا تنزعجوا للفجر المستطيل، فتمتنعوا به عن السحور؛ فإنه الصبح الكاذب، وأصل الهيد الحركة. (مجمع البحار) قوله: الفجر الأحمر المعترض: المراد به الصبح الصادق، وتقييده بالحمرة فلعله باعتبار الأغلب والأكثر، وإلا ففي أول طلوعه لا يكون حمرة، كما لا يخفى.

قوت: ولا يهيدنكم: بفتح أوله ودال مهملة من هاده يهيده. قال الخطابي: معناه: لا يمنعكم الأكْلَ السَّاطِعُ المُصعَدُ. قال الخطابي: سطوعه: ارتفاعه مصعدًا قبل أن يعترض.

عرف: **الاختلاف في نهاية السحر**: قوله: باب إلخ: في "فتاوى قاضي خان" رواية أن الصائم يجوز له أن يأكل إلى انتشار الصبح الصادق، وروي عن أبي بكر الصديق ﷺ أنه أكل حين طلع الفجر، وقال: أغلقوا الباب، وثبت عنه بسند صحيح، وقال الطحاوي ﷺ: إنه كان ثم نسخ، وكذلك قال الداودي المالكي شارح "البخاري"، وعن حذيفة ﷺ أثر أيضاً مثل أثر أبي بكر الصديق ﷺ رواهما في "التفسير المظهري" تحت آية: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ (البقرة: ١٨٧) أقول: لو ناب على أحد ما في "قاضي خان" فلا كفارة عليه، نعم يقضي الصوم.

وليعلم أن في بيان الفجر ثلاثة أقوال، القول المهجور: جواز الأكل إلى الصبح الأحمر، وتمسك هذا القائل بحديث الباب، والجمهور على أن الامتناع من الصبح الصادق الأبيض، ثم قيل: إن التبين المذكور في الآية أي تبين الصبح الأبيض التبين في نفسه، وقيل، التبين للصائم المكلف، والقولان في "البداية" لابن رشد مذكوران.

٦٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ أَبِي هِلَالٍ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ حَنْظَلَةَ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَمْنَعُكُمْ مِنْ سَحُورِكُمْ أَذَانُ بِلَالٍ وَلَا الْفَجْرُ الْمُسْتَطِيلُ، وَلَكِنْ الفَجْرُ الْمُسْتَطِيرُ فِي الْأُفُقِ». سهر المنتشر

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْث حَسَنٌ.

(١٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي التَّشْدِيْدِ فِي الْغِيْبَةِ لِلصَّائِمِ عرف شيخ

٦٩٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ قَالَ: وَحَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ عَنْ سَعِيْدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلّٰهِ حَاجَةٌ بِأَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ». عرف سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر: قوله: من سحوركم: [بالفتح أي من أكل سحوركم.]

قوله: فليس لله إلخ: هو كناية عن عدم القبول، قال المشايخ ﷺ: الصوم ثلاثة: صوم العوام، وهو الإمساك عن الأكل والشرب والجماع، وصوم الخواصّ، وهو منع الحواسّ كلها عن شهواتها ولذّاتها المحرّمة والمكروهات، بل عن الانهماك في المباحات عما ينافي كسر النفس وقمعها التي هو المقصود عن الصيام، وصوم خواصّ الخواصّ: وهو الإمساك عما دون الله، وعدم الالتفات إلى غيره، والتعلّق بها سواه، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات" وتمامه في "الإحياء" للغزالي.

عرف: قوله: باب إلخ: ما قال بفساد الصوم بالغيبة إلا الأوزاعي ﷺ.

قوله: وحدثنا ابن أبي ذئب إلخ: ههنا تحويل ما ذكره الناسخ.

معنى الغيبة وبيان الغيبة التي ليست بمعصية ومدلول حديث الباب: واعلم أن الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ثم لها أقسام عديدة مذكورة في "الحظر والإباحة"، وفيه أن الغيبة إن كانت لغرض صحيح، كالاطلاع على فعل أحد؛ ليأمن الناس من شره، فليست بمعصية، وحديث الباب يدل على اجتماع نهي الشارع والصحة، خلاف ما قال ابن تيمية؛ فإن الأئمة الأربعة قائلون بصحة صوم المغتاب، وقد ورد النهي عن الغيبة، وسيأتي الكلام في هذا بقدر الضرورة. =

شيخ: قوله: باب ما جاء في التشديد في الغيبة للصائم: الظاهر أنه لا مناسبة بين ترجمة الباب والحديث، فالأولى أن يقال: الغيبة على القول الزور.

(١٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ السَّحُوْرِ عرف

٦٩٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَعَبْدِ الْعَزِيْزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنَسِ بن مَالِكٍ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «تَسَحَّرُوْا فَإِنَّ فِي السَّحُوْرِ بَرَكَةً». قوت سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ وَالْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ وَعُتْبَةَ بْنِ عَبْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ ﷺ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. ظاهرا وباطنا

سهر: قوله: في السحور بركة: هو بضم السين مصدر، وبالفتح اسم ما يتسحر به من الطعام، والمحفوظ عند المحدّثين بالفتح، والأظهر هو الضمّ؛ لأن البركة إنما هو في الفعل لا في الطعام، كذا في "اللمعات" و"المجمع".

قوت: قوله: تسحروا فإن في السحور بركة: قال في "النِّهاية": السَّحور: بالفتح، اسم لما يتسحر به من الطعام والشراب. وبالضم: المصدر، والفعل نفسه، وأكثر ما يروى بالفتح. وقيل: إن الصواب بالضم؛ لأنه بالفتح الطعام، والبركة والأجر والثواب في الفضل لا في الطعام.

عرف = **في الجمع بين الصحة والكراهة تحريماً قولان**: ثم في العمل الجامع مع الكراهة تحريماً لنا قولان، قيل: إن فيه حبط الثواب بتمامه، وقيل: إن فيه شيئاً من الثواب، ذكره في "رد المحتار" من حكم الصوم بعد تعريفه، ومن قوله في الإمامة ويصف الرجال، وللشافعية في هذا القول أربعة أقوال، ذكرها في "جمع الجوامع".

حكم من اغتاب فظن فِطره به فأفسد صومه: مسألة: لو اغتاب أحد ثم أكل وأفسد صومه زعماً منه أن الصوم يفسد بالغيبة؛ لحديث الباب، فهل عليه كفارة أم لا؟ فقال في "الهداية": إنه يكفِّر، وقال بعدم التكفير في من احتجم ثم أفسد الصوم؛ بناء على أن الحجامة مفسدة الصوم عند أحمد ﷺ.

وأقول: لا وجه للفرق بينهما؛ فإن الحديثين صحيحان، وذهب إلى الأول الأوزاعي، وإلى الثاني أحمد بن حنبل، وقيل بعدم الكفارة فيهما، وقيل بها فيهما.

ثم أقول من جانب "الهداية" في وجه الفرق: إن الغيبة معصية يكثر وقوعها ويتعذر الاجتناب عنها، فلا ينبغي أن يقال بأنها مفسدة للصوم بخلاف الحجامة، هذا والله أعلم.

معنى السحور: قوله: باب إلخ: السحور: بالفتح اسم الأكل، وبالضم مصدر.

وَرُوِيَ عَنْ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «فَصْلُ مَا بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَامِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَكْلَةُ السَّحَرِ». (عرف، سهر، قوت)

حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ مَوْلَى عَمْرِو ابْنِ الْعَاصِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ. وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. (هو بالفتح للمرة، قوت، قوت)

وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ: «مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ»، وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُوْلُوْنَ: «مُوْسَى بْنُ عُلَيٍّ»، وَهُوَ مُوْسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ اللَّخْمِيُّ. (سهر عرف)

سهر: قوله: أكلة السحر: هو بالفتح للمرة، أي السحور، فارق بينهما؛ لأن الله أباحه لنا وحرّمه عليهم. (مجمع البحار)
قوله: موسى بن علي: بالتصغير، هو من تصرّفات أهل العراق، اسمه عَلِي بفتح العين وكسر اللام، ويقولون: بالتصغير فرقا بينه وبين علي بن أبي طالب ﷺ.

قوت: قوله: أكلة السحر: قال النووي: ضبطه الجمهور بفتح الهمزة، وهي عبارة عن المرة الواحدة من الأكل وإن كثر المأكول فيها، كالغدوة والعشوة. قوله: عن موسى بن علي: بضم العين مصغر.
قوله: عن أبي قيس: اسمه عبد الرَّحمن بن ثابت، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

عرف: **الصوم عند أهل الكتاب وفي بداية شريعتنا**: قوله: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب إلخ: كان في أهل الكتاب وابتداء شريعتنا الغراء أنه لا يجوز الأكل بعد ما نام كما في "سنن أبي داود".
ضبط اسم الراوي: قوله: موسى بن علي إلخ: بالتصغير، وكان الناس يسمونه بـــ"عُلَي" مصغراً، وكان موسى يغضب على هذا، كما في "الترمذي" أيضاً. [وفي "معارف السنن" (٣٧٣/٥): وكان علي يغضب منه.]

* * * *

(١٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّومِ فِي السَّفَرِ عرف

٦٩٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ خَرَجَ إِلَى مَكَّةَ عَامَ الْفَتْحِ، فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ قوت، وَصَامَ النَّاسُ مَعَهُ، فَقِيلَ لَهُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ شَقَّ عَلَيْهِمُ الصِّيَامُ، موضع بين مكة والمدينة

قوت: قوله: كراع الغميم: بضم الكاف وتخفيف الراء وآخره عين مهملة. و"الغميم" بفتح الغين المعجمة وكسر الميم. قال العراقي: هذا هو المعروف، وأما قول صاحب "المشارق": أنه بوجهين؛ هذا وبضم الغين وفتح الميم فإنه لا يعرف في الرواية أصلا، وقد جزم في "شرح مسلم" بالأول، وقال في موضع آخر من "المشارق": وقد ضم بعض الشعراء الغين وصغَّره. "والكراع": ما سال من أنف الجبل، وكراع كل شيء طرفه، وهو هنا جبل أسود بطرف وادي الغميم، وهو واد أمام عسفان بثمانية أميال.

عرف: **بيان أفضلية الصوم في السفر وجواز الإفطار ومذهب داود الظاهري:** قوله: باب إلخ: قال الأئمة الأربعة: إن الأفضل في السفر الصوم ويجوز الإفطار، وقال داود الظاهري: إن صوم رمضان في السفر باطل، ويشير بعض الأحاديث إلى ما قال، أي أن يكون الأصوب الإفطار، ولكن الأربعة حملوها على حال الجهد والمشقة.

بيان المسألتين والجواب عن حديث الباب: واعلم أن ههنا مسألتين، إحداهما: ما قال به أبو حنيفة رحمه الله، وهو أنـــه لا يجوز للمسافر الإفطار يوم خروجه من بيته، وثانيتهما: ما قال به الأكثرون وأبو حنيفة، وهو أنه لو نوى الصوم في السفر لا يجوز له الإفطار في ذلك اليوم، وحديث الباب يرد على ما قال أبو حنيفة، وما أجاب أحد من الأحناف عن حديث الباب. فأقول: إن في "التاتارخانية" تصريح أن الغزاة يجوز لهم الإفطار، وكذلك في غير هذا الكتاب، فإذن نقول: إن الإفطار في واقعة الباب جائز؛ لأنهم كانوا غزاة كما تدل الروايات، منها ما في "الترمذي": فلما بلغ النبي ﷺ مر الظهران فآذننا بلقاء العدو، فأمرنا بالفطر إلخ.

وواقعة الباب واقعة السنة الثامنة بعد الهجرة، وقال علماء السِّير: إنها وقعت في سابع عشرة من رمضان.

مستدل داود الظاهري والجواب عنه: ومستدل داودَ الظاهري حديث: ليس من البر الصيام في السفر، وفي "صحيح ابن حبان": ليس من امبر الصيام في امسفر، وأجابوا عن حديثه، نعم ذكروا وجه قوله عليه السلام: أن رجلاً صام في السفر فشق عليه فقام عليه الناس بالظل فرآه النبي ﷺ فذكروا قصته فقال النبي ﷺ: ليس من إلخ، فمدار جوابهم على أن تقديم الجار والمجرور يفيد الحصر فورد النفي على هذا الحصر، فمعنى قوله عليه الصلاة والسلام أن الصوم في السفر غير منحصر في كونه برّا، بل قد يكون لعدم ترخص برخص الله أيضاً، لكن ظاهر الحديث يشير إلى عدم كونه برّا في السفر. وقال ابن تيمية في فتاواه: إن الحديث لا يدل على عدم جوازه في السفر؛ لأن نفي البر لا يوجب عدم الجواز، ولكنه مما لا يتحصل؛ فإنه إذا انتفى البر، فما بقي شيء، والله أعلم.

وَإِنَّ النَّاسَ يَنْظُرُوْنَ فِيْمَا فَعَلْتَ، فَدَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ بَعْدَ الْعَصْرِ فَشَرِبَ[حلي]، وَالنَّاسُ يَنْظُرُوْنَ إِلَيْهِ فَأَفْطَرَ بَعْضُهُمْ وَصَامَ بَعْضُهُمْ، فَبَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوْا، فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»[سهر].

وَفِي الْبَابِ عَنْ كَعْبِ بْنِ عَاصِمٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ جَابِرٍ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ». وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ أَفْضَلُ، حَتَّى رَأَى بَعْضُهُمْ عَلَيْهِ الْإِعَادَةَ إِذَا صَامَ فِي السَّفَرِ، وَاخْتَارَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الْفِطْرَ فِي السَّفَرِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ: إِنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ وَهُوَ أَفْضَلُ، وَإِنْ أَفْطَرَ فَحَسَنٌ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ[عرف]: إِنَّمَا مَعْنَى قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «لَيْسَ مِنَ الْبِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ»، وَقَوْلِهِ حِيْنَ بَلَغَهُ أَنَّ نَاسًا صَامُوْا فَقَالَ: «أُولَئِكَ الْعُصَاةُ»، فَوَجْهُ هَذَا إِذَا لَمْ يَحْتَمِلْ قَلْبُهُ قَبُوْلَ رُخْصَةِ اللهِ تَعَالَى، فَأَمَّا مَنْ رَأَى الْفِطْرَ مُبَاحًا وَصَامَ وَقَوِيَ عَلَى ذَلِكَ فَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ.

سهر: قوله: أولئك العصاة: بالضم، جمع العاصي؛ وذلك لأنهم زعموا الصيام واجبة، و لم يعتقدوا رخصة الفطر، كما سيجيء في كلام المؤلف.

عرف: قول الشافعي ليس بشرح الحديث بل بيان المسألة وجواب الجمهور عن الحديث: قوله: وقال الشافعي إنما معنى قول النبي ﷺ إلخ: ليس قوله هذا شرح الحديث، بل بيان المسألة، وهذا شبيه ما قال محمد بن حسن رحمه الله في حديث: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا إلخ؛ فإنه ذكر المسألة لا شرح الحديث، وأيضاً أجاب الجمهور عن حديث ليس من البر إلخ، أنه محمول على حال الجهد والمشقة.

حلي: قوله: فشرب: قلت: لحكمة التشريع، فهو مخصوص به ﷺ، واليوم لا يباح لأحد.

(١٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ عرف

٧٠٠ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، وَكَانَ يَسْرُدُ الصَّوْمَ، فَقَال رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنْ شِئْتَ فَصُمْ، وَإِنْ شِئْتَ فَأَفْطِرْ». سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي الدَّرْدَاءِ وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رضي الله عنهم

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ حَمْزَةَ بْنَ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيَّ سَأَلَ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ...» هَذَا: حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٧٠١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ يَزِيْدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، فَمَا يُعَابُ عَلَى الصَّائِمِ صَوْمُهُ وَلَا عَلَى الْمُفْطِرِ فِطْرُهُ.

٧٠٢ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ، ح وَحَدَّثَنَا سُفْيَانُ ابْنُ وَكِيْعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ الْجُرَيْرِيِّ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ، فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ، فَلَا يَجِدُ الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، عرف

وجد عليه: غضب

سهر: قوله: يسرُد الصوم: أي يواليه ويتابعه. (الدر) يعني كان ذا قدرة شديدة على الصوم، حتى أنه كان يتابع صوم النفل في السفر.

عرف: قوله: باب إلخ: حديث الباب صريح حجة للجمهور.

معنى قوله: "**فلا يجد**": قوله: فلا يجد المفطر على الصائم إلخ: مشتق من وجد يجد موجدة: الغضب، وأما وجد يجد وجوداً، فمعناه معروف، وأما وجد يجد وجداً فمعناه يافتن، وأما وجد يجد وجدانا فمعناه الحزن.

وَلَا الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ، وَكَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَحَسَنٌ، وَمَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَحَسَنٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

سهر

(٢٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ لِلْمُحَارِبِ فِي الْإِفْطَارِ

وإن لم يكن سفرا قوت سهر

٧٠٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيْعَةَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي حَبِيْبٍ، عَنْ مَعْمَرِ بْنِ أَبِي حُيَيَّةَ، عَنْ ابْنِ الْمُسَيَّبِ: أَنَّهُ سَأَلَهُ عَنْ الصَّوْمِ فِي السَّفَرِ، فَحَدَّثَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رضي الله عنه قَالَ: غَزَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي رَمَضَانَ غَزْوَتَيْنِ: يَوْمَ بَدْرٍ وَالْفَتْحِ، فَأَفْطَرْنَا فِيْهِمَا.

أي فتح مكة

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُمَرَ رضي الله عنه لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ أَمَرَ بِالْفِطْرِ فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنه نَحْوُ هَذَا: أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْإِفْطَارِ عِنْدَ لِقَاءِ الْعَدُوِّ، وَبِهِ يَقُوْلُ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ.

شيخ

سهر: قوله: وكانوا يرون: اتفق جمهور العلماء من أهل الفتوى أن الإفطار والصيام كلاهما جائز، واختلفوا في أن أحدهما أفضل أو هما سواء، فأبو حنيفة ومالك والشافعي والثوري وغيرهم على أن الصوم أفضل إن أطاقه لتبرئة الذمة ويسره بموافقة المسلمين، وعسر القضاء بعد مضي رمضان، وفعله ﷺ في الصيام يصلح حجة لهم، وعند أحمد وإسحاق وسعيد ابن المسيب والأوزاعي: الإفطار في السفر أفضل مطلقًا، وذهب بعض العلماء إلى أن أفضل الأمرين أيسرهما، وبعضهم إلى استوائهما، والمرء مخيّر بينهما. (اللمعات)

قوله: معمر بن أبي حيية: معمر: بسكون ثانية، ابن أبي حبيبة، ويقال: حُيَية - بالتحتانيتين مصغّرًا - العدوي، مولاهم، ثقة من الخامسة. (التقريب)

قوت: قوله: عن معمر بن أبي حيية: بضم الحاء المهملة وتكرار المثناة من تحت مصغر، وقد قيل فيه: ابن أبي حبيبة، وليس له عند المصنف إلا هذا الحديث.

شيخ: قوله: رخص في الإفطار إلخ: عند إمامنا أبي حنيفة لقاء العدو ليس بموجب للإفطار، بل الموجب الحرج؛ فإن لقي العدو في الحضر و لم يكن بلقائه مشقّة فلا إجازة للإفطار، وإن وقع في التكليف بلقائه فله رخصة في الإفطار.

(٢١) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي الْإِفْطَارِ لِلْحُبْلَى وَالْمُرْضِعِ

عرف

المرأة الحاملة — شير دهنده

٧٠٤ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ سَوَادَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ سهر ﷺ - رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَبْدِ اللهِ بْنِ كَعْبٍ - قَالَ: أَغَارَتْ سهر عَلَيْنَا خَيْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ فَوَجَدْتُهُ يَتَغَدَّى، فَقَالَ: «ادْنُ فَكُلْ». فَقُلْتُ: إِنِّي صَائِمٌ. فَقَالَ: «ادْنُ، أُحَدِّثْكَ عَنْ الصَّوْمِ أَوْ الصِّيَامِ، إِنَّ اللهَ وَضَعَ سهر عَنْ الْمُسَافِرِ[1] شَطْرَ الصَّلَاةِ، وَعَنْ الحَامِلِ أَوْ الْمُرْضِعِ الصَّوْمَ أَوْ الصِّيَامَ».

وَاللهِ، لَقَدْ قَالَهُمَا النَّبِيُّ ﷺ كِلَيْهِمَا أَوْ إِحْدَاهُمَا، فَيَا لَهْفَ نَفْسِي أَنْ لَا أَكُونَ طَعِمْتُ مِنْ طَعَامِ النَّبِيِّ ﷺ! وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي أُمَيَّةَ ﷺ

كلمة تحسر على ما فات

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْكَعْبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ. وَلَا نَعْرِفُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ هَذَا عَنْ النَّبِيِّ ﷺ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ الْوَاحِدِ.

---

(١) وفي نسخة: "الصوم" بعد قوله: "المسافر".

سهر: قوله: أنس بن مالك: هو غير أنس بن مالك الأنصاري خادم رسول الله ﷺ.

قوله: أغارت علينا إلخ: [على قومنا؛ لأنه كان مسلما من قبل.]

قوله: وضع عن المسافر شطر الصلاة: والصوم مقيس عليها؛ لأن قوله عليه السلام: "وضع عن المسافر شطر الصلاة" يعلم منه أن السفر محل التخفيف، ولقوله عليه السلام: "كل". (التقرير)

عرف: **حكم الإفطار للحبلى والمرضع**: قوله: باب إلخ: إن خشيت على ولدها يجوز لها الإفطار، ولا فدية عليها بل القضاء، وعند البعض الفدية أيضا واجبة.

تغليط قول المشهور على الألسنة: واعلم أن المشهور على الألسنة أن آية الفدية نسخت. وأقول: إن الفدية ثابتة عند الكل، وعندنا في ستة مواضع، ولو قيل بنسخها فكيف تكون الفدية باقية؟ وسيأتي البحث في هذا في باب ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ...﴾ (البقرة:١٨٤).

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْحَامِلُ وَالْمُرْضِعُ يُفْطِرَانِ وَيَقْضِيَانِ وَيُطْعِمَانِ، وَبِهِ يَقُولُ سُفْيَانُ وَمَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُفْطِرَانِ وَيُطْعِمَانِ وَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِمَا، وَإِنْ شَاءَتَا قَضَتَا وَلَا إِطْعَامَ عَلَيْهِمَا، وَبِهِ يَقُولُ إِسْحَاقُ.

(٢٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ عَنِ الْمَيِّتِ

٧٠٥ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءٍ وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَتْ: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ، قَالَ: «أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قَالَتْ: نَعَمْ. قَالَ: «فَحَقُّ اللهِ أَحَقُّ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ بُرَيْدَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهم

سهر: قوله: فحق الله أحق: وفي "الصحيحين": من مات وعليه صوم، صام عنه وليّه، أورده صاحب "المشكاة" أيضًا، قال الشيخ عبد الحق: أخذ قوم بظاهر هذا الحديث، فأجازوا أن يصوم عنه وليّه، فأوجب عليه قضاءه، وبه قال أحمد، وهو أحد قولَي الشافعي، وصحّحه النووي، وقال بعض الشافعية: يخيّر بين الصوم والإطعام، وذهب الجمهور إلى أنه لا يصوم عنه وليّه، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في أصح قوليه عند أكثر أصحابه، وأوّلوا الحديث بأن المراد إطعام الولي عنه، فعندنا إن أوصى فيؤخذ من الثلث، وعند الشافعي أوصى أو لم يوصِ فيؤخذ من كل ماله، ويؤيد قول الجمهور ما رواه مالك في "الموطأ": أن ابن عمر كان يسأل هل يصوم أحد عن أحد؟ أو يصلّي أحد عن أحد؟ فيقول: لا يصوم أحد عن أحد، ولا يصلّي أحد عن أحد، والله تعالى أعلم بالصواب.

شيخ: قوله: وقال بعض أهل العلم الحامل والمرضع يفطران ويطعمان ويقضيان: وقال إمامنا أبو حنيفة: تفطران وتقضيان، ولا تطعمان؛ لما ثبت بنصّ القرآن.

قوله: قال فحقّ الله أحق: أي بالقضاء، لا حجة في الحديث على جواز الصوم عن الموتى؛ لأن في الحديث أمرًا بالقضاء، وهو أعمّ من أن يكون بالصوم عنه أو بالفدية.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٧٠٦ - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ الأَعْمَشِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ نَحْوَهُ.*

قَالَ مُحَمَّدٌ: وَقَدْ رَوَى غَيْرُ أَبِي خَالِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ مِثْلَ رِوَايَةِ أَبِي خَالِدٍ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى أَبُو مُعَاوِيَةَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الأَعْمَشِ عَنْ مُسْلِمٍ الْبَطِيْنِ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ سَلَمَةَ بْنَ كُهَيْلٍ»، وَلَا «عَنْ عَطَاءٍ»، وَلَا «عَنْ مُجَاهِدٍ».**

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «نَحْوَهُ»: [وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: جَوَّدَ أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ الأَعْمَشِ.]

** وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَلَا عَنْ مُجَاهِدٍ»: [وَاسْمُ أَبِي خَالِدٍ سُلَيْمَانُ بْنُ حَبَّانَ.]

* * * *

(٢٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْكَفَّارَةِ

٧٠٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْثَرُ عَنْ أَشْعَثَ، عَنْ مُحَمَّدٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامُ شَهْرٍ، فَلْيُطْعِمْ عَنْهُ مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِيْنًا». (قوت) (سهر)

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوْعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ، وَالصَّحِيْحُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما مَوْقُوْفٌ قَوْلُهُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي هَذَا، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يُصَامُ عَنْ الْمَيِّتِ، وَبِهِ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ، قَالَا: إِذَا كَانَ عَلَى الْمَيِّتِ نَذْرُ صِيَامٍ يُصَامُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَ عَلَيْهِ قَضَاءُ رَمَضَانَ أُطْعِمَ عَنْهُ. وَقَالَ مَالِكٌ وَسُفْيَانُ وَالشَّافِعِيُّ: لَا يَصُوْمُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ. وَأَشْعَثُ هُوَ ابْنُ سَوَّارٍ. وَمُحَمَّدٌ هُوَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى. (سهر حلي شيخ)

سهر: قوله: فليطعم عنه إلخ: قال الشيخ في "اللمعات": فعندنا إن أوصى فيؤخذ من الثلث، وعند الشافعي أوصى أو لم يوص فيؤخذ من كل ماله.

قوله: لا يصوم أحد عن أحد: وعليه الجمهور، وبه قال أبو حنيفة، أما ما ورد: "صام عنه وليّه"، فأخذ بظاهره قوم، وأما الجمهور فأوّلوا بأن المراد إطعام الولي عنه، كذا في "اللمعات".

قوت: قوله: من مات وعليه صيام شهر فليطعم عنه مكان كل يوم مسكينا: قال العراقي: الرواية هنا بالنصب، وكان وجهه إقامة الظرف مقام المفعول، كما يقام الجار والمجرور مكانه. وقد قرئ: ﴿لِيَجْزِيَ قَوْمًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ﴾ (الجاثية:١٤). وفي رواية ابن ماجه وابن عدي: "مسكين" بالرفع على الصواب.

حلي: قوله: لا يصوم أحد عن أحد: قلت: وهو مذهبنا.

شيخ: قوله: لا يصوم أحد عن أحد: وبه يقول الجماهير من العلماء وأبو حنيفة، قالوا: إن العبادات البدنية لا تجوز فيها النيابة، وقد ورد الأحاديث والآثار فيما ذهبوا إليه.

(٢٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَذْرَعُهُ الْقَيْءُ

عرف

أي يغلبه

٧٠٨ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «ثَلَاثٌ لَا يُفْطِرْنَ الصَّائِمَ: الْحِجَامَةُ وَالْقَيْءُ وَالْاِحْتِلَامُ».

مصغرا

سهر

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رضي الله عنه غَيْرُ مَحْفُوظٍ. وَقَدْ رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ ابْنِ أَسْلَمَ وَعَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرُوا فِيهِ: «عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رضي الله عنه».

قوت

عرف

وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ، سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ السِّجْزِيَّ يَقُولُ:

سهر: قوله: لا يُفطرن الصائم إلخ: وهذا هو مذهب الإمام أبي حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله، وهو المرويّ من فعله ﷺ وجماعة من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمرو وزيد بن أرقم وأم سلمة رضي الله عنهم، وذهب الإمام أحمد وطائفة من العلماء إلى أن الحجامة تفطر الحاجم والمحجوم؛ لحديث: أفطر الحاجم والمحجوم، وعلماء مذهب أحمد بالغوا في تصحيحه وتأييد مذهبهم ونصرته بالمعقول والمنقول، والجمهور أوّلوا هذا الحديث بأن المراد بالإفطار التعرّض له والوقوع فيه، أما الحاجم فلوصول شيء إلى جوفه بمصّ القارورة، وأما المحجوم فلعروض الضعف، والله تعالى أعلم، كذا ذكره الشيخ في "اللمعات".

قوت: قوله: سمعت أبا داود السجزي: قال العراقي: "يريد أبا داود السجستاني، صاحب السنن، فإنه روى عنه". قال ابن ماكولا: السجزي نسبة إلى سجستان على غير قياس.

عرف: **حكم ذرع القيء والاستقاء، وبيان صور القيء**: قوله: باب إلخ: ظاهر الرواية لنا أن ذرع القيء غير مفسد، والاستقاء مفسد، ثم فصل المصنفون فيها وصارت اثنتي عشر صورة؛ لأن القيء إما قليل أو كثير، ثم إما ذرعه أو استقاء، ثم يضرب هذه الأربعة في الثلاثة، أي أنه خرج أو عاد أو أعاده، فحصلت اثنتا عشرة صورة، وأحكام الكل مذكورة في المبسوطات مثل "البحر" وغيره، وحديث الباب ساقط من جانب عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو سيء الحفظ، وأما أخوه عبد الله فثقة. وأما مرسل عبد الله وغيره فيفيدنا في مسألة عدم إفساد الصوم بالحجامة أيضاً. [وأما واقعته عليه السلام أنه قاء فأفطر إلخ، فقيل في جوابه: إنه عليه السلام لعله كان متنفلا فيقضيه بعد.]

ضبط النسب: قوله: أبا داود السجزي إلخ: السجز منسوب إلى سجستان معرب سيستان، يقال: زابستان أيضاً، =

سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، فَقَالَ: أَخُوهُ عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدٍ لَا بَأْسَ بِهِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَذْكُرُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: عَبْدُ اللهِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ثِقَةٌ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ضَعِيفٌ. قَالَ مُحَمَّدٌ: وَلَا أَرْوِي عَنْهُ شَيْئًا.

(٢٥) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا

٧٠٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ (قوت) الْقَيْءُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ (شيخ قوت) عَمْدًا فَلْيَقْضِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ، لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عِيسَى بْنِ يُونُسَ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ: لَا أُرَاهُ مَحْفُوظًا.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَا يَصِحُّ إِسْنَادُهُ. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ وَثَوْبَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ رضي الله عنهم: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ

قوت: قوله: ذرعه: بالذال المعجمة أي سبقه وغلبه. قوله: استقاء: أي تكلف القيء.

عرف = وهي مولد رستم الشجاع المعروف، وغلط في هذا ابن خلكان حيث قال: إنها قرية من قرى البصرة، ويقال لـ"سيستان": سكز أيضاً، وفي العجم اسمه طبرستان، ونسب إلى هذا أبو جعفر الطبري، وقد يقال: السكزي أيضاً، وأما الطبراني فمنسوب إلى طبرية قرية من قرى الشام.

شيخ: قوله: ومن استقاء عمدًا فليقض: وبه يقول أبو حنيفة رحمه الله، والفرق بين ما "قاء" و"استقاء" أن في الأول يخرج ما يخرج دفعة ولا يعود شيء منه إلى البطن، وفي الثاني يخرج ما يخرج ويعود إلى البطن بعد ما خرج.

قَاءَ فَأَفْطَرَ، وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ صَائِمًا مُتَطَوِّعًا فَقَاءَ فَضَعُفَ، فَأَفْطَرَ لِذَلِكَ. هَكَذَا رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ مُفَسَّرًا. وَالْعَمَلُ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيْثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّ الصَّائِمَ إِذَا ذَرَعَهُ الْقَيْءُ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، وَإِذَا اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ، وَبِهِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

(٢٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّائِمِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ نَاسِيًا عرف

٧١٠ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ الْأَشَجُّ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَكَلَ أَوْ شَرِبَ نَاسِيًا فَلَا يُفْطِرْ، فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ رَزَقَهُ اللهُ».

٧١١ - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عَوْفٍ، عَنِ ابْنِ سِيْرِيْنَ وَخِلَاسٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، مِثْلَهُ أَوْ نَحْوَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَأُمِّ إِسْحَاقَ الْغَنَوِيَّةِ رضي الله عنهما. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَبِهِ يَقُوْلُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ. وَقَالَ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ: إِذَا أَكَلَ فِي رَمَضَانَ نَاسِيًا فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ.

عرف: المذاهب في حكم الصائم يأكل ويشرب ناسياً: قوله: باب إلخ: قال الثلاثة: إن صوم من أكل وشرب ناسياً باق، وقال مالك رحمه الله: إن كان صومه صوم الفريضة فيقضيه، وإن كان صوم تطوع فلا قضاء، قد تم صومه، وفي كتبنا: لو أخذ الصائم في الأكل، ويراه رجل آخر، ويعلمه أنه صائم، والآكل ضعيف، فينبغي للرائي أن لا يخبره بأنك صائم، بل يدعه يأكل. ويروى أن رجلاً في عهد الصحابة صام يوماً، فدعاه رجل للطعام، فأكل عنده شبع بطنه ناسياً، ثم دعاه آخر فأكل عنده شبع بطنه ناسياً، ثم دعاه آخر فأكل عنده شبع بطنه ناسياً، ثم جاء عند أبي هريرة رضي الله عنه وذكر قصته، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: إنك رجل ما تعودت الصيام.

(٢٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِفْطَارِ مُتَعَمِّدًا عرف

٧١٢ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُطَوِّسِ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ أَفْطَرَ يَوْمًا مِنْ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ رُخْصَةٍ وَلَا مَرَضٍ، لَمْ يَقْضِ عَنْهُ صَوْمُ الدَّهْرِ كُلِّهِ، وَإِنْ صَامَهُ». سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ. وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: أَبُو الْمُطَوِّسِ اسْمُهُ يَزِيْدُ بْنُ الْمُطَوِّسِ، وَلَا أَعْرِفُ لَهُ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيْثِ.

سهر: قوله: لم يقض عنه صوم الدهر كله: قال الشيخ في "اللمعات": هذا من باب التشديد والمبالغة، وإلا فالكفارة بصيام شهرين تجزئ عنه. ويمكن أن معناه: صيام الدهر كله لا يبلغ في درجة صوم واحد في الثواب أو في الكيفية، وإن كان الكفارة بصيام شهرين ترفع الوجوب عن الذمة، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: الاختلاف في حكم الأكل والشرب عمداً: قوله: باب إلخ: قال مالك وأبو حنيفة رحمهما الله: إن الأكل والشرب عمداً أيضاً يوجب الكفارة، وقال الشافعي وأحمد رحمهما الله: إن الكفارة مقتصرة على الجماع عمداً، وقال البخاري: إن الكفارة في الجماع فقط، وأما في الأكل والشرب فلا قضاء ولا كفارة في دار الدنيا، وأمره مفوّض إلى دار الآخرة، وتمسك بحديث الباب: لم يقض عنه صوم الدهر كله إلخ، وحمل الجمهور حديث الباب على أنه لم يحرز ثواب رمضان وخواصه، وأما تفقه البخاري فبأن الكفارة ليست بعوض من الجناية لتتعدى إلى الأكل والكفارة، بل هي عتاب وزجر، ومن المعلوم أن التمرد في الجماع أعلى من التمرد في الأكل والشرب، وقال داود الظاهري وابن تيمية: لا قضاء على من ترك الصلاة عمداً، بل القضاء على من تركها ناسياً، ولم يذهب أحد من الأربعة إلى هذا.

الإشكال على إثبات الكفارة والجواب عنه: وإن قيل: إنكم أثبتم الكفارة في الأكل والشرب بالقياس، والحال أن القياس لا يجري في الحدود، قلت أولاً: إنا أثبتنا الكفارة فيهما بتحقيق المناط لا القياس، وبينهما بون بعيد. وثانياً: إن قول أهل الأصول: إن القياس لا يجري في الحدود، وليس مراده كما زعمتم أن الحدود بمعنى الزواجر، بل الحدود بمعنى الحدود الشرعية التي تكون فاصلة بين المتجانسين، كما يدل بعض الفروع، منها ما قال السرخسي في "المبسوط": =

(٢٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَفَّارَةِ الْفِطْرِ فِي رَمَضَانَ

٧١٣ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ وَأَبُو عَمَّارٍ - الْمَعْنَى وَاحِدٌ، وَاللَّفْظُ لَفْظُ أَبِي عَمَّارٍ - قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: أَتَاهُ رَجُلٌ (عرف) فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، هَلَكْتُ. قَالَ: «وَمَا أَهْلَكَكَ؟» قَالَ: وَقَعْتُ عَلَى امْرَأَتِي فِي رَمَضَانَ. قَالَ: «هَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُعْتِقَ رَقَبَةً؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تَصُومَ شَهْرَيْنِ (عرف) مُتَتَابِعَيْنِ؟».....

عرف = إن العمل الكثير مفسد للصلاة، وتفسير العمل الكثير فيه أقوال خمسة، وقال: الأشبه أن يحول العمل الكثير إلى رأي من ابتلي به، فما زعمه كثيراً كثير، وما لا فلا، وكذلك في بيع السَّلم بأن تعيين مدة السَّلم بالشهر أو غيره ليس بأشبه بمذهب أبي حنيفة ﷺ، بل الأشبه ما عيّنه رب المال والمشتري بالتراضي، وكذلك في مدة تشهير اللقطة بأنها محولة إلى رأي من ابتلي به، فعلى هذا أقول: يمكن بيع السلم على مدة ثلاثة أيام، فبالجملة المراد بالحدود الشرعية هذه الحدود دون الحدود بمعنى الزواجر.

الاختلاف في تعيين "رجل": قوله: رجل إلخ: قيل: إنه أوس بن صامت الذي هو صاحب واقعة الظهار في رمضان في حديث آخر، فيكون حديث الباب وذلك الحديث واحداً، وقيل: إن حديث الباب غير ذلك الحديث، وتعددت الواقعة وواقعة حديث الباب هي لسلمة بن صخر، والله أعلم، والصواب تعدد الواقعتين.

اختلاف الأئمة في الترتيب المذكور في حديث الباب: ثم اختلف، فقال الثلاثة: إن الخصائل الثلاثة بالترتيب كما في الحديث، وقال مالك ﷺ: لا ترتيب بل العبد مخير بينهما، وتعجب المحدثون من أن مالكاً ﷺ كيف خالف نص حديث الباب؟ أقول: يمكن له أن يقول: إن المذكور في الحديث من الترتيب إنما هو في الذكر لا في الحكم، فلا خلاف للنص أصلاً.

بيان الاختلاف في عذر شدة الشبق والجواب عن بعض ما ورد في بعض الروايات: قوله: شهرين متتابعين إلخ: في بعض الروايات أنه قال: ما ابتليت بهذا إلا من الصوم، فعدل من الصيام إلى الإطعام بعذر شدة الشبق، والحال أن شدة الشبق ليس بعذر للعدول عندنا، وعذر عند الشافعية وما أجاب الأحناف.

وأقول: إنه من خصوصية هذا الرجل، وأخذت هذه الخصوصية مما يرد علينا وعلى الشافعية أن هذا الرجل أطعم الكفارة أهله، ولا تتأدى الكفارة بمثل هذا، فقيل: إنه لم تتأد الكفارة، بل الكفارة عليه دين، ويؤديها إذا تيسر له، وقيل: إن كفارته قد أديت، وهذا من خصوصيته، وهذا قول الشافعي ﷺ والزهري، نقله الدارقطني وأبو داود، وزاد الزهري إنما كان هذا رخصة له خاصة إلخ، فإذن أقول: لما ادعيتم الخصوصية في مسألة تدعي الخصومة =

قَالَ: لَا، قَالَ: «فَهَلْ تَسْتَطِيعُ أَنْ تُطْعِمَ سِتِّيْنَ مِسْكِيْنًا؟» قَالَ: لَا، قَالَ: «اجْلِسْ» فَجَلَسَ، فَأُتِيَ النَّبِيُّ ﷺ بِعَرَقٍ فِيْهِ تَمْرٌ - وَالْعَرَقُ: الْمِكْتَلُ الضَّخْمُ - قَالَ: «فَتَصَدَّقْ بِهِ». فَقَالَ: مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا أَحَدٌ أَفْقَرَ مِنَّا. قَالَ: فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى بَدَتْ أَنْيَابُهُ. قَالَ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ ابنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ عَمْرٍو ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي مَنْ أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ مُتَعَمِّدًا مِنْ جِمَاعٍ، وَأَمَّا مَنْ أَفْطَرَ مُتَعَمِّدًا مِنْ أَكْلٍ أَوْ شُرْبٍ، فَإِنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ قَدْ اخْتَلَفُوْا فِي ذَلِكَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، وَشَبَّهُوْا الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ بِالْجِمَاعِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَإِسْحَاقَ.

سهر: قوله: بعَرَق: العرق والعرقة: بفتح الراء فيهما، زنبيل منسوج من خوص، والمكتل: بكسر الميم، الزنبيل الكبير، قيل: إنه يسع خمسة عشر صاعًا، والجمع مكاتيل.

قوله: بين لابتيها: اللابة: الأرض ذات الحجارة السود الكثيرة، وهي الحرة، لابتا المدينة: طرفاها من جانبيها. (ج)

قوله: فأطعمه أهلك: يعني بالفعل، وتصدّق بعد هذا عند قدرتك، وقال ابن الهمام: الظاهر أنه خصوصية له؛ إذ عند الدارقطني في هذا الحديث: فقد كفر الله عنك، قاله علي القاري في "شرح الموطأ".

عرف = في مسألة أخرى أيضاً، أي عدوله عن الصوم إلى الإطعام لشدة الشبق، وأما ادعاء الخصوصية فليس له ضابطة كلية، بل يكون بالذوق السليم، وكذلك روي أن أبا بردة بن دينار ﷺ قال له النبي ﷺ: قسم هذه الشياه في الناس، فقسمها في الناس، وبقي له عتود، فأمر له عليه الصلاة والسلام أن يضحي بها، وهذه الأضحية من خصوصيته؛ فإن العتود لا تصح الأضحية بها على أن في بعض الروايات تصريح أن: ضحِّ بهذا ولا يجوز لغيرك إلخ.

حلي: قوله: فإن أهل العلم قد اختلفوا في ذلك: قلت: فإنه مسكوت عنه، فالمسألة قياسية.

شيخ: قوله: المكتل: قيل: ما يسع فيه خمسة عشر صاعًا، ورد في بعض الروايات ما أعطاه النبي ﷺ كان ثلاثون صاعًا، وورد "ستون صاعًا" أيضا، فحينئذ لا إشكال.

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا ذُكِرَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ الْكَفَّارَةُ فِي الْجِمَاعِ، وَلَمْ يُذْكَرْ عَنْهُ فِي الْأَكْلِ وَالشُّرْبِ، وَقَالُوا: لَا يُشْبِهُ الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ الْجِمَاعَ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ لِلرَّجُلِ الَّذِي أَفْطَرَ فَتَصَدَّقَ عَلَيْهِ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ» يَحْتَمِلُ هَذَا مَعَانِيَ، يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَى مَنْ قَدَرَ عَلَيْهَا، وَهَذَا رَجُلٌ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى الْكَفَّارَةِ، فَلَمَّا أَعْطَاهُ النَّبِيُّ ﷺ شَيْئًا وَمَلَكَهُ، قَالَ الرَّجُلُ: مَا أَحَدٌ أَفْقَرَ إِلَيْهِ مِنَّا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «خُذْهُ فَأَطْعِمْهُ أَهْلَكَ»؛ لِأَنَّ الْكَفَّارَةَ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ الْفَضْلِ عَنْ قُوتِهِ. سهر

وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ لِمَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ هَذَا الْحَالِ أَنْ يَأْكُلَهُ، وَتَكُونَ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ دَيْنًا، فَمَتَى مَا مَلَكَ يَوْمًا كَفَّرَ. شيخ

سهر: قوله: فأطعمه أهلك: [أي أخر الكفارة عنه إلى وقت الوجدان، وعليه أكثر العلماء. (اللمعات)]

شيخ: قوله: واختار الشافعي لمن كان على مثل هذا الحال: اتفقوا على أن الأهل لا يكون أهلاً ومحلاً للكفارة، فتأويل الأحاديث كما قال الشافعي من أن الكفارة عليه دين، أو يحتمل الخصوصية بذلك الرجل.

* * * *

(٢٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي السِّوَاكِ لِلصَّائِمِ

عرف شيخ

٧١٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ مَا لَا أُحْصِي يَتَسَوَّكُ وَهُوَ صَائِمٌ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ.

حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَامِرِ بْنِ رَبِيْعَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا يَرَوْنَ بِالسِّوَاكِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا السِّوَاكَ لِلصَّائِمِ بِالْعُوْدِ الرَّطْبِ، وَكَرِهُوْا لَهُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ. وَلَمْ يَرَ الشَّافِعِيُّ بِالسِّوَاكِ بَأْسًا أَوَّلَ النَّهَارِ وَآخِرَهُ.

سهر عرف

هذا هو مذهب أبي حنيفة ﷺ

وَكَرِهَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ السِّوَاكَ آخِرَ النَّهَارِ.

سهر: قوله: و لم ير الشافعي بالسواك بأسا: الموجود في كتب الشافعية خلاف ما نسب أبو عيسى إلى الشافعي ﷺ، بل هو مذهب أبي حنيفة ﷺ، والله تعالى أعلم.

عرف: الاختلاف في السواك للصائم آخر النهار: قوله: باب إلخ: يستحب السواك عندنا في جميع الأحيان قبل الزوال وبعده، وما من حديث يدل على نفي السواك بعد الزوال كما هو مذهب الشافعي ﷺ، ومختارنا مختار البخاري، وأما حديث: خلوف فم الصائم إلخ، فلا يدل على النهي عن السواك، بل حث على الصيام بذكر فضله. قوله: و لم ير الشافعي إلخ: هذا خلاف ما في عامة كتب الشافعية؛ فإن فيها كراهية السواك بعد الزوال، ولعل ما في "كتاب الترمذي" رواية عن الشافعي ﷺ.

حلي: قوله: رأيت النبي ﷺ ما لا أحصي يتسوك وهو صائم: قلت: فيه دليل الحنفية؛ فإن قوله: "ما لا أحصي" يفيد أن سواكه كان غير مقيد بوقت.

شيخ: قوله: باب ما جاء في السواك للصائم: قال بعض العلماء: لا يتسوّك الصائم آخر النهار، منهم: أحمد وإسحاق والشافعي؛ لقوله ﷺ: لَخلوف فم الصائم أحبّ إلى الله من المسك، وفي السواك إزالة الأثر المحبوب إلى الله، وقال أبو حنيفة بعدم الكراهة، واستدلّ به حديث الباب، وهو حجة على الأولين، ونقول: إن بقاء الخلوف =

(٣٠) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ
أي جوازه

٥١٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلٍ، حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَطِيَّةَ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاتِكَةَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اشْتَكَتْ عَيْنِي أَفَأَكْتَحِلُ وَأَنَا صَائِمٌ؟ قَالَ: «نَعَمْ». وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي رَافِعٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ، وَلَا يَصِحُّ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ شَيْءٌ. وَأَبُو عَاتِكَةَ يُضَعَّفُ.

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ، فَكَرِهَهُ بَعْضُهُمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ. وَرَخَّصَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي الْكُحْلِ لِلصَّائِمِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

عرف: **حكم الكحل للصائم**: قوله: باب إلخ: لا بأس بالكحل للصائم وإن ظهر أثره في البزاق، ومن بزق وفيه أثر الكحل ثم أعاده، فسد صومه، وإن لم يعد فلا شيء عليه. واعلم أن الاكتحال لقصد الزينة يكره، كما قال صاحب "الأشباه والنظائر": إن التختم للزينة مكروه.

شيخ = حجّة وفضيلة لا ينافي الحكم الشرعي بالسواك على أن في السواك آخر النهار فضيلة، يعني تحرز عن شائبة الرياء على أن عدم مشروعية السواك آخر النهار يظهر صومه، وعلم إشارةً من قول النبي ﷺ المذكور في حديث الباب بمشروعية السواك، فأين يقال: هذا ذاك. نقل الإمام الترمذي مذهب الشافعي بعدم كراهة السواك في آخر النهار، مع أن كتب فقهاء الحنفية مصرحة بعدم جواز السواك آخر النهار عند الشافعي، ولعله رواية أخرى عنه.

* * * *

(٣١) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ

٧١٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَقُتَيْبَةُ قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ زِيَادِ بْنِ عِلَاقَةَ، عَنْ عَمْرِو ابْنِ مَيْمُوْنٍ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُقَبِّلُ[سهر] فِي شَهْرِ الصَّوْمِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ ابْنِ الْخَطَّابِ وَحَفْصَةَ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَأُمِّ سَلَمَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ فِي الْقُبْلَةِ لِلصَّائِمِ، فَرَخَّصَ بَعْضُ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْقُبْلَةِ لِلشَّيْخِ، وَلَمْ يُرَخِّصُوْا لِلشَّابِّ مَخَافَةَ أَنْ لَا يَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَالْمُبَاشَرَةُ عِنْدَهُمْ أَشَدُّ. وَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: الْقُبْلَةُ تُنْقِصُ الْأَجْرَ وَلَا تُفْطِرُ الصَّائِمَ، وَرَأَوْا أَنَّ لِلصَّائِمِ إِذَا مَلَكَ نَفْسَهُ أَنْ يُقَبِّلَ، وَإِذَا لَمْ يَأْمَنْ عَلَى نَفْسِهِ تَرَكَ الْقُبْلَةَ لِيَسْلَمَ لَهُ صَوْمُهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَالشَّافِعِيِّ.

سهر: قوله: كان يُقبّل في شهر الصوم: قال الشيخ عبد الحق المحدّث الدهلوي رحمه الله في "اللمعات شرح المشكاة": والمذهب عندنا: أنه لا بأس بالقبلة إذا أمِن على نفسه الجماع أو الإنزال، ويكره إن لم يأمَن؛ لأن القبلة ليست بمفطرة، ويمكن أن تفضي إلى الإفطار في العاقبة، ففي حالة الأمن يعتبر ذاتها، وفي غير حالة الأمن يعتبر عاقبتها، وقال محمد رحمه الله في "الموطأ": والكفّ أفضل، وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامّة، والمباشرة في حكم التقبيل في ظاهر الرواية، ويروى عن محمد: أنه يكره المباشرة الفاحشة؛ لغلبة خوف الفتنة فيها. وفي "المواهب اللدنية": أن مذهب الشافعي وأصحابه أن القبلة ليست بمحرّمة على من لم يتحرّك الشهوة بها، لكن الأولى تركها، وأما من حركت الشهوة له فهي حرام في حقه على الأصحّ، انتهى كلام الشيخ في "اللمعات"، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

عرف: حكم القبلة للصائم والمعتكف وبيان وجه الفرق بينهما: قوله: باب إلخ: تجوز القبلة لمن يأمن على نفسه الجماع مثل المشيخة، وتكره لمن لم يأمن مثل الشبان، وأما الاعتكاف فلا تجوز القبلة فيه لأحد، ووجه الفرق بين جواز ارتكاب دواعي الوقاع في الصوم وعدم جوازه في الاعتكاف مذكور في "العناية شرح الهداية" للشيخ أكمل الدين رحمه الله. الفرق بين الإفطار والتفطير: واعلم أن الإفطار لازم والتفطير متعد.

(٣٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي مُبَاشَرَةِ الصَّائِمِ عرف

٧١٧ - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي مَيْسَرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُبَاشِرُنِي وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ. قوت سهر عرف

٧١٨ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُقَبِّلُ وَيُبَاشِرُ وَهُوَ صَائِمٌ، وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَأَبُو مَيْسَرَةَ اسْمُهُ عَمْرُو بْنُ شُرَحْبِيلَ. وَمَعْنَى «لِإِرْبِهِ» يَعْنِي لِنَفْسِهِ.

سهر: قوله: أملككم لإربه: أي لحاجته؛ فإن أكثر المحدّثين يروونه بفتح همزة وراء بمعنى الحاجة، وبعضهم يرويه بكسر فسكون، وهو يحتمل معنى الحاجة، ويحتمل العضو الذكر، قال الطيبي: "أملككم" أي كان يأمَن الإنزال ويأمن الوقاع، وخدش التفسير بالعضو بأنه خارج عن سنن الأدب. (مجمع البحار)

قوت: قوله: وكان أملككم لإربه: قال العراقي: روي بكسر الهمزة وإسكان الراء، وهو الأكثر في الرواية، وممن حكاه عن الأكثرين أبو عبيد والخطابي والقاضي عياض، وقاله في "المشارق": كذا رويناه عن كافة شيوخنا. قال: وإنما هو لأَرَبه - بفتح الهمزة والراء - أو لإربته أي لحاجته. والإرب - بالكسر - العضو، أي لعضوه. وقيل: المراد لعقله، حكاه صاحب "المشارق"، وقيل: لنفسه؛ لأن في "الموطأ": "وأيُّكم أملك لنفسه من رسول الله ﷺ".

عرف: **المراد من المباشرة**: قوله: باب إلخ: ليس المراد من المباشرة المباشرة الفاحشة بل اللمس فقط.

معنى الإرب: قوله: أملككم لإربه إلخ: الإرب - بكسر الهمزة - العضو، وجمعه آراب، وبفتحتين بمعنى الحاجة، وهذا اسم جنس، والأشبه بالتعظيم الثاني، أي بمعنى الحاجة.

(٣٣) بَابُ مَا جَاءَ لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يَعْزِمْ مِنَ اللَّيْلِ عرف

٧١٩ - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «مَنْ لَمْ يُجْمِعِ الصِّيَامَ قَبْلَ الْفَجْرِ فَلَا صِيَامَ لَهُ». سهر قوت حلي شيخ

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ حَفْصَةَ رضي الله عنها حَدِيثٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر: قوله: من لم يُجمع إلخ: من الإجماع، بمعنى العزم وإحكام النية، ظاهره أنه لا يصح الصوم بلا نية، فرضًا كان - كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر - أو نفلاً، وهو مذهب مالك رحمه الله، فيشترط التبييت في كل صوم، نظرًا إلى عموم الحديث، وبه قال الشافعي وأحمد في غير النفل، والمذهب عندنا أي الحنفية: أنه يجوز صوم رمضان والنفل والنذر المعيّن بنية من نصف النهار الشرعي، وشرط للقضاء والكفارة والنذر المطلق أن يبيت النية؛ لأنها غير متعيّنة، فلا بدّ من التعيين في الابتداء، والدليل لنا في الفرض: ما روي في "السنن الأربعة" عن ابن عباس قوله عليه السلام بعد ما شهد عنده الأعرابي برؤية الهلال: ألا من أكل فلا يأكُل بقية يومه، ومن لم يأكُل فليصُم، أما حديث حفصة مع أنه قد اختلف في رفعه، فمحمول على نفي الكمال. (اللمعات)

قوت: قوله: من لم يجمع الصيام: بضم أوله وسكون الجيم وكسر الميم. قال الخطابي: "الإجماع" إحكام النية والعزيمة، يقال: أجمعت الرأي وأزمعته وعزمت عليه بمعنًى.

عرف: المذاهب في مسألة نية الصوم من الليل وحكم حديث الباب: قوله: باب إلخ: هذه المسألة مسألة التبييت، =

حلي: قوله: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: قلت: محمول على غير رمضان والتطوع والنذر المعين، ثم الحديث موقوف.

شيخ: قوله: من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له: هذا الحديث اختص منه صوم رمضان أداء، والنذر المعين، والنفل عند أبي حنيفة، أما اختصاص النوافل فيجيء إن شاء الله تعالى، وأما اختصاص رمضان، فلأنه جاء أعرابي في زمن النبي ﷺ، وشهد برؤية الهلال، فقال ﷺ: ألا من أكل فلا يأكل بقية يومه، ومن لم يأكل فليصم، وأيضًا لما قال أصحاب الأصول في الفرق بين المعيار والظرف، وللحديث جواب ومعنى آخر خارج عما نحن فيه، مذكور في "الهداية".

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَوْلُهُ، وَهُوَ أَصَحُّ.*

وَإِنَّمَا مَعْنَى هَذَا عِنْدَ بعضِ أَهْلِ الْعِلْمِ: لَا صِيَامَ لِمَنْ لَمْ يُجْمِعْ الصِّيَامَ قَبْلَ طُلُوْعِ الْفَجْرِ فِي رَمَضَانَ أَوْ فِي قَضَاءِ رَمَضَانَ أَوْ فِي صِيَامِ نَذْرٍ، إِذَا لَمْ يَنْوِهِ مِنْ اللَّيْلِ لَمْ يُجْزِهِ، وَأَمَّا صِيَامُ التَّطَوُّعِ فَمُبَاحٌ لَهُ أَنْ يَنْوِيَهُ بَعْدَ مَا أَصْبَحَ. وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: وَهُوَ أَصَحُّ: [وَهَكَذَا أَيْضًا رَوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ الزُّهْرِيِّ مَوْقُوْفًا، وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَفَعَهُ إِلَّا يَحْيَى بْنُ أَيُّوْبَ.]

عرف = قال الشافعي رحمه الله: يجب التبييت في كل صوم إلا النفل، وجوّز فيه أن ينوي بعد الزوال أيضاً من لم يأكل بعد الصبح، ومذهب أبي حنيفة رحمه الله: أنه لا يجب التبييت في رمضان والنفل والنذر المعين؛ لأن رمضان موقت من جانب الشارع، والنذر المعين موقت من جانب العبد، والنفل وقته كل يوم، وأما حديث الباب فساقط، فلا حاجة إلى جوابه أصلاً.

دليل الأحناف في مسألة الباب: وأما استدلالنا فروى الطحاوي أنه عليه الصلاة والسلام أمر من نادى أهل العوالي نهار عاشوراء أن يصوم من لم يأكل من الصبح، ويمسك من أكل ويقضي، وكان صوم عاشوراء فرضاً، وأطنب الطحاوي بالروايات، وقال الحافظ: لم يثبت أمره عليه الصلاة والسلام بالقضاء لمن أكل من الصبح، فلا يكون فرضاً. أقول: كيف غفل الحافظ؟ والحال أن في "سنن أبي داود" تصريح القضاء أيضاً.

* * * *

(٣٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِفْطَارِ الصَّائِمِ الْمُتَطَوِّعِ عرف

٧٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، قوت عَنِ ابْنِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ قَاعِدَةً عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ فَأُتِيَ بِشَرَابٍ فَشَرِبَ مِنْهُ، ثُمَّ نَاوَلَنِي فَشَرِبْتُ مِنْهُ. فَقُلْتُ: إِنِّي أَذْنَبْتُ فَاسْتَغْفِرْ لِي.

قَالَ: «وَمَا ذَاكِ؟» قَالَتْ: كُنْتُ صَائِمَةً فَأَفْطَرْتُ. فَقَالَ: «أَمِنْ قَضَاءٍ كُنْتِ تَقْضِينَهُ؟» قوت شيخ

قَالَتْ: لَا، قَالَ: «فَلَا يَضُرُّكِ». حلي وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما.

قوت: قوله: عن سماك بن حرب عن ابن أم هانئ: في رواية البيهقي في "السنن": عن هارون بن أم هانئ. وفي "المعرفة": عن سماك قال: أخبرني ابن أم هانئ، قال شعبة: فلقيت أنا أفضلهم جعدة، فقلت له: أسَمِعتَه أنت من أم هانئ؟ قال: أخبرني أهلُنا، وأبو صالح مولى أم هانئ.

قوله: قال أمن قضاء إلخ: أخرجه البيهقي في المعرفة من وجه آخر بلفظ، قال: إن كان قضاء من رمضان فصومي يوما مكانه، وإن كان تطوعا فإن شئت فاقضي وإن شئت فلا تقضي، ثم قال: وليس هذا باختلاف في الحديث. فقد يكون قال جميع ذلك، فنقل كل واحد منهم ما حفظ.

عرف: حكم الإفطار في صوم النفل وحكم القضاء لو أفطر: قوله: باب إلخ: ههنا مسألتان، إحداهما: جواز إفطار المتنفل وعدمه، وثانيتهما: أنه لو أفطر فهل عليه القضاء أم لا؟ وفي "مدونة مالك" أنه إن أفطر لعذر مسموع فلا قضاء، وإلا فيقضي، وقال أبو حنيفة رحمه الله: يلزم بالشروع، وإن أفطر يقضي بلا تفصيل، واتفق الأئمة الأربعة على أنه من شرع في الحج يجب عليه إتمامه، فقال أبو حنيفة رحمه الله: كذلك يكون في الصوم والصلاة أيضاً، =

حلي: قوله: فلا يضرك: قلت: الحديث متكلم فيه أولا، ثم يحتمل عدمُ الضرر عدمَ الإثم بعذر خفيف.

شيخ: قوله: أمن قضاء كنت تقضينه قالت لا قال فلا يضرّك: الحديث ساكت عن تكلّم وجوب القضاء وعدمه، بل فيه إجازة الإفطار، وهي ليس محل النزاع بين الإمامين، فالاحتجاج بالحديث على عدم وجوب القضاء - كما فعل الترمذي - خارج عن الإنصاف، بل علم الحكم بالقضاء، كما سيأتي إن شاء الله تعالى من قول النبي ﷺ لهما: اقضيا يوما آخر مكانه؛ فإن إطلاق الأمر للوجوب مع تقويته بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ٣٣).

حَدِيْثُ أُمِّ هَانِئٍ ﵂ فِي إِسْنَادِهِ مَقَالٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنَّ الصَّائِمَ الْمُتَطَوِّعَ إِذَا أَفْطَرَ فَلَا قَضَاءَ عَلَيْهِ، إِلَّا أَنْ يُحِبَّ أَنْ يَقْضِيَهُ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَالشَّافِعِيِّ.

٧٢١ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ: كُنْتُ أَسْمَعُ سِمَاكَ ابْنَ حَرْبٍ يَقُوْلُ: أَحَدُ بَنِي أُمِّ هَانِئٍ ﵂ حَدَّثَنِي، فَلَقِيتُ أَنَا أَفْضَلَهُمْ وَكَانَ اسْمُهُ جَعْدَةَ، وَكَانَتْ أُمُّ هَانِئٍ ﵂ جَدَّتَهُ فَحَدَّثَنِي عَنْ جَدَّتِهِ ﵂: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا، فَدَعَا بِشَرَابٍ فَشَرِبَ، ثُمَّ نَاوَلَهَا فَشَرِبَتْ. فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَمَا إِنِّي كُنْتُ صَائِمَةً، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الصَّائِمُ الْمُتَطَوِّعُ أَمِيْنُ نَفْسِهِ، إِنْ شَاءَ صَامَ وَإِنْ شَاءَ أَفْطَرَ».

قَالَ شُعْبَةُ: قُلْتُ لَهُ: أَنْتَ سَمِعْتَ هَذَا مِنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂؟ قَالَ: لَا، أَخْبَرَنِي أَبُو صَالِحٍ وَأَهْلُنَا عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂.

وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سِمَاكٍ فَقَالَ: عَنْ هَارُوْنَ بْنِ بِنْتِ أُمِّ هَانِئٍ، عَنْ أُمِّ هَانِئٍ ﵂. وَرِوَايَةُ شُعْبَةَ أَحْسَنُ، هَكَذَا حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَمِيْنُ نَفْسِهِ».

عرف = وقال الشافعي ﵀: لا قضاء إن أفطر المتنفل، وفي كتب الحنابلة مثل ما في كتب الشافعية، ولكن في كتاب الصلاة لأحمد بن حنبل ﵀ تصريح أن المتنفل في الصوم والصلاة يتمهما ويلزمان بالشروع، وأما مسألة الإفطار ففي ظاهر الرواية جواز إفطاره بالعذر، والضيافة عذر للضيف والمضيف، وفي "الكنز": في رواية عن أبي حنيفة يجوز الإفطار بلا عذر أيضاً، وكذلك في "منتقى الحاكم الشهيد"، والجمع بين الروايتين: أن الإفطار بلا عذر جائز، ولكنه غير مرضي، والمفهوم من الأحاديث جوازه بلا عذر، وأما تفقه أبي حنيفة ﵀ فهو أن الشروع بمنزلة النذر، والنذر لازم إجماعاً، ولكن التحريمة كالنذر القولي في الصلاة لا الصوم، والله أعلم.

وحَدَّثَنَا غَيْرُ مَحْمُودٍ عَنْ أَبِي دَاوُدَ، فَقَالَ: «أَمِيْرُ نَفْسِهِ، أَوْ أَمِيْنُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِّ، وَهَكَذَا رُوِيَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ عَنْ شُعْبَةَ: «أَمِيْرُ أَوْ أَمِيْنُ نَفْسِهِ» عَلَى الشَّكِّ.

سهر عرف

٧٢٢ - حَدَّثَنَا* هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ يَحْيَى، عَنْ عَمَّتِهِ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها قَالَتْ: دَخَلَ عَلَيَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَوْمًا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ».

حلي

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ قَبْلَ رَقْمِ: (٧٢٢): [بَابُ صِيَامِ الْمُتَطَوِّعِ بِغَيْرِ تَبْيِيْتٍ].

سهر: قوله: أمير نفسه أو أمين نفسه على الشك: وقوله: "إن شاء صام وإن شاء أفطر"، تأويله أن له أن يفطر نظرًا إلى ما يبدو له من الأمور التي اؤتمن عليها، كالذي يضيف يومًا أو ينزل بقوم وهم يحبّون أن يفطر، أو يرى في ترك الإفطار استيحاشًا من جانب صاحبه، فله أن يساعده على هون من غير حرج، وهو أمين نفسه راعيًا شرائط الأمانة فيما يتوخاه، وهذا معنى قوله: "فلا يضرك"، وليس في أحد القولين دليل على أن القضاء غير واجب عليه بعد الالتزام، لا سيما قد ورد في الحديث الأمر بقضائه، كما سيجيء بعد، كذا في "اللمعات".

عرف: بيان زيادة ذكر القضاء في حديث عائشة رضي الله عنها والمراد من حديث الباب: قوله: أمير نفسه إلخ: في حديث عائشة رضي الله عنها في "كتاب الطحاوي"، ذكر القضاء أيضاً بسند الشافعي، والسند صحيح غاية الصحة، وفيه: "سأصوم يوماً مكان ذلك" إلا أن في "معاني الآثار" قال محمد بن إدريس: سمعت هذا الحديث عن سفيان بن عيينة، ولم يذكر لفظ "سأصوم مكان ذلك يوما إلخ"، ثم قبل وفاته بسنة لما كررت عليه، زاد لفظ: "سأصوم يوماً مكان ذلك إلخ"، ومر عليه الحافظ في "التلخيص الحبير"، وقال: اختلط ابن عيينة قبل وفاته بسنة، وأنكره الذهبي من الأول إلى الآخر، ثم ذكر منشأ قول الحافظ ورده.

ثم أقول: رواه [رجلان] غير الشافعي رحمه الله أيضاً أحدهما في "الكبرى" للنسائي، وثانيهما في "سنن الدارقطني"، وأما حديث الباب أي "أمير نفسه إن شاء إلخ" فلا ينفي القضاء، وقال الزرقاني: إن مراد الحديث أنه أمير نفسه قبل الشروع في الصوم، وفي بعض الألفاظ: "أمين نفسه"، وظني أنه تصحيف من الناسخين، والله أعلم.

حلي: قوله: فإني صائم: قلت: فيه حجة جواز النية بالنهار.

٧٢٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ السَّرِيِّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ طَلْحَةَ ابْنِ يَحْيَى، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ طَلْحَةَ، عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رضي الله عنها قَالَتْ: إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ (مخففة من المثقلة) يَأْتِيْنِي فَيَقُوْلُ: «أَعِنْدَكِ غَدَاءٌ؟» فَأَقُوْلُ: لَا. فَيَقُوْلُ: «إِنِّي صَائِمٌ».

قَالَتْ: فَأَتَانِي يَوْمًا فَقُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّهُ قَدْ أُهْدِيَتْ لَنَا هَدِيَّةٌ، قَالَ: «وَمَا هِيَ؟» قُلْتُ: حَيْسٌ (سهر). قَالَ: «أَمَا إِنِّي أَصْبَحْتُ صَائِمًا»، قَالَتْ: ثُمَّ (سهر) أَكَلَ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

سهر: قوله: حيس: [تمر يخلط بسمن وأقط فيعجن شديدا ثم ينبذ منه نواة.]

قوله: ثم أكل: فيه أن إفطار صوم التطوّع جائز بلا عذر، وعليه الأكثر، وعند أبي حنيفة يجب إتمامه بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ﴾ (محمد: ٣٣)، وما في الحديث فمحمول على عذر.

* * * *

(٣٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيْجَابِ الْقَضَاءِ عَلَيْهِ عرف

٧٢٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا كَثِيْرُ بْنُ هِشَامٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ سهر عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنْتُ أَنَا وَحَفْصَةُ صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، فَجَاءَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ فَبَدَرَتْنِي إِلَيْهِ حَفْصَةُ، وَكَانَتْ ابْنَةَ أَبِيْهَا، سهر فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، إِنَّا كُنَّا صَائِمَتَيْنِ فَعُرِضَ لَنَا طَعَامٌ اشْتَهَيْنَاهُ فَأَكَلْنَا مِنْهُ، قَالَ: «اقْضِيَا يَوْمًا آخَرَ مَكَانَهُ». حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى صَالِحُ بْنُ أَبِي الْأَخْضَرِ وَمُحَمَّدُ بْنُ أَبِي حَفْصَةَ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مِثْلَ هَذَا.

وَرَوَى مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَمَعْمَرٌ وَعُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَزِيَادُ بْنُ سَعْدٍ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرُوْا فِيْهِ: «عَنْ عُرْوَةَ»، وَهَذَا أَصَحُّ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ فَقُلْتُ: أَحَدَّثَكَ عُرْوَةُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؟

سهر: قوله: برقان: بموحدة مضمومة فراء ساكنة فقاف. (مع)

قوله: فبدرتني إليه: أي سبقتني إليه ﷺ في الكلام، من بدرت الشيء بدورًا: أسرعت إليه، كذا في "الصحاح".

قوله: وكانت ابنة أبيها: تعني على خصال أبيها، أي كانت جريئة كأبيها.

عرف: حديث الباب دليل الأحناف والمالكية وحكم حديث الباب: قوله: باب إلخ: حديث الباب صريح لنا وللموالك، وقال الترمذي رحمه الله: إنه مرسل مالك بن أنس رحمه الله، والسند جيد، وأما الحديث السابق عن عائشة رضي الله عنها، ففي "معاني الآثار" فيه تصريح القضاء عن المزني عن الشافعي رحمه الله، ومر الكلام فيه.

حلي: قوله: اقضيا يومًا آخر مكانه: قلت: فيه حجة في وجوب قضاء التطوع، والقرينة على التطوع سؤالهما إياه، وإلا لم تسألا، ولا كان لهما حاجة إلى السؤال؛ لظهور حكمه، والإرسال لا يضر.

قَالَ: لَمْ أَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ فِي هَذَا شَيْئًا، وَلَكِنْ سَمِعْتُ فِي خِلَافَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ مِنْ نَاسٍ عَنْ بَعْضِ مَنْ سَأَلَ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ.

٧٢٥ - حَدَّثَنَا بِهَذَا عَلِيُّ بْنُ عِيْسَى بْنِ يَزِيْدَ الْبَغْدَادِيُّ، حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ عُبَادَةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ.

وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، فَرَأَوْا عَلَيْهِ الْقَضَاءَ إِذَا أَفْطَرَ. وَهُوَ قَوْلُ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

(٣٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي وِصَالِ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَ

عرف

٧٢٦ - حَدَّثَنَا بُنْدَارٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَصُوْمُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ إِلَّا شَعْبَانَ وَرَمَضَانَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

سهر: قوله: إلا شعبان ورمضان: قال الشيخ في "اللمعات": الظاهر أن سبب كثرة صومه ﷺ في شعبان من أجل فضله بقرب رمضان، وتحصيل صفاء الوقت وتنوير القلب المتهيئ بصوم رمضان، مع كونه ﷺ قويًا مغتذيًا بالأنوار والأسرار، كما يظهر من حديث صوم الوصال، ونهى الأمة للشفقة والرحم عليهم، على أن بعض المحقّقين صرّحوا بأن النهي إنما هو في حق الضعفاء ومن لم يقو على الصيام، ومن هذا ظهر محل حديث أبي هريرة رضي الله عنه الآتي المفيد للنهي عن الصوم بعد انتصاف شعبان النافي تتابع صومه وأكثريته، وهو أنه نهاهم شفقةً عليهم؛ ليتقووا على صيام الفرض، ويباشروا فيه بنشاط، وكان حاله ﷺ خلاف حال غيره كما قلنا، أو كان النهي منسوخًا، والوجه الأول هو المعتمد المختار، والله تعالى أعلم.

عرف: مدلول حديث الباب ووجه صيام النبي ﷺ: قوله: باب إلخ: حديث الباب يدل على صيامه عليه الصلاة والسلام في شعبان كله، ولكن في حديث عائشة رضي الله عنها تصريح أكثر شعبان، وأما وجه صيامه عليه السلام فهو قضاء أمهات المؤمنين ما فاتهن من الصيام لعذر الطمث أو غيره، ويفيد الشافعي إفادة شيء في أن تأخير قضاء رمضان إلى رمضان آخر لا ينبغي.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أُمِّ سَلَمَةَ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂ أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ فِي شَهْرٍ أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَانَ، كَانَ يَصُوْمُهُ إِلَّا قَلِيْلًا، بَلْ كَانَ يَصُوْمُهُ كُلَّهُ.

٧٢٧ - حَدَّثَنَا بِذَلِكَ هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ بِذَلِكَ.

وَرَوَى سَالِمٌ أَبُو النَّضْرِ وَغَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ نَحْوَ رِوَايَةِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو.

وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ: وهُوَ جَائِزٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ إِذَا صَامَ أَكْثَرَ الشَّهْرِ أَنْ يُقَالَ: «صَامَ الشَّهْرَ كُلَّهُ»، وَيُقَالُ: «قَامَ فُلَانٌ لَيْلَتَهُ أَجْمَعَ»، وَلَعَلَّهُ تَعَشَّى وَاشْتَغَلَ بِبَعْضِ أَمْرِهِ، كَأَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ قَدْ رَأَى كِلَا الْحَدِيْثَيْنِ مُتَّفِقَيْنِ، يَقُوْلُ: إِنَّمَا مَعْنَى هَذَا الْحَدِيْثِ أَنَّهُ كَانَ يَصُوْمُ أَكْثَرَ الشَّهْرِ.

سهر: قوله: كلا الحديثين: [أي رواية أكثر الشهر ورواية صوم الشهر كله.]

* * * *

(٣٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي مِنْ شَعْبَانَ لِحَالِ رَمَضَانَ

عرف

سهر

٧٢٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا بَقِيَ نِصْفٌ مِنْ شَعْبَانَ فَلَا تَصُومُوا».

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ. وَمَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ مُفْطِرًا، فَإِذَا بَقِيَ شَيْءٌ مِنْ شَعْبَانَ أَخَذَ فِي الصَّوْمِ لِحَالِ شَهْرِ رَمَضَانَ.

وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا يُشْبِهُ قَوْلَهُ، وَهَذَا حَيْثُ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا شَهْرَ رَمَضَانَ بِصِيَامٍ إِلَّا أَنْ يُوَافِقَ ذَلِكَ صَوْمًا كَانَ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ».

عرف حلي

سهر

وَقَدْ دَلَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّمَا الْكَرَاهِيَةُ عَلَى مَنْ يَتَعَمَّدُ الصِّيَامَ لِحَالِ رَمَضَانَ.

سهر: قوله: لحال رمضان: [أي لتعظيم رمضان كالسنن للفرائض.]

قوله: وهذا: أي دليل كراهية الأخذ في الصوم لحال شهر رمضان.

عرف: **محمل حديث الباب وبيان حكمه:** قوله: باب إلخ: أي لمعنى رمضان ورعاية رمضان، هذا الحديث في حق من يصوم بعد نصف شعبان، وأما فعله عليه الصلاة والسلام المار، فكان النبي ﷺ يأخذ في الصوم قبل نصف شعبان، وحديث الباب قوي أعله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله كما في "التهذيب"، وبوّب الطحاوي على هذا، وحاصل كلامه أن النهي الوارد في حديث الباب نهي إرشاد وشفقة.

التوفيق بين الروايتين: قوله: لا تقدموا شهر رمضان بصيام إلخ: أخرج المصنف في الأول: لا تقدموا شهر رمضان بيوم أو يومين، وأتى ههنا بلفظ "صيام". وأقول: إن لفظ "الصيام" مصدر، وليس جمع صوم، كما صرح أرباب اللغة.

حلي: قوله: لا تقدموا شهر رمضان بصيام: قلت: وقد جاء فضل في ذلك، فالأولى أن يقال: إن من فصل بيوم لا يكره، ومن وصل يكره.

(٣٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عرف

٧٢٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ هَارُوْنَ، حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: فَقَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ لَيْلَةً، فَخَرَجْتُ فَإِذَا هُوَ بِالْبَقِيْعِ سهر، فَقَالَ: «أَكُنْتِ تَخَافِيْنَ أَنْ يَحِيْفَ اللهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهُ؟» الحيف: الجور والظلم

قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ. فَقَالَ: «إِنَّ اللهَ تبارك وتعالى يَنْزِلُ سهر لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا، فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ سهر مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ عرف كَلْبٍ». فيه تتابع الإضافات

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ مِنْ حَدِيْثِ الْحَجَّاجِ، وَسَمِعْتُ مُحَمَّدًا يَقُوْلُ: يُضَعَّفُ هَذَا الْحَدِيْثُ، وَقَالَ: يَحْيَى ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عُرْوَةَ، قَالَ مُحَمَّدٌ: وَالْحَجَّاجُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيْرٍ.

سهر: قوله: بالبقيع: البقيع مقبرة أهل المدينة. قوله: ينزل ليلة النصف من شعبان: هي الليلة الخامسة عشر من شعبان، وتسمّى ليلة البراءة، وأما إيقاد السُرُج وغيرها من أدوات اللهو كما يفعله عوام الهند، فكان مأخوذاً من فعل الهنود في الدِوالي، ولا أصل له في الحديث. قوله: من عدد شعر غنم كلب: اسم قبيلة مشهورة بكثرة الغنم.

عرف: بيان ليلة البراءة: قوله: باب إلخ: هذه الليلة ليلة البراءة، وصح الروايات في فضل ليلة البراءة، وأما ما ذكر أرباب الكتب من الضعاف والمنكرات، فلا أصل لها.

تفسير الليلة المباركة المذكورة في القرآن: واختلف في الليلة المباركة المذكورة في القرآن، قيل: هي ليلة البراءة، وقيل: ليلة القدر، وتمسك القائل الثاني بأن في القرآن تصريح أنها في رمضان، وليلة البراءة ليست في رمضان، وتأول القائل الأول. قوله: غنم كلب: كلب قبيلة من قبائل العرب ذو غنم كثيرة.

حكم حديث الباب: وحديث الباب لم يبلغ الصحة؛ لأن في سنده حجاجا، وهو ابن أرطاة.

بيان أفضل ليالي السنة وأيامها: قال العلماء: إن أفضل ليالي السنة ليالي رمضان، وأفضل نُهُرها نُهُر ذي الحجة العشرة، وأفضل الأيام يوم عرفة، وأفضل أيام الأسبوع يوم جمعة، وعند "ابن ماجه": أن يوم الجمعة أفضل من يوم الفطر والأضحى.

(٣٩) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْمُحَرَّمِ

٧٣٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِمْيَرِيِّ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ صِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ شَهْرُ (سهر) اللهِ الْمُحَرَّمُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

٧٣١ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ النُّعْمَانِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ قَالَ: سَأَلَهُ رَجُلٌ، فَقَالَ: أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟

فَقَالَ لَهُ: مَا سَمِعْتُ أَحَدًا يَسْأَلُ عَنْ هَذَا إِلَّا رَجُلًا سَمِعْتُهُ يَسْأَلُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ وَأَنَا قَاعِدٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَيُّ شَهْرٍ تَأْمُرُنِي أَنْ أَصُوْمَ بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ؟ قَالَ: «إِنْ كُنْتَ صَائِمًا بَعْدَ شَهْرِ رَمَضَانَ، فَصُمْ الْمُحَرَّمَ، فَإِنَّهُ شَهْرُ اللهِ، فِيْهِ يَوْمٌ (سهر) تَابَ اللهُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ، وَيَتُوْبُ فِيْهِ عَلَى قَوْمٍ آخَرِيْنَ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا (عرف) حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

لعله إشارة إلى شهادة الحسين

سهر: قوله: شهر الله المحرم: أي صيام شهر الله المحرّم، وأضاف الشهر إلى الله تعظيمًا. (الطيبي)

قوله: تاب الله فيه على قوم: هم قوم موسى بنو إسرائيل، نجاهم الله من فرعون وأغرقه.

عرف: فضل صوم عاشوراء: قوله: باب إلخ: أي يوم عاشوراء، وفي نص الحديث أن صوم عاشوراء كفارة السنة.

حكم الحديث: قوله: حسن إلخ: حسنه الترمذي مع أن فيه نعمان بن سعد، وهو مجهول، وعبد الرحمن بن إسحاق الواسطي، وهو ضعيف.

* * * *

(٤٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عرف

٧٣٢ - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ دِيْنَارٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوْسَى وَطَلْقُ بْنُ غَنَّامٍ عَنْ شَيْبَانَ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ مِنْ غُرَّةِ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، وَقَلَّمَا كَانَ يُفْطِرُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ. وَفِي الْبَابِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وأَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَبْدِ اللهِ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ. وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ الْجُمُعَةِ، وَإِنَّمَا يُكْرَهُ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لَا يَصُوْمُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ. قَالَ: وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ عَاصِمٍ هَذَا الْحَدِيْثَ وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

قوت: قوله: يصوم من غرةِ كل شهرٍ: قال العراقي: يحتمل أن يراد بغرة الشهر أوله وأن يراد الأيام الغر وهي البيض.

عرف: حكم صوم يوم الجمعة وقصة الإمام أبي حنيفة رحمه الله في حضوره دعوة فيها لهو: قوله: باب إلخ: يستحب صوم يوم الجمعة كما في "الدر المختار" إلا أن المحشِّين ترددوا في الاستحباب، وعندي: إن كان يتوهم فساد الاعتقاد لا يصوم، وإلا فيستحب، وهكذا يجمع في الروايات الفقهية والحديثية، وفي "شرح الوقاية" باب الحظر والإباحة: أن أبا حنيفة دعي لطعام، فذهب إلى الدعوة، ومعه أبو يوسف، فلما بلغا المدعى، وجد اللهو واللعب ثمه، فأكلا في ناحية من المكان ورجعا، ثم بعده بمدة دعي أبو حنيفة، وسمع أبو حنيفة أن في ذلك المكان لعباً، فرجع أبو حنيفة وأبو يوسف من الطريق، فسأل أبو يوسف عن أكله الطعام في المكان الأول لا في المكان الثاني، قال أبو حنيفة: لأن الآن اتخذني الناس مقتداهم.

* * * *

(٤١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَحْدَهُ

٧٣٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَصُومُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ يَصُومَ قَبْلَهُ أَوْ يَصُومَ بَعْدَهُ». وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَجَابِرٍ وَجُنَادَةَ الْأَزْدِيِّ وَجُوَيْرِيَةَ وَأَنَسٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

سهر شيخ

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُونَ أَنْ يَخْتَصَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ لَا يَصُومُ قَبْلَهُ وَلَا بَعْدَهُ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

حلي

سهر: قوله: لا يصوم أحدكم يوم الجمعة: قال الشيخ في "اللمعات": نهى عن صومه؛ لئلا يحصل له ضعف يمنعه عن إقامة وظائف الجمعة وأورادها، وهذا الوجه اختاره النووي. وقيل: علة النهي ترك موافقة اليهود في يوم واحد من أيام الأسبوع، يعني عظمة اليهود السبت، فلا تعظموا الجمعة خاصةً بصيام وقيام، وقيل غير ذلك، والله تعالى أعلم بالصواب.

حلي: قوله: يكرهون أن يختص يوم الجمعة: قلت: بأن يعتمد غير القربة قربة، وهو معنى الكراهة، فهو لسهولة ونحوها لا يكره، وهو محمل قول بعض الحنفية: إنه لا يكره.

شيخ: قوله: لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا أن يصوم قبله أو يصوم بعده: قيل في وجه كراهية صوم يوم الجمعة: لوجوبه النقصان في الاهتمام بالجمعة، وهذا ليس بسديد؛ لأنه موجود فيما إذا صام بيوم قبله وبعده، فالأولى أن يقال: إن الشارع لم يخصص الجمعة من بين الأيام للصوم، فليس لنا أن نخصصه بفضيلة؛ فإن هذا هي البدعة، ورجح النووي التأويل الأول، وأجاب عن الاعتراض بأن الله يقويه ببركة الصوم في هذه الأيام على اهتمام الجمعة، فإذاً يهتم الجمعة، وهذا معنى قول ابن عمر ﷺ: لا أصومه ولا آمر به ولا أنهى عنه.

* * * *

(٤٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ السَّبْتِ

٧٣٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيْبٍ عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُسْرٍ، عَنْ أُخْتِهِ رضي الله عنهما: أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُوْمُوْا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِيْمَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ أَوْ عُوْدَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضُغْهُ».

سهر قوت

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَمَعْنَى الكَرَاهِيَةِ فِي هَذَا أَنْ يَخْتَصَّ الرَّجُلُ يَوْمَ السَّبْتِ بِصِيَامٍ؛ لِأَنَّ الْيَهُوْدَ يُعَظِّمُوْنَ يَوْمَ السَّبْتِ.

سهر: قوله: لا تصوموا يوم السبت: المراد بالنهي إفراد السبت بالصوم لا الصوم مطلقًا؛ لما سبق من حديث أبي هريرة، والداعي إليه مخالفة اليهود، وفي معنى المستثنى ما وافق سنة مؤكدة، كما إذا كان السبت يوم عرفة أو عاشوراء؛ للأحاديث الصحاح التي وردت فيها، واتفق الجمهور على أن هذا النهي ونهي إفراد الجمعة لكراهة تنزيه لا تحريم. (الطيبي)

قوله: لحاء عنبة: هو كـ"كساء" ممدودًا: قشر الشجر، والعنبة هي الحبّة من العنب، وبناؤها من نوادر الأبنية، وأريد بالعنبة ههنا الحبّة، أو القضابة منها على الاتّساع، كذا قاله الطيبي.

قوت: قوله: لحاء: بكسراللام، وبالحاء المهملة، والمدّ: قشر الشجرة، "فليمضغه" بضم الضاد المعجمة وفتحها لغتان. وفي رواية "ابن ماجه": "فليمصه".

* * * *

(٤٣) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي صَوْمِ يَوْمِ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ

٧٣٥ - حَدَّثَنَا أَبُو حَفْصٍ عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ الْفَلَّاسُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ دَاوُدَ عَنْ ثَوْرِ ابْنِ يَزِيْدَ، عَنْ خَالِدِ بْنِ مَعْدَانَ، عَنْ رَبِيْعَةَ الْجُرَشِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَتَحَرَّى صَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ حَفْصَةَ وَأَبِي قَتَادَةَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ﵃ قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﵂ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٧٣٦ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ وَمُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُوْرٍ، عَنْ خَيْثَمَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ[سهر] مِنَ الشَّهْرِ السَّبْتَ وَالْأَحَدَ وَالْاِثْنَيْنِ، وَمِنَ الشَّهْرِ الْآخَرِ الثُّلَاثَاءَ وَالْأَرْبِعَاءَ وَالْخَمِيْسَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَرَوَى عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ سُفْيَانَ، وَلَمْ يَرْفَعْهُ.

سهر: قوله: يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين إلخ: أراد ﷺ أن يبيّن سنة صوم جميع أيام الأسبوع، فصام من شهر السبت والأحد والاثنين، ومن شهر آخر الثلاثاء والأربعاء والخميس، وإنما لم يصُم جميع هذه الستة متوالية؛ كَيلا يشق على الأمة الاقتداء، ولم يكن في هذا الحديث ذكر يوم الجمعة، وقد ذكر في حديث آخر قبل هذا. (الطيبي)

عرف: وجه تخصيصه ﷺ يوم الاثنين والخميس بالصوم: قوله: باب إلخ: لم تكن عادته ﷺ في الصوم مستمرة، وأتى النسائي بالروايات الكثيرة في صيامه ﷺ، وأما وجه صوم يوم الاثنين ففي رواية عن ابن عباس ﵄ بسند قوي: أنه ﷺ ولد يوم الاثنين، وارتحل إلى دار البقاء يوم الاثنين، ودخل المدينة أي قباء يوم الاثنين، ولأن يوم الاثنين والخميس ترفع الأعمال إلى الله تعالى.

وفي الأحاديث ما يدل على رفع الأعمال كل يوم وكل يوم الاثنين وكل يوم الخميس وكل ليلة البراءة وفي الأيام الأخر، ولعل الفهارس مختلفة كما تكون في الدواوين والدفاتر.

٧٣٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ رِفَاعَةَ، عَنْ سُهَيْلِ ابْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ وَالْخَمِيْسِ، فَأُحِبُّ أَنْ يُعْرَضَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِمٌ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ.

(٤٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الْأَرْبِعَاءِ وَالْخَمِيْسِ

عرف

٧٣٨ - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْحَرِيْرِيُّ وَمُحَمَّدُ بْنُ مَدُّوْيَه قَالَا: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ابْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ سَلْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْمُسْلِمِ[1] الْقُرَشِيِّ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ قَالَ: سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ ﷺ عَنْ صِيَامِ الدَّهْرِ، فَقَالَ: «إِنَّ لِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا، ثُمَّ قَالَ: صُمْ رَمَضَانَ وَالَّذِي يَلِيْهِ وَكُلَّ أَرْبِعَاءَ وَخَمِيْسٍ، فَإِذَا أَنْتَ قَدْ صُمْتَ الدَّهْرَ وَأَفْطَرْتَ».

عرف

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ مُسْلِمٍ الْقُرَشِيِّ ﷺ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ هَارُوْنَ ابْنِ سَلْمَانَ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ أَبِيْهِ ﷺ.

---

(١) في النسخة الهندية: "عبيد الله المسلم" بدل قوله: "عبيد الله بن المسلم".

عرف: ضبط كلمة الأربعاء: قوله: باب إلخ: الأربعاء: بكسر الباء، ولفظ الأربعاء في حديث الباب غير منصرف مع دخول لفظ "الكل" عليه؛ لأن وجه عدم انصرافه الألف الممدودة، وصيرورة غير المنصرف منصرفا بعد إضافة "كل" إليه في غير ما علة انصرافه الألف الممدودة.

قوله: صمت الدهر إلخ: أي صوم الدهر تنزيلاً، وسيجيء البحث فيه عن قريب.

(٤٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ

٧٣٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ ابْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ رضي الله عنه.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ اسْتَحَبَّ أَهْلُ الْعِلْمِ صِيَامَ يَوْمِ عَرَفَةَ إِلَّا بِعَرَفَةَ.

(٤٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ

٧٤٠ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ عُلَيَّةَ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَفْطَرَ بِعَرَفَةَ، وَأَرْسَلَتْ إِلَيْهِ أُمُّ الْفَضْلِ بِلَبَنٍ فَشَرِبَ.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَأُمِّ الْفَضْلِ رضي الله عنهم.

سهر: قوله: عبد الله بن معبد الزمّاني: بكسر الزاء وتشديد الميم وبنون، بصري، ثقة من الثالثة. (التقريب)

قوله: أحتسب على الله: أي أعد أجره على الله بفضله وكرمه، وضع هذه الجملة موضع "أرجو من الله" مبالغةً.

قوله: أن يكفّر السنة التي بعده: فإن قيل: كيف يكون أن يكفر السنة التي بعده مع أنه ليس للرجل ذنب تلك السنة بعد؟ قيل: معناه: يحفظه الله تعالى أن يذنب، أو يعطيه من الرحمة الثواب بقدر ما يكون كفارة السنة الماضية والسنة القابلة إذا جاءت واتفق له فيها ذنوب. (المصابيح)

قوله: بعرفة: [لئلا يحرم عن فضيلة الدعاء بعروض الضعف في حالة الصوم وإلا ليس بمنهي.]

شيخ: قوله: باب ما جاء في كراهية إلخ: علم من جميع الأحاديث أن الصوم في عرفة ليس فيه قباحة صلبية، بل القباحة عارضية، يعني الضعف بسبب الصوم عن الاجتهاد في الدعاء، فلو كان رجل قوي لم يضعف عن الاجتهاد في أداء النسك والدعاء، فلا بأس أن يصوم. وقال شيخنا مدّ ظله في وجه كراهية الصوم بعرفة: إن في الصوم استغناء؛ لأنه شبه بأفعال الله تعالى، وفي أركان الحج ذلة معلومة بالمشاهدة من عريان الرأس والرجلين والسعي وغيرها، فلا يجتمعان.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ ابْنِ عُمَرَ ﷺ قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ - يَعْنِي يَوْمَ عَرَفَةَ - وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ.*

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَسْتَحِبُّوْنَ الْإِفْطَارَ بِعَرَفَةَ؛ لِيَتَقَوَّى بِهِ الرَّجُلُ عَلَى الدُّعَاءِ، وَقَدْ صَامَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ يَوْمَ عَرَفَةَ بِعَرَفَةَ.

٧٤١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ وَعَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ وَإِسْمَاعِيْلُ ابْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ ﷺ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ عَرَفَةَ، قَالَ: حَجَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ أَبِي بَكْرٍ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَمَعَ عُثْمَانَ فَلَمْ يَصُمْهُ، وَأَنَا لَا أَصُوْمُهُ وَلَا آمُرُ بِهِ وَلَا أَنْهَى عَنْهُ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَأَبُو نَجِيْحٍ اسْمُهُ يَسَارٌ، وَقَدْ سَمِعَ مِنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيْحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ رَجُلٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ﷺ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «وَمَعَ عُمَرَ فَلَمْ يَصُمْهُ»: [وَمَعَ عُثمان فَلَمْ يَصُمْهُ].

سهر: قوله: صام بعض أهل العلم يوم عرفة: قال محمد في "الموطأ": من شاء صام يوم عرفة، ومن شاء أفطر، إنما صومه تطوّع، فإن كان إذا صامه يضعفه ذلك عن الدعاء في ذلك اليوم، فالإفطار أفضل من الصوم.

* * * *

(٤٧) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي الْحَثِّ عَلَى صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

٧٤٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيْرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ الزِّمَّانِيِّ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «صِيَامُ[سهر] يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ إِنِّي أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ».

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَمُحَمَّدِ بْنِ صَيْفِيٍّ وَسَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ وَهِنْدِ بْنِ أَسْمَاءَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَالرُّبَيِّعِ بِنْتِ مُعَوِّذِ ابْنِ عَفْرَاءَ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَلَمَةَ الْخُزَاعِيِّ عَنْ عَمِّهِ وَعَبْدِ اللهِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ، ذَكَرُوْا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ حَثَّ عَلَى صِيَامِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: لَا نَعْلَمُ فِي شَيْءٍ مِنَ الرِّوَايَاتِ أَنَّهُ قَالَ: «صِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ كَفَّارَةُ سَنَةٍ» إِلَّا فِي حَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ، وَبِحَدِيْثِ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ يَقُوْلُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: صيام يوم عاشوراء: قال محمد في "الموطأ": صيام يوم عاشوراء كان واجبًا قبل أن يفترض رمضان، ثم نسخه شهر رمضان، فهو تطوّع، من شاء صامه ومن شاء لم يصُمه، وهو قول أبي حنيفة والعامّة.

عرف: **تحقيق عاشوراء وتغليط ما نسب إلى ابن عباس ﷺ والتأويل فيه:** قوله: باب إلخ: عاشوراء صفة الليل لا النهار، واليوم يكون في النهار، فقالوا: إن النُّهُر تكون تابعة ولاحقة بالليالي السابقة في أحكام الشريعة إلا في أيام الرمي في الحج، ونسب إلى ابن عباس ﷺ أن يوم عاشوراء اليوم التاسع. وأقول: إن هذه النسبة غلط، ثم تأولوا في ما نسبوا إلى ابن عباس ﷺ بأنه من قبيل أظماء الإبل، كما ذكره النووي في "شرح مسلم"؛ فإن العرب تسمون اليوم الخامس من أيام الورد ربعاء، وكذا في باقي الأيام على هذه النسبة، فيكون التاسع عشراء إلخ، وأظماء الإبل: الغب والثني والثلث والربع والخمس وهكذا.

وأقول: لا احتياج إلى هذه التأويلات؛ فإن مراده أن الصيام يوم التاسع أيضاً منضماً مع العاشر، لا أن يوم التاسع يوم عاشوراء، وكذلك مروي مرفوعاً وموقوفاً كما في "معاني الآثار"، عنه عليه السلام صوموه وصوموا قبله يوما وبعده يوما ولا تتشبهوا بيهود إلخ، وفي سنده محمد بن أبي ليلى، وأما الموقوف على ابن عباس ﷺ فإسناده قوي، وفي "كتاب الطحاوي" أيضاً بعض الروايات صارت موهمة إلى ما نسب إلى ابن عباس ﷺ. =

(٤٨) بَابُ عرف مَا جَاءَ فِي الرُّخْصَةِ فِي تَرْكِ صَوْمِ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ

٧٤٣ - حَدَّثَنَا هَارُوْنُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ عَاشُوْرَاءُ يَوْمًا تَصُوْمُهُ قُرَيْشٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ، وَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُهُ، فَلَمَّا قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ صَامَهُ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.

فَلَمَّا افْتُرِضَ رَمَضَانُ كَانَ رَمَضَانُ هُوَ الْفَرِيْضَةَ، وَتُرِكَ عَاشُوْرَاءُ، فَمَنْ شَاءَ صَامَهُ وَمَنْ شَاءَ تَرَكَهُ. وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَقَيْسِ بْنِ سَعْدٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَمُعَاوِيَةَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَهُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، لَا يَرَوْنَ صِيَامَ عَاشُوْرَاءَ وَاجِبًا، إِلَّا مَنْ رَغِبَ فِي صِيَامِهِ؛ لِمَا ذُكِرَ فِيْهِ مِنَ الْفَضْلِ.

عرف = **مراتب فضيلة صوم عاشوراء وتأويل ما في "الدر المختار"**: وحاصل الشريعة أن الأفضل صوم عاشوراء وصوم يوم قبله وبعده، ثم الأدون منه صوم عاشوراء مع صوم يوم قبله أو بعده، ثم الأدون صوم يوم عاشوراء فقط، والثلاثة عبادات عظمى، وأما ما في "الدر المختار" من كراهة صوم عاشوراء منفرداً تنزيهاً، فلا بد من التأويل فيه، أي أنها عبادة مفضولة من القسمين الباقيين، ولا يحكم بكراهته؛ فإنه عليه السلام صام مدة عمره صوم عاشوراء منفرداً، وتمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوماً معه، وكذلك في كلام "ملتقى الأبحر" حيث قال: إن الترجيع مكروه؛ فإن صاحب "البحر" قد صرح بأن الترجيع في الأذان ليس بسنة ولا مكروه، وكذلك في عبارة النووي حيث قال: إن نهي عمر وعثمان رضي الله عنهما عن القران والتمتع محمول على الكراهة تنزيهاً، فلا مخلص في هذه المذكورات من تأويل أنها عبادات مفضولة.

مشروعية صوم عاشوراء: قوله: باب إلخ: قال الطحاوي رحمه الله: إن صوم عاشوراء في بدء الإسلام كان فرضاً، ثم نسخت الفرضية، وبقي الاستحباب وأثبته بالروايات، وكذلك قال بعض الشافعية كما في "منهاج النووي شرح مسلم"، وهذا يفيدنا في مسألة التبييت كما مر آنفاً.

شيخ: قوله: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية: الخلاف بين أبي حنيفة والشافعي في أن أبا حنيفة يقول: إن صوم عاشوراء كان فرضًا [أي واجبا]، ثم نسخ برمضان، وعند الشافعي كان مسنونًا لا فرضًا، فالحديث حجّة على الشافعي.

(٤٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي عَاشُوْرَاءَ أَيُّ يَوْمٍ هُوَ

عرف شيخ

٧٤٤ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ وَأَبُو كُرَيْبٍ قَالَا: حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ حَاجِبِ بْنِ عُمَرَ، عَنِ الحَكَمِ بْنِ الْأَعْرَجِ قَالَ: انْتَهَيْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ رِدَاءَهُ فِي زَمْزَمَ، فَقُلْتُ: أَخْبِرْنِي عَنْ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ، أَيُّ يَوْمٍ أَصُوْمُهُ؟

فَقَالَ: إِذَا رَأَيْتَ هِلَالَ الْمُحَرَّمِ فَاعْدُدْ، ثُمَّ أَصْبِحْ مِنْ يَوْمِ التَّاسِعِ صَائِمًا. قَالَ: قُلْتُ: أَهَكَذَا كَانَ يَصُوْمُهُ مُحَمَّدٌ ﷺ؟ قَالَ: نَعَمْ.

عرف

عرف: قوله: باب إلخ: حديث الباب صار موهماً للناس إلى ما نسبوه إلى ابن عباس رضي الله عنهما.

قوله: قال نعم: أي تمنى هذا الفعل؛ لأنه صام حقيقةً.

الرد على من أنكر كون العاشوراء في عاشر المحرم: واعلم أن في هذا الباب إشكالاً أورده رجل من هذا العصر، وحاصله أن صوم عاشوراء فضله إنما هو لأنه يوم خلّص موسى عليه السلام من يد فرعون فيه، فالفضل باعتبار الشريعة الموسوية، وكان في اليهود حساب شمسياً، فكيف انتقل صوم عاشوراء إلى عاشر المحرم من الحساب القمري؟ والجواب: أن صوم عاشوراء في اليهود كان عاشر الشهر الأول، من السنة المسمى بتشرين الأول، فوضعه عليه السلام من الشهر الأول من سنتنا، وهو عاشر المحرم، وفي "المعجم" للطبراني: أنه عليه السلام لما دخل المدينة وجد اليهود صاموا عاشوراء، فسأل أي يوم هذا؟ قالوا: عاشوراء خلّص فيه موسى عليه السلام من يد فرعون، فقال النبي ﷺ: نحن أحق باتباع موسى عليه السلام، وكان دخل النبي ﷺ المدينة في الربيع الأول، ولا يمكن فيه عاشوراء المحرم، فلعله كان اتفق عاشر تشرين الأول بيوم دخوله عليه السلام من الربيع الأول، ثم لعل أمره بالصوم كان في عاشر المحرم.

اليهود كانوا عالمين بالحسابين الشمسي والقمري: ثم أقول: إن اليهود كان بعضهم كان يصوم عاشر تشرين، وبعضهم عاشر المحرم، فدل على أنهم عالمون الحسابين الشمسي والقمري، وكذلك روايات تدل على علمهم الحساب الشمسي والقمري، ويدل عليه القرآن العزيز: ﴿إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ﴾ (التوبة:٣٧) على ما فسر =

شيخ: قوله: باب ما جاء في عاشوراء أي يوم هو: الجمهور على أنه يوم عاشوراء من المحرم لقول ابن عباس مرفوعًا، قال: أمر عليه السلام بصوم عاشوراء يوم العاشر، وما قال ابن عباس: أصبح من يوم التاسع صائمًا، فلا يخالفه؛ لأنه يبين كيفية ترتيب الصوم، بأن يصوم من التاسع، وإن كان عاشوراء هو العاشر؛ تحرزًا عن تشبه اليهود.

٧٤٥ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ يُونُسَ عَنْ الحَسَنِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ قَالَ: أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِصَوْمِ عَاشُوْرَاءَ يَوْمَ الْعَاشِرِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ: فَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ التَّاسِعِ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: يَوْمُ الْعَاشِرِ. وَرُوِيَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «صُوْمُوا التَّاسِعَ وَالْعَاشِرَ، وَخَالِفُوْا الْيَهُودَ». وَبِهَذَا الْحَدِيْثِ يَقُوْلُ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر: قوله: وقد اختلف أهل العلم إلخ: قال الشيخ في "اللمعات": مراتب صوم المحرّم ثلاثة: الأفضل أن يصوم يوم العاشر ويومًا قبله ويومًا بعده، وقد جاء ذلك في حديث أحمد. وثانيها: أن يصوم التاسع والعاشر. وثالثها: أن يصوم العاشر فقط، وقد جاء في التاسع والعاشر أحاديث، ولهذا لم يجعلوه صوم العاشر والحادي عشر من المراتب، وإن كان مخالفة اليهود في هذه أيضًا، وكذا لا يجزئ التاسع من السنة.

قوله: ابن عباس: غرض ابن عباس الأمر بصيام التاسع أيضًا، لا أن اليوم التاسع هو يوم عاشوراء.

عرف = الزمخشري من الكبيسة، ويحولون الحساب القمري إلى الشمسي، وأيام السنة القمرية ثلاثمائة وأربعة وخمسون يوماً (٣٥٤)، وأيام السنة الشمسية ثلاث مائة وخمسة وستون يوماً وربع يوم (٣٦٥)، فبعد ثلاث سنين تزيد الشمسية على القمرية بشهر، فكان العرب يقولون بعد التحويل: نجعل صفراً محرماً؛ بناء على أن الكبيسة تصير ثلاثة عشر شهراً بعد ثلاث سنين، وكان الحرب في المحرم حراماً عليهم، وكذلك في الأربعة الحرم، فهذا التحويل هو النسيء لا فرض محرم صفراً بلا قاعدة وضابطة، هذا والله أعلم وعلمه أتم.

* * * *

(٥٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ الْعَشْرِ
عرف سهر

٧٤٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂ قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ قَطُّ.
قوت سهر عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَكَذَا رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂. وَرَوَى الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُهُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ مَنْصُوْرٍ عَنْ إِبْرَاهِيْمَ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لَمْ يُرَ صَائِمًا فِي الْعَشْرِ.

سهر: قوله: في صيام العشر: أي عشر ذي الحجة، والمراد منه هي التسعة؛ لأن صوم يوم الأضحى محرّم، وإنما أطلق لفظ العشر بناءً على التغليب.

قوله: قالت: ما رأيت النبي ﷺ إلخ: قال الشيخ في "اللمعات": وقد ثبت في الأحاديث فضيلة الصوم في هذه الأيام، وفضيلة مطلق العمل فيها، وثبت صومه ﷺ فيها، وحديث عائشة لا ينافيها؛ لأنها إنما أخبرت عن عدم رؤيتها، فلعلها لم تطلع على عشر صيام النبي ﷺ فيها، أو كان له مانع منه من مرض أو سفر أو غيرهما، وجاء في "صحيح البخاري": أنه قال: قال رسول الله ﷺ: ما من أيام العمل الصالح فيهن أفضل من هذه الأيام، وفي "صحيح أبي عوانة" و"صحيح ابن حبان" عن جابر ﵁: ما من أيام أفضل من عشر ذي الحجة، ولو نذر أحد صيام أفضل أيام السنة، انصرف إلى هذه الأيام، وإن نذر صوم يوم أفضل من سائر الأيام فإلى يوم عرفة، وإن نذر صوم يوم أفضل من الأسبوع فإلى يوم الجمعة، والمختار أن أيام هذه العشرة أفضل؛ لما فيها من يوم عرفة، وليالي عشرة رمضان؛ لما فيها من ليلة القدر، وهذا هو القول الفصل، انتهى كلام الشيخ.

قوت: قوله: عن عائشة قالت ما رأيتُ النَّبي ﷺ صائما في العشر قط: قال العراقي: جاء في حديث آخر إثبات صومه فيه، روى أبو داود والنسائي عن بعض أزواج النَّبي ﷺ قالت: كان النَّبي ﷺ يصوم تسع ذي الحجة، ويوم عاشوراء. قال البيهقي بعد تخريج الحديثين: والمثبت أولى من النافي.

عرف: قوله: باب إلخ: أي عشر ذي الحجة، ومر بعض الكلام المتعلق بهذا الباب من صدق عشرة أيام.

تأويل قول عائشة ﵂: قوله: صائماً في العشر قط إلخ: قالوا: إن هذا بيان علم عائشة ﵂ بأن العشر متفق في نوبة غيرها من أمهات المؤمنين، وإلا فصح صومه ﷺ صوم العشر، وقيل: إن في رواية عائشة ﵂ تصحيفاً والأصل ما رُئيَ رسول الله ﷺ، أي ما رآه صائماً غيري، أي غير عائشة ﵂، والله أعلم.

وَرَوَى أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ: «عَنْ الأَسْوَدِ»، وَقَدْ اخْتَلَفُوْا عَلَى مَنْصُوْرٍ فِي الْحَدِيْثِ. وَرِوَايَةُ الْأَعْمَشِ أَصَحُّ وَأَوْصَلُ إِسْنَادًا. قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا بَكْرٍ مُحَمَّدَ بْنَ أَبَانَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ وَكِيْعًا يَقُوْلُ: الْأَعْمَشُ أَحْفَظُ لِإِسْنَادِ إِبْرَاهِيْمَ مِنْ مَنْصُوْرٍ.

(٥١) بَابُ[عرف] مَا جَاءَ فِي الْعَمَلِ فِي أَيَّامِ الْعَشْرِ

٧٤٧ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ الأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمٍ - وَهُوَ ابْنُ أَبِي عِمْرَانَ الْبَطِيْنُ - عَنْ سَعِيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيْهِنَّ أَحَبُّ إِلَى اللهِ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ».

فَقَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ، إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَجَابِرٍ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ.

٧٤٨ - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مَسْعُوْدُ بْنُ وَاصِلٍ عَنْ نَهَّاسِ ابْنِ قَهْمٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:

عرف: خوض العلماء في إعراب حديث الباب: قوله: باب إلخ: تحير الناس في حديث الباب، وقالوا بإجراء مسألة الكحل، أي الجهاد في هذه الأيام أفضل من الجهاد في غيرها من الأيام. أقول: لا احتياج إلى هذا التكلف، بل يستقرأ عمله عليه الصلاة والسلام وعمل السلف، وما وجدناه إلا الصوم والتكبيرات، وكان بعض السلف يكبرون إرسالاً غير تكبيرات العيد، وبعد الخمس من الصلوات، فيقال: إن الفعلين المذكورين أفضل من غيرهما في سائر الأيام، ومن الجهاد في سائر الأيام أيضاً.

«مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَى اللهِ أَنْ يُتَعَبَّدَ لَهُ فِيهَا مِنْ عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ، يَعْدِلُ صِيَامُ كُلِّ يَوْمٍ مِنْهَا صِيَامَ سَنَةٍ، وَقِيَامُ كُلِّ لَيْلَةٍ مِنْهَا بِقِيَامِ لَيْلَةِ الْقَدْرِ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ مَسْعُوْدِ بْنِ وَاصِلٍ عَنْ النَّهَّاسِ. وَسَأَلْتُ مُحَمَّدًا عَنْ هَذَا الْحَدِيْثِ فَلَمْ يَعْرِفْهُ مِنْ غَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مِثْلَ هَذَا، وَقَالَ: قَدْ رُوِيَ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ شَيْءٌ مِنْ هَذَا.*

(٥٢) بَابُ مَا جَاءَ فِي صِيَامِ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ عرف

٧٤٩ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيْعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ عَنْ عُمَرَ ابْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ رَمَضَانَ (كـ"فلس") ثُمَّ أَتْبَعَهُ بِستٍّ مِنْ شَوَّالٍ، فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ (سهر عرف)». وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَثَوْبَانَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي أَيُّوْبَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «شَيْءٌ مِنْ هَذَا»: [وَقَدْ تَكَلَّمَ يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ فِي نَهَّاسِ بْنِ قَهْمٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.]

سهر: قوله: فذلك صيام الدهر: وذلك لعله لأن الحسنة بعشرة أمثالها، فشهر رمضان قام مقام عشرة شهور، وستة أيام بمنزلة شهرين، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: **استحباب صيام ستة أيام متفرقاً**: قوله: باب إلخ: قال أبو يوسف رحمه الله: يستحب ستة أيام متفرقاً، ويجوز متوالياً أيضاً.

وجه كون ذلك صيام الدهر: قوله: فذلك صيام الدهر إلخ: أي تنزيلاً لضابطة الحسنة بعشرة أمثالها؛ فإنه إذا صام رمضان يكون أجر عشرة أشهر، وبقي شهران، وإذا ضربنا ستة في عشرة حصل ستون يوماً.

صور صيام الدهر: ولصوم الدهر أنواع عديدة مثل صوم ثلاثة أيام بيض من كل شهر، وضابطة الحسنة بعشرة أمثالها من خصوص الأمة المرحومة أهدي به النبي ﷺ في ليلة الإسراء، كما رواه مسلم في صحيحه، قال النبي ﷺ: =

وَقَدْ اسْتَحَبَّ قَوْمٌ صِيَامَ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ لِهَذَا الْحَدِيْثِ. وَقَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: هُوَ حَسَنٌ مِثْلُ صِيَامِ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ. قَالَ ابْنُ الْمُبَارَكِ: وَيُرْوَى فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ: «وَيُلْحَقُ هَذَا الصِّيَامُ بِرَمَضَانَ». وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ أَنْ يَكُوْنَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ. حلي أي قوله: ويلحق

وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ أَنَّهُ قَالَ: إِنْ صَامَ سِتَّةَ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ مُتَفَرِّقًا فَهُوَ جَائِزٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ وَسَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ عُمَرَ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي أَيُّوْبَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ هَذَا. وَرَوَى شُعْبَةُ عَنْ وَرْقَاءَ بْنِ عُمَرَ، عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ هَذَا الْحَدِيْثَ. وَسَعْدُ بْنُ سَعِيْدٍ هُوَ أَخُو يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ. وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيْثِ فِي سَعْدِ بْنِ سَعِيْدٍ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ»: [حَدَّثَنَا هَنَّادٌ قَالَ: أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْجُعْفِيُّ عَنْ إِسْرَائِيْلَ أَبِي مُوْسَى، عَنِ الحَسَنِ الْبَصْرِيِّ قَالَ: كَانَ إِذَا ذُكِرَ عِنْدَهُ صِيَامُ سِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ، فَيَقُوْلُ: وَاللهِ، لَقَدْ رَضِيَ اللهُ بِصِيَامِ هَذَا الشَّهْرِ عَنِ السَّنَةِ كُلِّهَا.]

عرف = أعطيت في ليلة الإسراء خواتيم البقرة والحسنة بعشر أمثالها، وصورة أخرى لصوم الدهر تنزيلاً، وهو أن يصوم يوماً في أول الشهر، ويوماً في وسط الشهر، ويوماً في آخر الشهر.

حلي: قوله: ويلحق هذا الصيام برمضان: قلت: فيه أن صوم ست من شوال مثل رمضان في الثواب.

* * * *

(٥٣) بَابُ عرف مَا جَاءَ فِي صَوْمِ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ

٧٥٠ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: عَهِدَ عرف إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ ﷺ ثَلَاثَةً: أَنْ لَا أَنَامَ سهر إِلَّا عَلَى وِتْرٍ، وَصَوْمَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ، وَأَنْ عرف أُصَلِّيَ الضُّحَى.

٧٥١ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، أَنْبَأَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْأَعْمَشِ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ بَسَّامٍ* سهر يُحَدِّثُ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا ذَرٍّ ﷺ يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يَا أَبَا ذَرٍّ، إِذَا صُمْتَ مِنَ الشَّهْرِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، فَصُمْ ثَلَاثَ سهر عَشْرَةَ وَأَرْبَعَ عَشْرَةَ وَخَمْسَ عَشْرَةَ».

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ شُعَيبٍ الْأَرْنَؤُوطِ: [سَامٍ] بَدْلَ قَوْلِهِ: «بَسَّامٍ».

سهر: قوله: لا أنام إلا على وتر: وفي "الطيبي": الإيتار قبل النوم إنما يستحبّ لمن لا يثق بالاستيقاظ في آخر الليل، فإن وثق فآخر الليل أفضل. قال الشيخ: ولعله اكتفى لأبي هريرة بأول الليل؛ لأنه كان يحفظ أحاديث رسول الله ﷺ ويستحضر محفوظاته، وكان يمضي جزء كثير من الليل فيه، وذلك أفضل؛ لأن الاشتغال بالعلم أفضل من العبادة، وهو السبب في الوصية له بأن يوتر قبل أن ينام.

قوله: بسام: بفتح الموحدة، وتشديد السين المهملة، وآخره ميم.

قوله: ثلاث عشرة إلخ: هي أيام الليالي البيض؛ لعدم غروب القمر فيها.

عرف: قوله: باب إلخ: هذا صوم الدهر تنزيلاً.

قوله: عهد إلي رسول الله إلخ: مثل عهده ﷺ هذا عهده إلى أبي الدرداء ﷺ.

توضيح ما في بعض نسخ "النسائي": قوله: وأن أصلي الضحى: في بعض نسخ "النسائي" بدل الضحى "الركعتين قبل الفجر"، وقال المحدثون: إن ما في "النسائي" غلط، وعندي لعل نسخة "النسائي" صحيحة، ويراد من قوله: "الضحى" ههنا الركعتان قبل الفجر، والله أعلم.

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَقُرَّةَ بْنِ إِيَاسٍ الْمُزَنِيِّ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ وَأَبِي عَقْرَبَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَعَائِشَةَ وَقَتَادَةَ بْنِ مِلْحَانَ وَعُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ وَجَرِيْرٍ رضي الله عنهم.

بكسر الميم وقيل: بفتحها

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَدِيْثِ: أَنَّ مَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ كَانَ كَمَنْ صَامَ الدَّهْرَ.

٧٥٢ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ صَامَ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَذَلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تَصْدِيْقَ ذَلِكَ فِي كِتَابِهِ: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ (الأنعام: ١٦٠) الْيَوْمُ بِعَشَرَةِ أَيَّامٍ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ أَبِي شِمْرٍ وَأَبِي التَّيَّاحِ، عَنْ أَبِي عُثْمَانَ، وَقَالَ: «عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ».

٧٥٣ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ يَزِيْدَ الرِّشْكِ، قَالَ: سَمِعْتُ مُعَاذَةَ قَالَتْ: قُلْتُ لِعَائِشَةَ رضي الله عنها: أَكَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَصُوْمُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ؟ قَالَتْ: نَعَمْ، قُلْتُ: مِنْ أَيِّهِ كَانَ يَصُوْمُ؟ قَالَتْ: كَانَ لَا يُبَالِي مِنْ أَيِّهِ صَامَ.

أي من أي يوم — من أي أيام الشهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. قَالَ: وَيَزِيْدُ الرِّشْكُ هُوَ يَزِيْدُ الضُّبَعِيُّ، وَهُوَ يَزِيْدُ الْقَاسِمُ، وَهُوَ الْقَسَّامُ. وَالرِّشْكُ هُوَ الْقَسَّامُ فِي لُغَةِ أَهْلِ الْبَصْرَةِ.

شيخ

شيخ: قوله: الرشك هو القسام: اختلف العلماء في سبب لقبه بالرشك، فقيل: معناه بالفارسية: القاسم، وقيل: الغيور، وقيل: كثير اللحية، وقيل: الرشك بالفارسية اسم العقرب؛ لأن العقرب دخلت في لحيته، فمكثت فيها ثلاثة أيام ثم علم؛ لأن اللحية كانت طويلة عظيمة.

(٥٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّوْمِ
عرف

٧٥٤ - حَدَّثَنَا عِمْرَانُ بْنُ مُوْسَى الْقَزَّازُ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ زَيْدٍ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ رَبَّكُمْ يَقُوْلُ: كُلُّ حَسَنَةٍ بِعَشْرِ أَمْثَالِهَا إِلَى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ، وَالصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ،
سهر شيخ
بلفظ المعروف

سهر: قوله: والصوم لي: إضافة تشريف وتكريم، كما في قوله تعالى: ﴿نَاقَةُ اللهِ﴾ مع أن العالم كله له سبحانه، وقيل: لم يعبد غيره تعالى بالصوم، وقيل: لأن الصوم بعيد من الرياء؛ لخفائه، بخلاف غيره من العبادات الظاهرة، وقيل: لأن الاستغناء عن الطعام وغيره من الشهوات من صفات الرب تعالى، فلما تقرّب الصائم إليه بما يوافق صفاته تعالى، أضافه إليه. (اللمعات)

عرف: **شرح قوله: "الصوم لي وأنا أجزي به"**: قوله: باب إلخ: حديث الباب حديث الصحيحين، وفي شرحه عشرة أقوال، ذكرها الحافظ، قيل: إن الصوم لم يكن في الجاهلية لغير الله، بخلاف السجود والحج والصدقات، وقيل: إن الصوم أمر عدمي وباطني لا يمكن الرياء فيه، بخلاف غيره من العبادات الظاهرة، وقيل: إن الصوم هو الإمساك عن الأكل والشرب، وهذا من صفات الله تعالى، ونسب إلى ابن عيينة أنه يقول: إن المراد أن كل عبادة تكون كفارة السيئات إلا الصوم، ويفيده بعض الروايات ويضره بعضها، وأما المضر له أخرجه الترمذي عن أبي هريرة ﷺ قال: قال رسول الله ﷺ: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصيام وصلاة وزكاة إلخ، فإن في هذا تصريح أن الصوم يؤخذ في الكفارة، والحديث قوي؛ فإن سنده سند حديث: إذا انتصف شعبان فلا صوم إلا عن رمضان، وهذا وإن أعله البعض، لكن لا من حيث السند.

وأقول: من تصدى إلى شرح حديث الباب يجب عليه أن يلاحظ في "البخاري" من الزيادة على حديث الباب في أبواب التوحيد: لكل عمل كفارة إلا الصوم؛ فإنه لي وأنا أجزي به، وهذا لفظ البخاري مختلف فيه بين الرواة والكتب، ففي أكثر نسخ "البخاري": لكل عمل كفارة إلا الصوم إلخ، فيكون المراد من العمل عملِ السيئة، وفي بعض النسخ وفي "مسند أحمد" وفي "كتاب الأسماء والصفات" للبيهقي: كل عمل كفارة إلخ، فيكون المراد من العمل عمل الخير، وظني أن الترجيح لما في "كتاب الأسماء والصفات" و"مسند أحمد"، وهو أفصح من حيث العربية، والمختار عندي =

شيخ: قوله: والصوم لي وأنا أجزي به: اختلف العلماء في بيان معنى الحديث؛ فإنه يخالف الظاهر؛ لأن جميع العبادات لله تعالى، والله تعالى يجزي جزاء جميع العبادات، فقيل في بيان معنى الجملة الأولى: إن في جميع العبادات حظ النفس، مثلاً في قراءة القرآن تنشيط السمع إن كان القارئ متلحنًا، وفي أداء الزكاة إشارة إلى الجود، وكذا في الحج، =

.....

عرف = في شرح الحديث قول ابن عيينة، وأما ما في "الترمذي" فمراده أن الصوم يؤخذ في حقوق العباد، ومراد حديث الباب أنه يؤخذ في حقوق الله تعالى وإن وضع سائر العبادات؛ لتكون كفارة، بخلاف الصوم وإن صار بالآخر مكفراً كما تدل روايات، منها: أن المصلي كمن يكون على شط نهر ويغتسل فيه كل يوم خمس مرات، فهل يبقى من درنه شيء؟ وفي الوضوء: من توضأ فخرجت الذنوب من عينيه وتحت أشفاره وأظفاره.

شيخ = وأما في الصوم فليس فيه حظ النفس بل ذلتها، حيث أمسكها عن لذات الأكل والشرب والجماع، فمعنى الحديث: "الصوم لي"؛ لأن فيه ليس حظ النفس، بخلاف بقية العبادات؛ لأن فيها نوع حظ للعابد، أو يقال: إن الكفار كانوا يعبدون الأصنام في زمان الجاهلية، مثلاً: كانوا يسجدون ويذبحون ويتطوفون ويتصدّقون لطواغيتهم، وأما الصوم فلا يصوم أحد للأصنام، وهذا معنى الصوم خاصّة لي، يعني أنها عبادة لا يعبد به غيره تعالى من الأصنام، بل هو خاصة لله تعالى، أو يقال: إن في بقية العبادات احتمال الرياء مثل الصلاة والزكاة.

وأما الصوم فهو أمر عدمي ليس فيه شائبة الرياء ما لم يقل بلسانه: إني صائم. فمعنى الحديث: "الصوم لي" يعني ليس فيه شائبة الرياء بخلاف غيره من العبادات، أو يقال: في الصوم تشبه بالبارئ تعالى؛ فإن الصوم عبارة عن إمساك الأشياء الثلاثة، والله تعالى منزه أيضًا من هذه الأشياء الثلاثة، فكان العبد في الصوم يشبه بصفة البارئ تعالى، وهذا معنى قوله: "الصوم لي"، يعني أن عبدي امتثل لأمري، وترك شهوات نفسه، وتشبه بي في صفاتي، أو يقال: أنا المنفرد بعلم ثواب الصوم لا غيري، بخلاف غيره من العبادات؛ فإن الله تعالى أظهر مقدار ثوابه على من شاء، وقيل: الإضافة إلى الله تعالى للتشريف كما في ﴿نَاقَةُ اللهِ﴾ مع أن العالم كله لله تعالى.

وأما الجملة الثانية: "أنا أجزي به" روي على وجهين: مبني للفاعل والمفعول، فعلى الأول: أنا أجزي جزاء الصوم بلا واسطة الملائكة، بخلاف بقية العبادات؛ فإن الملائكة يعطون جزاءها بحكمه تعالى وبقانونه المتعين، وفي إعطاء الثواب بلا واسطة الملائكة فضيلة ليست في وساطة الملائكة، وإن كان ما أعطى الله قليلاً بالنسبة إلى ما أعطاه بالواسطة؛ لأن إنعام السلطان على رجل بيده فخر وفضيلة ليس فيما أمره غيره فيعطيه، كما روي أن الشاه جهان سلطان الدهلي أعطى لوزيره الممتثل بأمره إنعامًا بيده شيئًا قليلاً، يعني (پنج دانه الايچى فقط)، فأظهر الوزير عليه فخره ومرتبته، وتصدّق بآلاف درهم على أن السلطان أكرمني بيده. وأيضًا لو كانت الملائكة يعطون الثواب، لكن يعطون ما أمروا به، ولا يقدرون أن يعطوا حبة زائدة على ما أمروا به، وأما لو كان الله معطيًا، ففيه فضل ليس في غيره؛ فإن العبد حريص سائل والله مجيب، معطٍ غير مانع، قادر، جواد، لا انتهاء لخزائن مغفرته وفضله، فيسأل مرارًا، ويعطي الله مرّة بعد أخرى إلى أن ينتهي العبد أعلى عليين، وهذا كما قال الداعي:

ما نيم پرگناه تو در پاے رحمتی جائیکہ فضل تست چہ باشد گناہ ما

وأما على البناء للمجهول، فمعناه: جزاء الصوم أنا نفسي لا غيري، بخلاف غيره من العبادات؛ فإن جزاءها الثواب لا ذات الله تبارك وتعالى سبحانه. [واعلم أن رواية البناء للمجهول ومعناه ما سمعته إلا عن أبي مخدومنا =

قوت عرف سهر سهر قوت حلي قوت عرف سهر
وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ مِنَ النَّارِ، وَلَخُلُوْفُ فَمِ الصَّائِمِ أَطْيَبُ عِنْدَ اللهِ مِنْ رِيْحِ الْمِسْكِ، وَإِنْ جَهِلَ
عرف سهر
عَلَى أَحَدِكُمْ جَاهِلٌ وَهُوَ صَائِمٌ، فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ».

سهر: قوله: جنة من النار: الجنّة: الترس، وهو يحتمل أن يراد به أن الصوم يدفع الرجل عن المعاصي؛ لأنه يكسر النفس، كما أن الجنّة تدفع السهم، وأن يراد به أن الصوم يدفع النار عن الصائم كالجنة. (الطيبي)
قوله: ولخلوف: [بالضم تغير فم الصائم وطيبه "عند الله" كناية عن قربه تعالى ورضاه عن الصائم، وقيل: يكون يوم القيامة أطيب منه كدم الشهيد.] قوله: وإن جهل إلخ: [الجهل كما يطلق على مقابل العلم كذلك يطلق على مقابل الحلم.] قوله: إني صائم: يراد به القول باللسان؛ ليندفع عنه خصمه، أي إذا كنت صائما لا يجوز لي =

قوت: قوله: والصوم جنة: بضم الجيم، أي ستر من النار. قوله: ولخلوف فم الصائم: بضم الخاء لا غير، هذا هو المعروف في كتب اللغة والحديث، ولم يحك صاحب "المحكم" و"الصحاح" غيره. قال القاضي عياض: "وكثير من الشيوخ يروونه بفتحها". قال الخطابي: وهو خطأ، والمراد به تغير طعم الفم وريحه؛ لتأخر الطعام.
قوله: أطيب عند الله من ريح المسك: قال الداودي: معناه أنه يثاب على الخلوف ما لا يثاب على رائحة المسك إذا تطيب للصلاة يوم الجمعة. وقال النووي: كأنه أصح ما قيل في معنى الحديث.

عرف: **المراد من حديث الباب**: قوله: والصوم جنة من النار إلخ: كنت أزعم أنه تكون بشكل الجنة وقاية في يوم القيامة حتى أن رأيت في "مسند أحمد": أن الرجل إذا يوضع في القبر تجيء الصلاة عن يمينه، والصدقة من تحت رجله، والقرآن من جانب رأسه، والصوم من جانب يساره، فعلمت أن مراد حديث الباب هو ما في "مسند أحمد".
قوله: وإن جهل إلخ: الجهل قد يكون مقابل الحلم أيضاً كما قال الشاعر الحماسي:

ألا لا يجهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا

وكذلك قال في "الحماسة":

وبعض الحلم عند الجهل للذلة إذعان

قوله: فليقل إلخ: أي في نفسه أو باللسان.

حلي: قوله: ولخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك: قلت: لا يزول بالسواك؛ لأن سببه البخار الصاعد من المعدة الخالية.

شيخ = المطاع مولانا الحافظ المولوي نور الحسن مدظله العالي ابن العلام الولي الكامل مولانا الحافظ المولوي عبد الخالق – طاب الله ثراه وجعل الجنة مثواه – باني جامعة الديوبند.]

وَفِي الْبَابِ عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَسَهْلِ بْنِ سَعْدٍ وَكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ وَسَلَامَةَ بْنِ قَيْصَرَ وَبَشِيْرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَّةِ. وَاسْمُ بَشِيْرٍ (قوت) زَحْمُ بْنُ مَعْبَدٍ، وَالْخَصَاصِيَّةُ هِيَ أُمُّهُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَحَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

٧٥٥ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «فِي الْجَنَّةِ بَابٌ يُدْعَى (سهر) الرَّيَّانَ، يُدْعَى (يسمى) لَهُ الصَّائِمُوْنَ، فَمَنْ كَانَ مِنَ الصَّائِمِيْنَ دَخَلَهُ، وَمَنْ دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَأْ أَبَدًا». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

٧٥٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيْزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ سُهَيْلِ[1] بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لِلصَّائِمِ (شيخ) فَرْحَتَانِ: فَرْحَةٌ حِيْنَ يُفْطِرُ، وَفَرْحَةٌ حِيْنَ يَلْقَى رَبَّهُ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) في النسخة الهندية: "سهل" بدل قوله: "سهيل".

سهر = أن أخاصمك بالشتم والهذيان، أو المراد به الكلام النفسي، بأن يتفكر أنه صائم، لا يجوز له أن يغضب ويهذي ويسبّ، قاله الطيبي، وقيل: إن كان فرضًا فالقول باللسان، وإن كان نفلاً فبالقلب؛ ليبعد عن الرياء، والله تعالى أعلم.

قوله: يُدعى الريّان: بفتح الراء وتشديد الياء التحتانية، بوزن فعلان، من الري، اسم علم لباب من أبواب الجنة مختص يدخله الصائمون، وقد روي: من دخله لم يظمأ أبدًا، واكتفى بذكر الريّ عن الشبع من حيث إنه يستلزم، أو لكونه أشقّ على الصائم. (اللمعات)

قوت: قوله: واسم بشير زحم: أي كان اسمه في الجاهلية زحمًا، فهاجر إلى رسول الله ﷺ فقال له: ما اسمك؟ قال: زحم، قال: بل أنت بشير، رواه أبو داود.

شيخ: قوله: للصائم فرحتان فرحة حين يفطر وفرحة حين يلقى ربه: الفرحة عند الإفطار؛ لأنه أدّى كما أمر به =

(٥٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي صَوْمِ الدَّهْرِ
عرف

٧٥٧ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَأَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ غَيْلَانَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَعْبَدٍ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: قِيْلَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، كَيْفَ بِمَنْ صَامَ الدَّهْرَ؟ قَالَ: «لَا صَامَ وَلَا أَفْطَرَ» أَوْ «لَمْ يَصُمْ وَلَمْ يُفْطِرْ».
سهر عرف شيخ
لأنه اعتاد

سهر: قوله: لا صام ولا أفطر: اختلفوا في توجيه معناه، فقيل: هذا دعاء عليه كراهةً لصنيعه، وزجرًا له عن فعله، والظاهر: أنه إخبار، فعدم إفطاره ظاهر، وأما عدم صومه فلمخالفته السنة، وقيل: لأنه يستلزم صوم الأيام المنهية، وهو حرام، وقيل: لأنه يتضرّر، وربما يفضي إلى إلقاء النفس إلى التهلكة، وإلى العجز عن الجهاد والحقوق الأخر. (اللمعات)

عرف: **حكم صوم الدهر وصوم الوصال والفرق بينهما**: قوله: باب إلخ: قال الحجازيون: إن صوم الدهر وصوم داود متساويان، وفي كتب الحنفية أن صوم الدهر مكروه تنزيهاً. أقول: إن صوم داود أفضل من صوم الدهر، والكلام في هذا الموضع في الدهر التحقيقي لا التنزيلي، وقال مصنف "الفتاوى الهندية": إن صوم الدهر وصوم الوصال واحد، وهذا غلط؛ فإن صوم الدهر الصوم كل السنة إلا خمسة أيام، والإفطار على كل غروب على الصوم المعروف، وأما صوم الوصال فلا يكون الإفطار فيه، ويصدق على صوم يومين بدون فصل الإفطار أيضاً، وباب الحظر والإباحة من تلك الفتاوى مملوء من الروايات الضعيفة؛ فإن مأخذه "كتاب مطالب المؤمنين" للمولوي بدر الدين اللاهوري، وهو رجل غير معتمد عليه، ثم الوصال على قسمين: وصال إلى السحر ووصال اليومين، والثاني منهي عنه؛ فإنه ورد به النهي وعذره ﷺ عن وصاله، وأما الوصال إلى السحر فقال ابن تيمية باستحبابه.

وأقول: لا بد من الجواز من جانب الأحناف؛ فإنهم لم يتعرضوا إلى الوصال إلى السحر، وقد صح ثبوته في حديث الصحيحين: لا تواصلوا وأيكم واصل يواصل إلى السحر.

قوله: لا صام ولا أفطر إلخ: عدم إفطاره ظاهر. =

شيخ = على وجه الكمال من غير نقصان؛ فإنه إذا أمر أحد بأمر فالمأمور لا يطمئن قلبه ما لم يتمّ؛ لأنه - والله أعلم - أتمّ المأمور به على ما أمر، أو يعرضه آفة في أثناء الامتثال، ويرضى أم لا؟ فإذا أتمّ كما أمر به يطمئن قلبه، ويفرح شكرًا على الامتثال، أو يفرح؛ لأنه يأكل بعد الإفطار ما تشتهي إليه نفسه.

قوله: لا صام ولا أفطر: يحتمل الإنشاء والإخبار، على الإخبار معناه: ليس بمفطر؛ لأنه صائم ظاهرًا، وليس بصائم أيضًا؛ لأن صيامه مخالف للسنة، أو لأنه لا يحصل الغرض الذي صار الصوم مشروعًا لأجله، يعني تكليف النفس، وسدّها عما تشتهي من الأكل والشرب والجماع؛ لأن التكليف إنما يحصل إذا كان مخالفا لعادته، =

.....

عرف = الاختلاف في عدم صومه والرد على التمسك بحديث الباب على كراهية صوم الدهر: والكلام في عدم صومه، ولا يمكن التمسك بحديث الباب على كراهة صوم الدهر؛ فإن الأحاديث صريحة في جواز صوم الدهر بلا كراهة، وقال قائل: "لا صام" أي كأنه لم يصم؛ لأنه بمنزلة من اعتاد أكل الطعام في وقت واحد، وقيل: إن أول الحديث أي "كيف بمن صام الدهر إلخ" عام أي الصوم مع صوم الأيام الخمسة أيضاً ولكنه غير صحيح؛ فإن صوم الأيام المنهية عنه خارج عن حديث الباب، ومكروه تحريماً، [حكى صاحب "البدائع" عن أبي يوسف أنه قال: سمعت من بعض الفقهاء أن صوم الدهر هو صوم السنة مع الأيام الخمسة، لكني أقول: إن صوم الدهر صادق بدون الأيام الخمسة أيضا، وحكم أبو يوسف بكراهته أو سنيته أو إباحته، فكيف يقول صاحب "الدر المختار" بالكراهة] وفي "فتح الباري" حديث قوي، ورواه ابن خزيمة: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا، قال الراوي: إنه ﷺ أشار بيده وقبض أصابعه كالجمع.

شرح حديث ابن خزيمة "من صام الدهر": وقال قائل: إن هذا الحديث يدل على كراهة صوم الدهر. أقول: إن هذا القول باطل؛ فإنا لو سلمنا بالفرض أن صوم الدهر مكروه، فلا يرد هذا الوعيد عليه؛ فإن شأن هذا الوعيد شأن أكبر الكبائر.

وقال قائل: إن المراد أن جهنم ضيقت عليه، تبعد عنه ولا تقربه، وقالوا: إن "على" بمعنى "عن". أقول: إن مراد الحديث بيان فضل صوم الدهر قطعاً، ولا احتياج إلى ما ارتكبوا من المجاز في "على"، بل تبقى "على" على حالها، ويدل الحديث على الوعد العظيم، ولا يمكن إدراكه إلا لمن له حذاقة بالعربية، ويؤيد قول القائل الثاني ما في الحديث: إن المؤمن إذا يمر على جهنم فتصيح جهنم أن أسرع؛ فإنك أطفأت ناري، ثم لأحد أن يقول: إن في حديث "فتح الباري" و"مسند أحمد" لا يجب أن يكون هو صوم الدهر التحقيقي، بل لعله صوم داودي أو صوم الدهر التنزيلي، والله أعلم. =

شيخ = وأما في الصوم الدهري فتصير عادتها الكف عن الأشياء، بل تكلف بالأكل والشرب؛ فإنا شاهدنا من كان صائم الدهر إذا أكل يومًا أخره فأين تكليف النفس فيه؟ بل التكليف أن تكون عادتها الاشتهاء، وأن تمنعها وتسدها عما تشتهي إليه. اختلف العلماء في كراهية صوم الدهر، فقال بعضهم - ومنهم الشافعي -: إن العلّة أنه يلزم صوم أيام منهي عنها، وأما بدون صوم أيام منهي عنها فليس بمكروه، وعند إمامنا أبي حنيفة بعد إخراج الأيام المنهي عنها مكروه أيضًا، ويصدق عليه صوم الدهر؛ لأن العلّة ليست لزوم صوم أيام منهي عنها؛ لأنها خارجة من أول الأمر بالنص الصريح؛ لأن صوم الدهر مكروه، وصوم العيدين حرام، فلا يدخل فيه من أول الأمر، فيكون المراد بصوم الدهر: ما سوى خمسة أيام، وكراهيته لعلة الشافعي تقتضي دخولها من أول الأمر، فنقول: بل كراهيته؛ لحديث: إن لنفسك عليك حقًّا، ولعينك عليك حقًّا، ولزوجك عليك حقًّا، فافهم.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيْرِ وَعِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ وَأَبِي مُوْسَى ﷺ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي قَتَادَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ صِيَامَ الدَّهْرِ،* وَقَالُوْا: إِنَّمَا يَكُوْنُ صِيَامُ الدَّهْرِ إِذَا لَمْ يُفْطِرْ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ الْأَضْحَى وَأَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، فَمَنْ أَفْطَرَ فِي هَذِهِ الْأَيَّامَ فَقَدْ خَرَجَ مِنْ حَدِّ الْكَرَاهِيَةِ، وَلَا يَكُوْنُ قَدْ صَامَ الدَّهْرَ كُلَّهُ. هَكَذَا رُوِيَ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ نَحْوًا مِنْ هَذَا، وَقَالَا: لَا يَجِبُ أَنْ يُفْطِرَ أَيَّامًا غَيْرَ هَذِهِ الْخَمْسَةِ الْأَيَّامِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: يَوْمِ الْفِطْرِ وَيَوْمِ الْأَضْحَى وَأَيَّامِ التَّشْرِيْقِ.

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «صِيَامَ الدَّهْرِ»: [وَأَجَازَهُ آخَرُوْنَ...].

عرف = ثم أقول: إن صوم داود أفضل من صوم الدهر، ووعده أعظم، ثم حديث الباب: لا صام ولا أفطر، يمكن في ظاهر الصورة أن يقال: إن مراد "لا صام" أنه لا يمكن له التعهد على صوم الدهر، ولا يداوم عليه، فكأنه لا صام، وفي الحديث: أحب الأعمال أدومها، وأما عدم التعهد على صوم الدهر فيدل عليه فعل عبد الله ابن عمرو بن العاص ﷺ فإنه ندم على عدم اختياره رخصته ﷺ، ونظير ما قلت في بيان ظاهر الصورة ما في بعض أحاديث جوامع الكلم: إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق - أي اعمل بالرخص - أيضاً فإن المنبت لا أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى، فمضمون هذا وتركيبه مثل حديث الباب.

وقال قائل: إن في فضل صوم الدهر أحاديث كثيرة؛ فإن إحالته الأيام البيض وستة شوال على صوم الدهر، يدل على فضل صوم الدهر وأنه عبادة عظيمة، وأما سرد الصوم فهو الصوم متوالياً مع الفطر على حينه، أي على كل مغرب ولا يجب فيه إكمال السنة كلها، فسرد الصوم أعم من صوم الدهر.

* * * *

(٥٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي سَرْدِ الصَّوْمِ

أي تتابعه وتواليه بلا فصل

٧٥٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ شَقِيْقٍ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها عَنْ صِيَامِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَتْ: كَانَ يَصُوْمُ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ صَامَ، وَيُفْطِرُ حَتَّى نَقُوْلَ: قَدْ أَفْطَرَ، وَمَا صَامَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ شَهْرًا كَامِلًا إِلَّا رَمَضَانَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَنَسٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهم. قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ رضي الله عنها حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٧٥٩ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيْلُ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ حُمَيْدٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه: أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ النَّبِيِّ ﷺ، قَالَ: كَانَ يَصُوْمُ مِنَ الشَّهْرِ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَنْ يُفْطِرَ مِنْهُ، وَيُفْطِرُ حَتَّى يُرَى أَنَّهُ لَا يُرِيْدُ أَنْ يَصُوْمَ مِنْهُ شَيْئًا، فَكُنْتَ لَا تَشَاءُ أَنْ تَرَاهُ مِنَ اللَّيْلِ مُصَلِّيًا إِلَّا رَأَيْتَهُ مُصَلِّيًا، وَلَا نَائِمًا إِلَّا رَأَيْتَهُ نَائِمًا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

أي يظن

سهر

٧٦٠ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مِسْعَرٍ وَسُفْيَانَ، عَنْ حَبِيْبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «أَفْضَلُ الصَّوْمِ صَوْمُ أَخِي دَاوُدَ، كَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، وَلَا يَفِرُّ إِذَا لَاقَى».

كمنبر

سهر قوت

سهر

سهر: قوله: إلا رأيته مصليا إلخ: فإن قلت: كيف يمكن هذا؟ قلت: غرضه أنه كان له الحالتان: يكثر هذه مرة وبالعكس. (مجمع البحار) قوله: أفضل: [أي من بعض الوجوه، وكان صوم النبي ﷺ أفضل من الوجوه الأخر]. قوله: ولا يفر إذا لاقى: أي العدو وقت الحرب. فإن قلت: ما مناسبة هذه الجملة بصدر الحديث؟ =

قوت: أفضل الصوم صوم أخي داود: قال الشيخ عز الدِّين بن عبد السلام في فتاواه: قوله ﷺ لعبد الله بن عمرو بن العاص: لا أفضل من ذلك معناه: لا أفضل لك من ذلك؛ لأنه قال له في الحديث: فإنك إذا فعلت ذلك نبهت =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو الْعَبَّاسِ هُوَ الشَّاعِرُ الْأَعْمَى، وَاسْمُهُ السَّائِبُ بْنُ فَرُّوْخَ. وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: أَفْضَلُ الصِّيَامِ أَنْ يَصُوْمَ يَوْمًا وَيُفْطِرَ يَوْمًا، وَيُقَالُ: هَذَا هُوَ أَشَدُّ الصِّيَامِ.

سهر = قلت: المناسبة أن الصوم الموصوف في صدر الحديث أشد الصوم؛ لما فيه من عدم اعتياد النفس بأحد الأمرين: الصوم والفطر، وهي أشد شيء على النفس، وهذا لا يتأتّى إلا لمن كان قوي القلب، قوي الجسم، وكذا قوله: "لا يفرّ إذا لاقى" لا يتّصف بهذا الوصف إلا من كان قويًا.

قوت = نفسك وغارت عينك، ولأن أكثر الصحابة ﷺ ما يسألون عن أفضل الأعمال إلا ليختاروه لأنفسهم، فكأنه قال: أيُّ الصوم أفضل لي؟ وقد سئل أي الأعمال أفضل؟ فقال: الجهاد في سبيل الله، وسأله آخر، أي الأعمال أفضل؟ فقال: بر الوالدين، وسأله آخر، فقال: الصلاة على أول وقتها؛ لأنه ﷺ فهم من كل أحد أن يسأل عن أي أعماله أفضل؟ فأجابه على ما فهم من قصده، فكأن كل واحد منهم يسأل عن أي الأعمال أفضل في حقي، فأجابه على ما فهم منه.

وهذا لفظ عام ورد على سبب خاص، واقترن به ما يدل قصده على سببه، وكذلك قوله: "أفضل الصيام صوم أخي داود" محمول على من يسأل، أي غَبُّ الصوم وتفريقه أفضل، ويجب أن يحمل على ما ذكرته؛ توفيقًا بين الأحاديث على حسب الإمكان، مع ما ذكرته من القرائن الدالة على أنهم ما سألوا عن الأفضل إلا ليختاروه لأنفسهم.

* * * *

(٥٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الصَّوْمِ يَوْمَ الْفِطْرِ وَيَوْمَ النَّحْرِ

عرف

٧٦١ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ يَحْيَى، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ﷺ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ صِيَامَيْنِ: صِيَامِ يَوْمِ الْأَضْحَى وَيَوْمِ الْفِطْرِ. وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ وَعَائِشَةَ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ وَأَنَسٍ ﷺ.

عرف: **اختلاف الأئمة في صيام الأيام الخمسة**: قوله: باب إلخ: صيام الأيام الخمسة مكروه تحريماً عندنا، والمكروه تحريماً قريب من الحرام أو حرام، كما قال محمد، وقال الحجازيون: إن صوم الخمسة حرام، ثم إن شرع فيه وأفسده بلا عذر فلا شيء عليه من القضاء، ولو أتمه صح شروعه مع ارتكابه المكروه تحريماً، وأما في الثواب فقولان كما مر، وفي رواية عن زفر: من شرع في الصلوات في الأوقات المكروهة ثم أفسدها، لا قضاء عليه، واختارها ابن همام في "تحرير الأصول"، ولو نذر الصوم في هذه الأيام صح نذره، ويصوم في الأيام الأُخر، وأما انعقاد النذر فيجب التلفظ باللسان، ولفظ "لله عليّ" أو كلمة الشرط والجزاء، وفي جزئية فقهية عن السرخسي ما يدل على أن لفظ "عليّ" فقط أيضاً قائم مقام "لله عليّ"، وفي رواية عن أبي يوسف رحمه الله: أن من نذر أن يصوم صوم يوم الاثنين مثلاً، فاتفق في ذلك اليوم العيد، صح نذره ويصوم يوماً آخر، ولو نذر صوم يوم العيد بالتعيين، فنذره باطل، وفي الصورة الأولى لو صام فبر وعصى.

وجه الفرق بين شروع الصلاة في الأوقات المكروهة وشروع الصوم في الأيام الخمسة المكروهة:

وكنت متردداً في وجه الفرق بين شروع الصلاة في الأوقات المكروهة؛ فإنها يجب قضاؤها إلا في رواية عن أبي يوسف، وبين شروع الصوم في الأيام الخمسة المكروهة؛ فإنه لا قضاء فيه إن لم ينذر، وقال البعض: إن في الصوم إذا أمسك ساعة فبعدها [بعد ساعة واحدة تكون الصائم عاصيا، بخلاف الصلاة؛ فإنه لا يكون فيها عاصيا إلا بعد صلاة ركعة واحدة] تكون الأجزاء متكررة، بخلاف الصلاة؛ فإنه ما لم يركع ركعة واحدة لا يقال له: إنه مصل، فإذا صلى ركعة واحدة فقد أدى قدراً معتداً به، فلا ينبغي إلغاؤه، و لم يكن هذا شافياً، حتى رأيت في "البدائع" عن أبي أحمد العياضي وجهين:

أحدهما: أن عدم جواز الصوم في الأيام الخمسة متفق عليه، لا يشذ عنهم شاذ، وأما جواز الصلاة في الأوقات المكروهة فمختلف فيه؛ فإن الشافعي يجوزها فيها إذا كانت ذات سبب.

وثانيهما: أن المصلي إذا شرع في الصلاة وكبر، فصارت تحريمته بمنزلة النذر، بخلاف الصوم؛ فإنه إذا شرع فلم يتلفظ بشيء، فلم يكن الشروع بمنزلة النذر، وفي النذر حقيقة يلزمان أي الصوم والصلاة، ويجب الإفساد والقضاء.

بحث في أن النهي عن الأمر هل يقتضي بطلانه؟ وههنا بحث طويل للحافظ ابن تيمية رحمه الله وأطنب إطناباً، وحاصله أن نهي الشارع عن أمر يقتضي بطلان ذلك الأمر، ولا يمكن اجتماع صحة أمر مع ورود النهي عنه لا عقلاً ولا شرعاً، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي سَعِيْدٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَيْهِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ.

عرف = وأما في كتب أصولنا، ففي كتب الأحناف والشافعية عبارات، منها ما في كتبنا: أن النهي لا ينافي الصحة إلا لداع، وفي عبارة للشافعية: أن النهي يقتضي البطلان إلا لمانع، ثم في عبارة لنا: أن الأفعال على قسمين: حسيّة مثل الزنا، وشرعية مثل الصلاة وغيرها، والنهي الوارد في الحسيّة يدل على البطلان، والنهي الوارد على الشرعية لا ينافي الصحة، والوجوه لهذا عديدة وأحسنها أن في الحسية يكون النهي وارداً على جميع الجزئيات ومنسحبةً عليها، وأما في الشرعية فلا يكون منسحباً على جميع الجزئيات، بل تكون بعضها خارجة عنه، وتكون مشروعة، مثل الصلاة والصوم؛ فإنهما مكروهان في الأوقات والأيام المكروهة لا في غيرها، فلا يقتضي البطلان، فدار النهي على نظر المجتهد، وأما ما في بعض الكتب أن النهي يقرر المشروعية فمشكل.

النهي لا ينافي الصحة وقول الشافعية فيه: والصواب أن يقال: إن النهي لا ينافي الصحة، وفي عبارة للشافعية: أن النهي الوارد على العبادات يقتضي البطلان، والوارد على المعاملات لا يقتضي البطلان؛ فإن في المعاملات طرفين: دنيوياً وأخرويّاً، وأما في العبادات فليس إلا طرف الآخرة، فإذا انتفى الثواب لم يبق شيء، واختاره ابن همام في "التحرير"، وقال: إن العبادات متمحضة للثواب، ويتوهم على مختار الشافعية وابن همام ارتفاع باب مكروهات الصلاة التحريمة، ولم يتوجه الشيخ إلى دفع هذا الاعتراض في "التحرير" و"الفتح" ولا شارح "التحرير" المحقق ابن أمير الحاج، ثم بدا لي أن هذا الباب ليس بمرتفع؛ فإن الكراهة إذا انسحبت على تمام الصلاة مثل كونها في الوقت المكروه فتكون باطلة، وإذا كانت الكراهة في بعض أجزاء الصلاة التي حقيقة مركبة ممتدة، لا تكون الصلاة باطلة.

بحث في علة النهي: ثم في عبارة لنا أن علة النهي قبح الشيء، والقبح إما لعينه أو لغيره، والغير إما لازم أو مجاور، وإذا كانت العلة قبيحة لعينه، فالنهي يدل على البطلان، وإن كان القبح لغيره، فإن كان الغير لازماً، فتعرض الشيخ ابن الهمام إلى الحرمة وعدمها، ولم يتعرض إلى البطلان وعدمه، وإن كان الغير مجاوراً مثل البيع عند السعي إلى الجمعة، فلا يقتضي البطلان، وقال الشيخ ابن الهمام في "التحرير": إن النهي إن كان للغير المجاور لا يكون المنهي إلا مكروهاً تحريماً، ولا يثبت به الحرمة وإن كان الدليل قطعياً ثبوته.

ولي في هذا نظر؛ فإن صاحب "الهداية" قال في موضع - أي في الأذان -: إن البيع عند أذان الجمعة حرام، وقال في البيع: إنه مكروه تحريماً، وقد اتفقوا على أن النهي لأمر مجاور، وأيضاً في "مختصر القدوري": أن الرجل الصحيح إن صلى الظهر في بيته ولم يسع إلى الجمعة أصلاً؛ فإنها مكروهة، وقال الشيخ ابن الهمام: إنها حرام ولكنها صحيحة، وكذلك في بعض: أنه إذا خالع الرجل، وكان النشوز من جانبه، فأخذ المال من زوجته، ارتكب الحرام مع صحة الخلع، والله أعلم وجهه.

ثم قال ابن تيمية في موضع: إن الشارع يرفع المعاصي بالنهي ويوفرها الذين قالوا بالصحة مع النهي. أقول: إن الأحناف لم يوفر المعاصي؛ فإنهم حكموا بالكراهة تحريماً، والمكروه تحريماً حرام؛ لما قال محمد رحمه الله، وقال ابن تيمية: إنا عرفنا بالاستقراء أن النهي الوارد على كل من التصرفات أعم من أن تكون بعض جزئياتها مشروعة أو لا يقتضي البطلان، ولا يترتب الحكم عليها، ويرد عليه الصلاة في الأرض المغصوبة، وهي صحيحة مع الكراهة عند الثلاثة، =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَعَمْرُو بْنُ يَحْيَى هُوَ ابْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي الْحَسَنِ الْمَازِنِيُّ الْمَدِيْنِيُّ، وَهُوَ ثِقَةٌ، رَوَى عَنْهُ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَشُعْبَةُ وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ.

عرف = وباطلة عند أحمد رحمه الله، وقال ابن تيمية: إن النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة إنما هو لتعلق حق الغير بها، والصلاة فيها صحيحة، وكذلك قال في تلقي الجلب: إن النهي من جانب الناس وتعلقهم، ولو تلقى أحد الجلب صح بيعه، وقال ابن تيمية ببطلان البيع عند الأذان خلاف الأحناف والشافعية، ثم قال: إن السلف كانوا يحكمون ببطلان شيء متمسِّكين بلفظ النهي مطرداً.

الإيراد على ابن تيمية بتطليق ابن عمر رضي الله عنهما **امرأته**: ويرد عليه أن ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته حال الطمث، والطلاق صار معتبراً، والحال أن الطلاق في حالة الطمث منهي عنه، وقال ابن تيمية: إن طلاقه باطل، وقال في شرح "أرأيت إن عجز واستحمق إلخ": أتتغير أحكام الشريعة وإن عجز واستحمق، بل لا يقع الطلاق، وقال الجمهور في شرحه "أرأيت إن عجز واستحمق إلخ": أي تتعطل أحكام الشريعة وإن عجز واستحمق، أي يقع الطلاق ولا يندفع.

أقول: كيف يقول ابن تيمية بأن طلاقه غير معتبر، والحال أنه عليه السلام أمره برجوعه، وفي "المسلم" تصريح أنها عدت عليه تطليقة واحدة، وأغمض عنه ابن تيمية، وكذلك يرد على الحافظ ابن تيمية ما في "مسلم" عن أبي الصهباء قال: قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان الطلاق على عهد رسول الله ﷺ وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة، قال: فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إن الناس قد استعجلوا في أمر كانت لهم فيه أناة، فلو أمضيناه عليهم، فأمضاه عليهم.

المذاهب في حكم إيقاع ثلاث طلقات في وقت واحد: ومذهب أبي حنيفة وأحمد رحمهما الله أن جمع ثلاث طلقات في وقت واحد بدعة، وقال الشافعي رحمه الله: إن البدعة جمعها في الحيض ولا بدعة في الطهر، ولنا ما في القرآن: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ أي مرة بعد مرة لا جمعهما، وجمهور السلف أيضاً معنا أي مع أبي حنيفة وأحمد بن حنبل رحمهما الله، ومع كون الطلاق ثلاثاً في الطمث بدعة تقع الثلاث عند الأربعة والبخاري، وخالف داود الظاهري، وقال: إن الثلاث تقع واحدة.

بيان ترك ابن تيمية مذهب إمامه في الطلاق ثلاثاً والمراد من حديث مسلم عند الجمهور: فورد على مختار ابن تيمية حديث "مسلم" هذا وحديث ابن عمر السابق، فترك ابن تيمية في الطلاق ثلاثاً مذهب إمامه أحمد، واختار مذهب داود، وقال الجمهور في حديث "مسلم": إنه ليس المراد أن في عهده عليه السلام كانت ثلاث طلقات ملفوظات تعد واحدة، بل المراد أنهم كانوا يكتفون على التطليقة الواحدة منزلة ثلاث طلقات، وكانوا لا يطلقون طلاق البدعة، ثم أخذوا في عهد عمر رضي الله عنه في طلاق البدعة، فأمضاها عمر رضي الله عنه، وشرح الجمهور شرح لطيف بلا ريب، وقال ابن تيمية: إن شرح الجمهور تأويل، وقال ابن القيم: لما بلغ التأويل إلى هذه المرتبة فصار تحريفاً ولم تبق تأويلاً.

بيان بعض النظائر من القرآن والحديث لاعتبار الكثير كالواحد: أقول: إن في القرآن نظير حديث "مسلم" في المحاورة: ﴿أَجَعَلَ الْآلِهَةَ إِلَهاً وَاحِداً...﴾ (ص: ٥)، وليس المراد ثمه دمج الآلهة في إله واحد، بل الاكتفاء على إله =

٧٦٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي الشَّوَارِبِ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ﷺ قَالَ: شَهِدْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ﷺ فِي يَوْمِ نَحْرٍ بَدَأَ بِالصَّلَاةِ قَبْلَ الْخُطْبَةِ، ثُمَّ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ

عرف = واحد بدل آلهة، وله نظير من الحديث كما سيأتي في "الترمذي": ومن جعل همومه كلها هماً واحداً هم آخرته، كفاه الله همّ الدنيا إلخ فليس المراد دمج الهموم في همّ واحدٍ، بل أخذُ همٍّ واحد بدل الهموم كلها، والاكتفاء على هم واحد، فالحاصل أن الفاروق ﷺ أجرى الحكم على ثلاث طلقات منهيَّة عنها، وقال ابن تيمية: إن حكمه هذا إنما هو تعزير، أقول: لم أجد مثال هذا التغليظ من تحريم إبضاع الناس عليهم، ويرد على ابن تيمية ما في "الترمذي" عن عمران بن حصين ﷺ: لا نذر في معصية، وكفارته كفارة اليمين، فنهى الشارع عن نذر معصية، ثم حكم بكفارته، وبنى عليه الأحكام، وتكلموا في سنده منهم النسائي.

النذر في معصية وكفارته: أقول: قد أخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" بسند قوي، ونقله علاء الدين المارديني، والمسألة عندنا أنه لا نذر في معصية، وكفارته كفارة يمين، ويحنث من حلف، وأما النذر بمعصية فلا يوفيه عندنا، [مسألة الكفارة في النذر بالمعصية مصرحة في "فتح القدير" نقلا عن "الطحاوي"، وثابتة بنص الحديث وإلا فلا مناص من نص الحديث] وقيل: إن هذا الرجل كافر، ويرد على الحافظ ابن تيمية ما في القرآن أن الظهار منكر وقول زور إلخ، ويتفرع عليه الحرمة والكفارة لو عاد إلى ما قال، فبنى القرآن الحكم على الظهار مع ورود النهي عنه، وأجاب ابن تيمية بأن الكفارة والحرمة ليس من قبيل التسبيب، بل من قبيل الزواجر، أي من قبيل تسبب الرجم عن الزنا.

أقول: إنه في غاية الخفاء؛ فإن المؤثر في حرمة المسيس قول المظاهر لا الزجر؛ فإن في "الهداية": إن الظهار كان طلاقاً في الجاهلية، فقرر الشارع أصله وحكمه موقتاً إلى مزيل من الكفارة إلخ، وكذلك وجدت في بعض عبارات الشافعي في "الأم"، فدل على أن الحرمة من الظهار لا من قبيل الزواجر.

النهي عن الشغار مع صحته: وأما دعواه بأن السلف كانوا إذا تمسكوا على بطلان شيء يتمسكون بصيغة النهي.

أقول: إن هذا ليس بمطرد، بل ربما يتمسكون بصيغة النهي، ومع ذلك يقولون بصحة الشيء، فلا تقتضي صيغة النهي البطلان؛ فإن في الشريعة أن نكاح الشغار غير جائز، ومع ذلك لو نكحوا النكاح الشغار، ثم رفعوا علة القبح أي نفي المهر فقد صح النكاح، ثم نقول: إن اجتماع النهي عن شيء مع صحته معقول لغة وعقلاً؛ فإنا إذا قلنا فرضاً: أن يقول الشارع: لا تصم يوم النحر، ولو صمت لعصيت وصح صومك؛ فإن هذا القول معقول بلا ريب، فالحاصل أنه ليس في النهي الإثم إذا كان النهي نهي الكراهة تحريماً أو نهي الحرمة لا نهي إرشاد، فلم يثبت إلا أن النهي لا يقتضي البطلان إلا لداعٍ، وأما الأفعال الحسّية ففيها داعٍ، وينبغي إجراء هذه الضابطة في كثير من المسائل؛ فإنها أنفع في مواضع، وليتدبر؛ فإن المقام دقيق.

يَنْهَى عَنْ صَوْمِ هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنِ: «أَمَّا يَوْمُ الْفِطْرِ فَفِطْرُكُمْ مِنْ صَوْمِكُمْ وَعِيْدٌ لِلْمُسْلِمِيْنَ، وَأَمَّا يَوْمُ الْأَضْحَى فَكُلُوْا مِنْ لَحْمِ نُسُكِكُمْ».

النسيكة: الذبيحة، والجمع النسك

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَأَبُو عُبَيْدٍ مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رضي الله عنه اسْمُهُ سَعْدٌ، وَيُقَالُ لَهُ: مَوْلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَزْهَرَ أَيْضًا. وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَزْهَرَ هُوَ ابْنُ عَمِّ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ.

سهر

(٥٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ

عرف

٧٦٣ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا وَكِيْعٌ عَنْ مُوْسَى بْنِ عُلَيٍّ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «يَوْمُ عَرَفَةَ، وَيَوْمُ النَّحْرِ، وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلَامِ، وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ».

قوت

قوت حلي

سهر

قوت

سهر: قوله: عبد الرحمن بن أزهَر: صوابه: ابن أخي عبد الرحمن؛ فإنه ابن أزهر بن عوف. (الجامع)

قوله: وأيام التشريق: هي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، سمّيت بذلك؛ لأنهم كانوا يشرقون فيها لحوم الأضاحي في الشمس.

قوت: قوله: عن عقبة بن عامرٍ قال: قال رسول الله ﷺ: يوم عرفة ويوم النحرِ وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام: قال العراقي: هكذا هو في جميع نسخ "الترمذي"، وكذا هو عند من رواه من أصحاب السنن وغيرهم.

قوله: يوم عرفة ويوم النَّحر: قال ابن عبد البر في "التمهيد": لا يوجد ذكر يوم عرفة في غير هذا الحديث. =

عرف: المذاهب في صيام أيام التشريق: قوله: باب إلخ: حكم صيام أيام التشريق حكم صوم العيدين، وقال مالك وأحمد والشافعي رحمهم الله: يجوز الصوم أيام التشريق للمتمتع والقارن الذي لا يجد الهدي، وليس لهم إلا فتوى عائشة رضي الله عنها في "البخاري"، وبوّب الطحاوي على هذه المسألة، وقال: إنه عليه السلام نادى يوم حجة الوداع في منى: =

حلي: قوله: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام: قلت: هو بإطلاقه يشتمل المتمتع، أما صوم عرفة فمحمول على خلاف الأولى.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَسَعْدٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَجَابِرٍ وَنُبَيْشَةَ وَبِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ حُذَافَةَ وَأَنَسٍ وَحَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ وَكَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَعَائِشَةَ وَعَمْرِو بْنِ الْعَاصِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ﷺ.

صحابي قليل الحديث — بمهملتين مصغرا

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، يَكْرَهُوْنَ صِيَامَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ، إِلَّا أَنَّ قَوْمًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ رَخَّصُوْا لِلْمُتَمَتِّعِ إِذَا لَمْ يَجِدْ هَدْيًا - وَلَمْ يَصُمْ فِي الْعَشْرِ - أَنْ يَصُوْمَ أَيَّامَ التَّشْرِيْقِ، وَبِهِ يَقُوْلُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ.

سهر — سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأَهْلُ الْعِرَاقِ يَقُوْلُوْنَ: «مُوسَى بْنُ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ»، وَأَهْلُ مِصْرَ يَقُوْلُوْنَ: «مُوْسَى بْنُ عَلِيٍّ». وَقَالَ: سَمِعْتُ قُتَيْبَةَ يَقُوْلُ: سَمِعْتُ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ يَقُوْلُ: قَالَ مُوْسَى ابْنُ عَلِيٍّ: «لَا أَجْعَلُ أَحَدًا فِي حِلٍّ صَغَّرَ اسْمَ أَبِي».

مصغرا — مكبرا

سهر: قوله: يكرهون: قال محمد في "الموطأ": لا ينبغي أن يصام أيام التشريق لمتعة ولا لغيرها؛ لما جاءت من النهي عن النبي ﷺ، وهو قول أبي حنيفة والعامّة من قبلنا.

قوله: أن يصوم إلخ: [وعند أبي حنيفة رحمه الله لا يصوم، ويتعين الهدي.]

قوت = قال العراقي: وفيه إشكال حيث قال: وهي أيام أكل وشرب، ويوم عرفة ليس كذلك، قال: والجواب عنه من وجهين، أحدهما: أنه يعود على أيام التشريق فقط، أو عليها مع يوم النحر، دون يوم عرفة. والثاني: لعله قاله في حجة الوداع، أو قاله في حق الحاج؛ لأن الأفضل في حقه الإفطار يوم عرفة، وأما تسميته عيدًا فلا مانع منه. وقوله: أهل الإسلام: منصوب على الاختصاص.

عرف = "أن لا يصومَ أحد أيام التشريق"، فإذا كان نداؤه عليه الصلاة والسلام في أيام الحج في منى، فمن يدعي جواز الصيام أيام التشريق، فلا مناص له من أن يأتي بدليل خاص نص له أو يثبت استثناءه عليه الصلاة والسلام في ندائه، وإلا فلا وجه لتخصيص هذه الأيام.

(٥٩) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ عرف

٧٦٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ* النَّيْسَابُورِيُّ وَمَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ وَيَحْيَى بْنُ مُوسَى قَالُوا: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَارِظٍ، عَنْ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رضي الله عنه، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُومُ». سهر حلي

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ فَقَالَ: [حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى وَمُحَمَّدُ ابْنُ رَافِعٍ...].

سهر: قوله: أفطر الحاجم والمحجوم: قال الطيبي: ذهب إلى هذا الحديث جمع من الأئمة، وقالوا: يفطر الحاجم والمحجوم، ومنهم أحمد وإسحاق، وقال قوم منهم مسروق والحسن وابن سيرين: يكره الحجامة للصائم، ولا يفسد الصوم بها، وحملوا الحديث على التشديد، وأنهما نقصا أجر صيامهما، وأبطلاه بارتكاب هذا المكروه، وقال الأكثرون: لا بأس بها؛ إذ صحّ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رسول الله ﷺ احتجم وهو محرم، واحتجم وهو صائم، وإليه ذهب مالك والشافعي وأصحاب أبي حنيفة، وقالوا: معنى قوله: "أفطر" تعرض للإفطار، كما يقال: هلك فلان إذا تعرض للهلاك، انتهى كلام الطيبي. أما تعرّض المحجوم للإفطار؛ فلأجل الضعف الذي يلحقه من ذلك، فربما أعجزه عن الصوم، وأما الحاجم؛ فلأنه لا يأمَن أن يصل إلى حلقه شيء من دم المحجوم، وقيل: هذا على سبيل الدعاء عليهما، كقوله ﷺ فيمن صام الدهر: لا صام ولا أفطر، والله تعالى أعلم بالصواب.

عرف: الاختلاف في حكم الحجامة للصائم: قوله: باب إلخ: وقال أحمد رحمه الله وبعض السلف: إن الحجامة مفطر الصوم خلاف الأئمة الثلاثة.

تمسك الإمام أحمد رحمه الله بحديث الباب والجواب عنه: وتمسك أحمد بن حنبل بحديث الباب: "أفطر الحاجم والمحجوم"، وقال البعض: إن كل طريق من طرق هذا الحديث لا يخلو عن اضطراب شيء، وقال البعض: إنه متواتر؛ لأنه مروي عن قريب من اثنين وعشرين صحابياً، ذكرهم السيوطي في "الجامع الكبير"، ولكنه لم ينقد الأسانيد، وقال أحمد بن حنبل رحمه الله: صح الحديثان في هذه المسألة، وكذلك قال ابن المديني، =

حلي: قوله: أفطر الحاجم والمحجوم: قلت: مؤول بالإجماع.

وَفِي الْبَابِ عَنْ سَعْدٍ وعَلِيٍّ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ وَثَوْبَانَ وَأُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ وَعَائِشَةَ وَمَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ - وَيُقَالُ: مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ - وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي مُوسَى وَبِلَالٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَذُكِرَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ ﷺ. وَذُكِرَ عَنْ عَلِيِّ ابْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ قَالَ: أَصَحُّ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيْثُ ثَوْبَانَ وَشَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ؛ لِأَنَّ يَحْيَى بْنَ أَبِي كَثِيْرٍ رَوَى عَنْ أَبِي قِلَابَةَ الْحَدِيْثَيْنِ جَمِيْعًا: حَدِيْثَ ثَوْبَانَ وَحَدِيْثَ شَدَّادِ بْنِ أَوْسٍ ﷺ

وَقَدْ كَرِهَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ الحِجَامَةَ لِلصَّائِمِ، حَتَّى أَنَّ بَعْضَ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ احْتَجَمَ بِاللَّيْلِ، مِنْهُمْ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ وَابْنُ عُمَرَ ﷺ، وَبِهَذَا يَقُوْلُ ابْنُ الْمُبَارَكِ.

عرف = وذكر أرباب كتب النقل: أن رجلاً سأل ابن معين عن حديث: أفطر الحاجم والمحجوم، فقال يحيى بن معين: ما من شيء خال عن الاضطراب، فذهب الرجل عند أحمد ﷺ فذكر عنده قول ابن معين، قال أحمد ﷺ: إنه مجازفة، وقال الحنابلة: ما من جواب عند الجمهور، وتأول المحشون بأن في الحاجم توهم دخول الدم في حلقه، وأما المحجوم فله خطرة الضعف فهما على شفاء الإفطار وإن لم يفطرا حقيقة، وأجاب الطحاوي بأنه عليه الصلاة والسلام لم يذكر التشريع في قوله هذا، بل هذا ورد في واقعة، وهي أنه عليه الصلاة والسلام مر برجلين حاجم ومحجوم يغتابان رجلاً، فقال النبي ﷺ: أفطر الحاجم والمحجوم، فمناط الإفطار الغيبة لا الحجامة، إلا أن رواية الطحاوي ضعيفة لا يمكن الاحتجاج بها.

وعندي حديث الباب معناه أنه قد أفطر، أي أدخل النقص في صومه، وإنما يظهر في أحكام الآخرة لا أحكام الدنيا مثل الغيبة، ومن المعلوم أن الشريعة ربما تتعرض إلى أحكام الآخرة، وتنبئ عما هو غائب عن أعيننا، مثل قطع الصلاة بالكلب والحمار والمرأة، أي قطع الوصلة بين الرب وعبده، والصلاة ليست بباطلة في أحكام الدنيا، وادعى البعض نسخ إفطار الصوم بالحجامة؛ لحديث أخرجه النسائي، وأعله بعض الحفاظ، وقالوا: إنه موقوف، وفي "أبي داود" حديث قوي، يقول الراوي: إن كراهة الحجامة إبقاء على أصحابه، وفيه قال أنس بن مالك: ما كنا ندع الحجامة للصائم إلا كراهة الجهد انتهى. =

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ مَنْصُوْرٍ يَقُوْلُ: قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ: مَنْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ فَعَلَيْهِ الْقَضَاءُ. قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُوْرٍ: وَهَكَذَا قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأَخْبَرَنِي الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ قَالَ: قَالَ الشَّافِعِيُّ: قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّهُ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ، وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «أَفْطَرَ الْحَاجِمُ وَالْمَحْجُوْمُ»، وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا مِنْ هَذَيْنِ الْحَدِيْثَيْنِ ثَابِتًا. وَلَوْ تَوَقَّى رَجُلٌ الْحِجَامَةَ وَهُوَ صَائِمٌ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ، وَإِنْ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ لَمْ أَرَ ذَلِكَ أَنْ يُفَطِّرَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَكَذَا كَانَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ بِبَغْدَادَ، وَأَمَّا بِمِصْرَ، فَمَالَ إِلَى الرُّخْصَةِ، وَلَمْ يَرَ بِالْحِجَامَةِ بَأْسًا، وَاحْتَجَّ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ.

عرف = الرد على قول ابن تيمية رحمه الله في مسألة الحجامة: وصنف ابن تيمية كتاباً في القياس، وموضوعه توفيق المسائل النقلية بالعقل، ومر على مسألة الباب.

وقال: إن الصوم ينبغي أن يكون على حالة اعتدال، وفي الحجامة ليس حالة الاعتدال وإن لم يخرج شيء من المني بالجماع و لم يدخل في بطنه من المفطرات، وقال: كذلك الحائض والنفساء لا تكون على حالة الاعتدال. وأقول: ليس المدار على ما قال ابن تيمية، بل المدار على أن الأنسب لحالة الصوم الطهارة، وكان في حينٍ ما عدمُ جواز صوم الجنب، ثم نسخ كما في "البخاري"، وفي الحيض والنفاس والحجامة أيضاً نجاسة.

* * * *

(٦٠) بَابُ مَا جَاءَ مِنَ الرُّخْصَةِ فِي ذَلِكَ عرف

٧٦٥ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ هِلَالٍ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا أَيُّوْبُ عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قَالَ: احْتَجَمَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. حلي عرف

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رَوَى وُهَيْبٌ نَحْوَ رِوَايَةِ عَبْدِ الْوَارِثِ، وَرَوَى إِسْمَاعِيْلُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ عَنْ أَيُّوْبَ عَنْ عِكْرِمَةَ مُرْسَلًا، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما».

٧٦٦ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوْسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ الشَّهِيْدِ، عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَمَ وَهُوَ صَائِمٌ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

عرف: **مستدلات الجمهور على مسألة الباب**: قوله: باب إلخ: حديث الباب، ومن مستدلاتنا ما روي مرسلاً عن عبد الله بن زيد بن أسلم في باب الصائم يذرعه القيء.

جواب الحنابلة عن حديث الباب والرد عليهم: قوله: محرم صائم: أجاب الحنابلة عن حديث الباب بوجهين، الأول: بأنه لم يثبت إحرامه في رمضان؛ فإن جميع العمرات له كان إحرامها وأفعالها في ذي القعدة إلا عمرة مع الحجة؛ فإن أفعالها كانت في ذي الحجة، فلا يكون الصوم إلا صوم النفل، وإفطاره جائز بلا ريب، ولا قضاء عند الحنابلة كما في كتبهم، بخلاف ما في كتاب أحمد بن حنبل كتاب الصلاة.

وأما الوجه الثاني لجوابهم: فبأن ابن تيمية وابن القيم يقولان: إن ألفاظ الحديث أربعة:

١- "احتجم وهو صائم". ٢- "احتجم وهو محرم". ٣- "احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم".

٤- "واحتجم وهو محرم صائم" كما في حديث الباب.

والثلاثة الأول صحيحة غيرُ مضرَّة لنا، وأما الرابع فمضر لنا، وجوابه مر سابقاً بلا ريب.

أقول: إنا نرجع إلى آثار السلف فأكثر السلف موافقون لنا، ولنا ما في "النسائي" أيضاً الرخصة في الحجامة للصائم مرفوعاً وموقوفاً، وذلك دال على النسخ، وأما ما قال الترمذي في الباب السابق: لا أعلم أحداً من المحدثين إلخ، =

حلي: قوله: احتجم رسول الله ﷺ وهو محرم صائم: قلت: فيه حجة الجمهور.

٧٦٧ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيْسَ عَنْ يَزِيْدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ احْتَجَم فِيْمَا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ، وَهُوَ مُحْرِمٌ صَائِمٌ. حلي

وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي سَعِيْدٍ وَجَابِرٍ وأَنَسٍ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ ابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ، وَلَمْ يَرَوْا بِالْحِجَامَةِ لِلصَّائِمِ بَأْسًا، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ وَالشَّافِعِيِّ.

عرف = فأقول: قد صحح المحدثون حديث الإفطار بالصوم وعدمه، وأما رواية ابن عباس ﷺ في "باب الرخصة في الحجامة"، ففي بعض طرقها يزيد بن أبي زياد، وهو موصوف بسوء الحفظ.

حلي: قوله: احتجم إلخ: قلت: فيه حجة الجمهور.

* * * *

(٦١) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ الْوِصَالِ فِي الصِّيَامِ عرف

٧٦٨ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ الْجَهْضَمِيُّ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْمُفَضَّلِ وَخَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ عَنْ سَعِيْدِ بْنِ أَبِي عَرُوْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «لَا تُوَاصِلُوْا»، سهر
قَالُوْا: فَإِنَّكَ تُوَاصِلُ يَا رَسُوْلَ اللهِ؟ قَالَ: «إِنِّي لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ، إِنَّ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِيْنِي». قوت سهر عرف شيخ

سهر: قوله: لا تواصلوا: المواصلة في الصوم هو أن يصوم يومين أو ثلاثة لا يفطر فيها. (ج)
قوله: إن ربي يطعمني ويسقيني: معناه أعانني الله تعالى على الصوم وقوى عليه، فيكون ذلك بمنزلة الطعام والشراب.

قوت: قوله: إنِّي لست كأحدكم إن ربي يطعمني ويسقيني: اختلف في تأويله على ثلاثة أقوال:
أحدها: أنه على ظاهره، وأنه يؤتى بطعام وشراب من الجنة، وطعام الجنة لا يُفطِّر. والثاني: أن الله تعالى يخلق فيه من الشبع والريِّ ما يُغنيه عن الطعام والشراب. والثالث: أن الله يحفظ عليه قوته من غير طعام ولا شراب، كما يحفظها بالطعام والشراب، فعُبِّر بالطعام والشراب عن فائدتهما، وهي القوة، وعليه اقتصر ابن العربي. وقال الشيخ عز الدِّين بن عبد السلام في أماليه: للعلماء فيه مذهبان:
قال بعضهم: المراد الإطعام والسقي الحقيقي، فكأنه يقول: أنا لا أواصل؛ فإن الله يطعمني من غير طعام الدنيا. =

عرف: **صوم الوصال من خصوصية النبي ﷺ وحكم الوصال إلى السحر**: قوله: باب إلخ: مواصلة الصوم إلى يومين أو أكثر فنهى النبي ﷺ عنه، وبيَّن عذره بأن ربي يطعمني ويسقيني، وهذا من خصوصيته عليه الصلاة والسلام، وأما الوصال إلى السحر فجائز للأمة؛ لحديث الصحيحين، وقال ابن تيمية باستحبابه.
قوله: إن ربي يطعمني يسقيني: وأما طريق الإسقاء والإطعام من الرب تبارك وتعالى، فمحمول إلى صاحب الشريعة والرب عز برهانه.

شيخ: قوله: إن ربي يطعمني ويسقيني: يحتمل المجاز، يعني أن الله يعينني ويقويني على الوصال، وأنتم لستم مثلي، فهذا من خصوصياته ﷺ، ويحتمل الحقيقة، يعني أن الله تعالى يطعمني ويسقيني من نعمائه، فآكل من رزقه تعالى، ولا أواصل وأنتم عنه غافلون، فعلى هذا لا يجوز الوصل، لا له ﷺ ولا لنا، وعلى كل تقدير علم كراهية الوصال. وصوم الوصال له صور: الأولى: أن لا يأكل شيئًا في اليوم والليلة، ويواصل صومه بصومه. والثانية: أن يأكل شيئًا قليلاً عند الإفطار بحيث لم يسدّ الجوع. الثالثة: أو أن يأكل شيئًا، لكن لا في وقت الإفطار، بل وقت السحور، فالأولى مكروه عند الجمهور، والثانية والثالثة جائز خصوصًا عند إمامنا أبي حنيفة رحمه الله.

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَبَشِيْرِ ابْنِ الْخَصَاصِيَةِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَنَسٍ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ كَرِهُوْا الْوِصَالَ فِي الصِّيَامِ. وَرُوِيَ (عرف) عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ﷺ أَنَّهُ كَانَ يُوَاصِلُ الْأَيَّامَ وَلَا يُفْطِرُ.

قوت = وقيل: بل المراد ما يَرِدُ عليه من المعارف والمواهب؛ فإنها تَقُوت النفس كما يقوتها الطعام، فأطلق عليه الإطعام والسقي من مجاز التشبيه، وعلى هذا الأكثر. وفي "الدرر الفريدة" للعلامة شمس الدين ابن الصائغ ما نصه ومن خطه نقَلْتُ: هذا عن طعام الأرواح وشرابها، وما يفيض عليها من أنواع البهجة.

لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الشراب و تلهيها عن الزاد
لها بوجهك نور تستضيء بـــه ومن حـــديثك في أعقابها حاد

ومن قال: يأكل ويشرب حقيقة غلط لوجوه، أحدها: قوله في بعض الروايات: أظل.
الثاني: أنهم لما قالوا له: إنَّك تواصل، قال: إني لست كأحدكم، ولو كان كما قيل، لقال: وأنا لا أواصل.
الثالث: أنه لو كان كذلك لم يصح الجواب بالفارق، فكان يقول ﷺ: وهم مستويين فلا يصح النفي.

عرف: من واصل من الصحابة: قوله: وروي عن عبد الله إلخ: كان عبد الله بن الزبير يواصل إلى سبعة أيام أيضاً، وكذلك ثبت مواصلة عمر ﷺ أيضاً إلى يومين أو ثلاثة أيام، ولعلهما زعما لنهي الحديث محملاً مثل حمله على نهي الإرشاد.

* * * *

(٦٢) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي الْجُنُبِ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ يُرِيْدُ الصَّوْمَ

٧٦٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ابْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ قَالَ: أَخْبَرَتْنِي عَائِشَةُ وَأُمُّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما زَوْجَا النَّبِيِّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُدْرِكُهُ الْفَجْرُ وَهُوَ جُنُبٌ مِنْ أَهْلِهِ، ثُمَّ يَغْتَسِلُ فَيَصُوْمُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ رضي الله عنهما حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَكْثَرِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ، وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنَ التَّابِعِيْنَ: إِذَا أَصْبَحَ جُنُبًا يَقْضِي ذَلِكَ الْيَوْمَ، وَالْقَوْلُ الْأَوَّلُ (سهر) أَصَحُّ.

سهر: قوله: والقول الأول أصح: وكتاب الله تعالى يدل على ذلك، حيث قال تعالى: ﴿فَالْآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ (البقرة: ١٨٧) أي حتى يطلع الفجر، فإذا كان الرجل قد رخّص له أن يجامع، ويبتغي الولد ويأكل ويشرب حتى يطلع الفجر، فمتى يكون الغسل إلا بعد طلوع الفجر، فهذا لا بأس به، وهو قول أبي حنيفة والعامة، كذا قاله محمد في "الموطأ".

عرف: **حكم الصوم للجنب يدركه الفجر**: قوله: باب إلخ: الجنابة لا تنافي الصوم عند الأئمة الأربعة إلا أبا هريرة رضي الله عنه، وهو أيضاً رجع عنه بعد مدة، وكنت رأيت في بعض كتبنا كراهة الصبح جنباً، ثم نسيته، ثم خطر ببالي أن صبحه عليه الصلاة والسلام وهو جنب ثابت، فكيف يحكم بالكراهة؟ فتتبعت فوجدت في حاشية "ما لا بد منه" نقلاً عن "جامع الفتاوى": إن الرجل يكره له أن يصبح وهو جنب، وعندي لا بد من التأويل في قول "جامع الفتاوى"، وأما عامة كتبنا ففيها أنه لا مضائقة في أن يصبح وهو جنب، واحتج محمد بن حسن في موطئه على جواز الغسل بعد الصبح بآية: ﴿حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ﴾ (البقرة: ١٨٧)؛ فإنه لا بد من أن يكون الغسل بعد تبين الصبح، وهذا تمسك بإشارة النص.

* * * *

(٦٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِجَابَةِ الصَّائِمِ الدَّعْوَةَ عرف

٧٧٠ - حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ مَرْوَانَ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى طَعَامٍ فَلْيُجِبْ، فَإِنْ كَانَ صَائِمًا فَلْيُصَلِّ» يَعْنِي الدُّعَاءَ. سهر عرف

٧٧١ - حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «إِذَا دُعِيَ أَحَدُكُمْ وَهُوَ صَائِمٌ فَلْيَقُلْ: إِنِّي صَائِمٌ». قَالَ أَبُو عِيسَى: فَكِلَا الْحَدِيثَيْنِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: فليصل: [أي فليدع لأهل الطعام بالبركة والمغفرة.]

عرف: **إجابة الصائم الدعوة**: قوله: باب إلخ: أي يجيب الداعي، ثم إن رأى أن المستدعي لا يجد عليه، فيجوز له الإمساك، وإلا فيفطر؛ فإن الضيافة عذر.

حكم الصلاة على غير الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قوله: فليصل يعني الدعاء: قال أتباع المذاهب الأربعة: إن الصلاة على غير الأنبياء أصالة مكروهة، وأما ما في بعض الأحاديث مثل حديث الصحيحين من إطلاقها على غير الأنبياء، فسيأتي جوابه في "البخاري" إن شاء الله تعالى.

* * * *

(٦٤) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا

٧٧٢ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ وَنَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ قَالَا: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ الأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «لَا تَصُومُ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ يَوْمًا مِنْ غَيْرِ شَهْرِ رَمَضَانَ إِلَّا بِإِذْنِهِ». وَفِي الْبَابِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ ﷺ.

سهر

النفي بمعنى النهي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ مُوْسَى بْنِ أَبِي عُثْمَانَ، عَنْ أَبِيْهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

(٦٥) بَابُ مَا جَاءَ فِي تَأْخِيْرِ قَضَاءِ رَمَضَانَ

عرف

٧٧٣ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ عَنْ إِسْمَاعِيْلَ السُّدِّيِّ، عَنْ عَبْدِ اللهِ الْبَهِيِّ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: مَا كُنْتُ أَقْضِي مَا يَكُوْنُ عَلَيَّ مِنْ رَمَضَانَ إِلَّا فِي شَعْبَانَ، حَتَّى تُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ.

عرف

سهر

وذلك للشغل بالنبي ﷺ

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رَوَاه يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَائِشَةَ ﷺ نَحْوَ هَذَا.

سهر: قوله: وزوجها شاهد: أي مقيم وإلا جاز لها الصوم، وهذا في صوم النفل، والواجب الموسع. (مجمع البحار) قوله: البهي: بفتح الموحدة وكسر الهاء، ليس نسبة إلى أحد، وإنما هو لقب عبد الله البهي مولى مصعب بن الزبير. (جامع الأصول)

عرف: **المذاهب في تأخير قضاء رمضان:** قوله: باب إلخ: لو أخر قضاء رمضان إلى أن دخل رمضان الثاني، فليس عليه عندنا إلا القضاء، وقال الشافعي ﷺ: إنه مفرط إذا أخره إلى رمضان الثاني، ثم عن الشافعي ﷺ روايتان: في رواية أنه يقضي ويفدي، وفي رواية أنه يقضي فقط، وأما القضاء ففي قول لنا أن قضاء كل شيء يجب في الفور، وهو قول الحلواني، ويشير إلى هذا ما في "الدر المختار".

حال الراوي وعدم التمسك به: قوله: إسماعيل السدي: هذا راوي ما يفيدنا في القراءة خلف الإمام في "معاني الآثار" =

(٦٦) بَابُ (عرف) مَا جَاءَ فِي فَضْلِ الصَّائِمِ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ

٧٧٤ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا شَرِيْكٌ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ لَيْلَى، عَنْ مَوْلَاتِهَا (سهر)، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الصَّائِمُ إِذَا أَكَلَ عِنْدَهُ الْمَفَاطِيْرُ صَلَّتْ عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ (سهر)».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَرَوَى شُعْبَةُ هَذَا الْحَدِيْثَ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ،* (عرف) عَنْ جَدَّتِهِ أُمِّ عُمَارَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ.

٧٧٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُوْدُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ: سَمِعْتُ مَوْلَاةً لَنَا - يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى - تُحَدِّثُ عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ ابْنَةِ كَعْبٍ الْأَنْصَارِيَّةِ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَدَّمَتْ إِلَيْهِ طَعَامًا، فَقَالَ: «كُلِي»، فَقَالَتْ: إِنِّي صَائِمَةٌ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «إِنَّ الصَّائِمَ تُصَلِّي عَلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ إِذَا أُكِلَ عِنْدَهُ حَتَّى يَفْرُغُوْا». وَرُبَّمَا قَالَ: «حَتَّى يَشْبَعُوْا».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ، وَهُوَ أَصَحُّ مِنْ حَدِيْثِ شَرِيْكٍ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبٍ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ»: [عَنْ لَيْلَى...].

سهر: قوله: مولاتها: أي معتِقها - بالكسر - وهي أم عمارة، ويطلق المولاة على المعتَقة - بالفتح - أيضًا. قوله: صلّت عليه الملائكة: أي دعت له الملائكة بما صبر مع وجود المرغب.

عرف = ولا أتمسك به وإن حسنه الترمذي، وصححه في هذا الموضع؛ فإنه متكلم فيه، وكذلك لنا رواية مرفوعة مفيدة لنا في مسألة القراءة خلف الإمام في "الطحاوي" وفي سندها يحيى بن سلام، وهو متكلم فيه، فلذا لم أتمسك بها هناك. قوله: باب إلخ: في حديث الباب أيضاً الصلاة على غير الأنبياء.

عدم اتصال نسب حبيب بأم عمارة رضي الله عنها **واتصال عبد الله بن زيد بحبيب بن زيد**: قوله: عن جدته أم عمارة إلخ: لم يوجد في كتب الرجال والأنساب تلاقي نسب حبيب بأم عمارة، فلا أعلم كيف قال الترمذي هذا القول؟ =

٧٧٦ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيْبِ ابْنِ زَيْدٍ، عَنْ سهر مَوْلَاةٍ لَهُمْ - يُقَالُ لَهَا: لَيْلَى - عَنْ أُمِّ عُمَارَةَ بِنْتِ كَعْبٍ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيْهِ: «حَتَّى يَفْرُغُوْا أَوْ يَشْبَعُوْا».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَأُمُّ عُمَارَةَ هِيَ[1] جَدَّةُ حَبِيْبِ بْنِ زَيْدٍ الْأَنْصَارِيِّ.

(٦٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي قَضَاءِ الْحَائِضِ الصِّيَامَ دُوْنَ الصَّلَاةِ

٧٧٧ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سهر عُبَيْدَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيْمَ، عَنِ الْأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كُنَّا نَحِيْضُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ ثُمَّ نَطْهُرُ، فَيَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصِّيَامِ، وَلَا يَأْمُرُنَا بِقَضَاءِ الصَّلَاةِ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مُعَاذَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَيْضًا. وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، لَا نَعْلَمُ بَيْنَهُمْ اخْتِلَافًا فِي أَنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصِّيَامَ وَلَا تَقْضِي الصَّلَاةَ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَعُبَيْدَةُ هُوَ ابْنُ مُعَتِّبٍ الضَّبِّيُّ الْكُوْفِيُّ، وَيُكْنَى أَبَا عَبْدِ الْكَرِيْمِ.

---

(١) وفي نسخة: "وهي" بدل قوله: "هي".

سهر: قوله: عن مولاة لهم: المراد ههنا المعتَقة بالفتح.

قوله: عبيدة: أي بالتصغير، هو ابن معتب بميم مضمومة وفتح عين وكسر مثناة فوقية مشدّدة فموحدة - كذا في "التقريب" و"المغني".

عرف = وكذلك في "الطحاوي" عبد الله بن زيد جد حبيب إلخ، ولم يوجد تعلق عبد الله بن زيد بحبيب بن زيد الأنصاري في الأنساب وكتب الرجال، والله أعلم وعلمه أتم.

* * * *

(٦٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي كَرَاهِيَةِ مُبَالَغَةِ الْاِسْتِنْشَاقِ لِلصَّائِمِ عرف

٧٧٨ - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الْوَرَّاقُ وَأَبُو عَمَّارٍ قَالَا: حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيْلُ بْنُ كَثِيْرٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَاصِمَ بْنَ لَقِيْطِ بْنِ صَبِرَةَ، عَنْ أَبِيْهِ رضي الله عنه قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُوْلَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنْ الوُضُوْءِ، قَالَ: «أَسْبِغْ الوُضُوْءَ وَخَلِّلْ بَيْنَ الْأَصَابِعِ، وَبَالِغْ فِي الْاِسْتِنْشَاقِ، إِلَّا أَنْ تَكُوْنَ صَائِمًا». سهر وآدابه ومستحباته حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ كَرِهَ أَهْلُ الْعِلْمِ السُّعُوْطَ لِلصَّائِمِ، وَرَأَوْا أَنَّ ذَلِكَ يُفْطِرُهُ. وَفِي الْحَدِيْثِ مَا يُقَوِّي قَوْلَهُمْ.

سهر: قوله: الاستنشاق: وهو أخذ الماء وجذبه في الأنفة.

عرف: **بيان مفسد الصوم وحكم الدخان والتدخين والتجمير بالعود وشم الرائحة**: قوله: كراهية مبالغة الاستنشاق للصائم: مخافة بلوغ الماء الدماغ، ومفسد الصوم عندنا ما يبلغ الدماغ أو الجوف. واعلم أن دخول الدخان ليس بمفسد، وأما إدخاله فمفسد، وكذلك شرب الدخان (تمباكونوشی) مفسد، ويوجب الكفارة كما في "نظم وهبانية":

وأفتوا بتحريم الدخان وشربه ... وشاربه لا شك في الصوم يفطر
ويلزمه التكفير لو ظن نافعاً ... كذا دافعاً شهوات بطن فقرروا

والتجمير بالعود مفسد ويلزم الكفارة، وأما شم الرائحة فليس بمفسد.

حلي: قوله: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا: قلت: لو دخل الماء من غير صنعه لا يفسد، وإن بصنعه يفسد بالأصح. (الشامية)

* * * *

(٦٩) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَنْ نَزَلَ بِقَوْمٍ فَلَا يَصُومُ إِلَّا بِإِذْنِهِمْ

٧٧٩ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُعَاذٍ الْعَقَدِيُّ الْبَصْرِيُّ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ بْنُ وَاقِدٍ الْكُوفِيُّ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ نَزَلَ عَلَى قَوْمٍ فَلَا يَصُومَنَّ تَطَوُّعًا إِلَّا بِإِذْنِهِمْ».

قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ (سهر)، لَا نَعْرِفُ أَحَدًا مِنَ الثِّقَاتِ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ. وَقَدْ رَوَى مُوسَى بْنُ دَاوُدَ عَنْ أَبِي بَكْرٍ الْمَدِينِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ نَحْوًا مِنْ هَذَا. وَهَذَا حَدِيثٌ ضَعِيفٌ أَيْضًا. أَبُو بَكْرٍ ضَعِيفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ. وَأَبُو بَكْرٍ الْمَدِينِيُّ الَّذِي رَوَى عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ اسْمُهُ الْفَضْلُ بْنُ مُبَشِّرٍ، وَهُوَ أَوْثَقُ مِنْ هَذَا وَأَقْدَمُ.

(٧٠) بَابُ (عرف) (سهر) مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ

٧٨٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، وَعُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَعْتَكِفُ الْعَشْرَ الْأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ حَتَّى قَبَضَهُ اللهُ. قَالَ: وَفِي الْبَابِ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَبِي لَيْلَى وَأَبِي سَعِيدٍ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهم.

قَالَ أَبُو عِيسَى: حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رضي الله عنهما حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

سهر: قوله: منكر: المنكر ما تفرّد به غير الثقة.

قوله: الاعتكاف: الاعتكاف في اللغة: الحبس والمكث واللزوم والإقبال على شيء، وفي الشرع: عبارة عن المكث =

عرف: **بيان أقسام الاعتكاف**: قوله: باب إلخ: الاعتكاف على ثلاثة أقسام، الواجب: وهو اعتكاف النذر، =

٧٨١ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ. سهر عرف حلي

قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مُرْسَلٌ.

سهر = في المسجد ولزومه على وجه مخصوص، وهو في الظاهر من مذهب الحنفية سنة مؤكدة؛ لمواظبته ﷺ حتى توفّاه الله تعالى. (اللمعات)

قوله: صلّى الفجر ثم دخل في معتكفه: ظاهره أنه ﷺ كان يبدأ بالاعتكاف من أول النهار، وبه قال جماعة من الأئمة، وأما الأئمة الأربعة فقد ذهبوا إلى أنه يدخل قبل الغروب من ليلة الحادي والعشرين؛ لأنه ورد في أكثر الأحاديث العشر الأواخر بدون التاء، فكان المراد بها الليالي، وأيضًا أول محتملات وجود ليلة القدر في الليلة الحادية والعشرين، والعمدة في الاعتكاف إدراك تلك الليلة الشريفة، فينبغي أن يكون الدخول في ليلة الحادي والعشرين، وتأوّلوا هذا الحديث بأن المراد بالمعتكف فيه الموضع الذي كان يخلو فيه؛ فإنه ﷺ كان يتّخذ في المسجد حجرة لنفسه يخلو فيه، ويستر عن أعين الناس من الخيمة أو من الحصير، وقد ورد في الحديث الصحيح: إذا اعتكف، اتّخذ حجرة من حصير، فيدخل المسجد في الليلة، ثم يدخل في وقت الصبح في ذلك الموضع، هكذا قاله. (اللمعات)

عرف = ويجب في النذر التلفظ باللسان ويجب قضاؤه بالإفساد. والثاني: سنة مؤكدة على كفاية، فلو أداها واحد من أهل مسجد، فتأدت وإلا فأثم الكل، وهذا اعتكاف العشرة الأخيرة من رمضان، ولو لم يتم عشرة بل نقصه من البين، ما أتى بالسنة، ولكنه أحرز ثواب ما اعتكف، والثاني النافلة، وهو غير هذين القسمين، وفيه اختلاف، قال الشيخ ابن همام رحمه الله: يشترط له الصوم، ثم يتأدى هذا النوع بمكث ساعة أيضاً، ولكنه يلزمه إتمام صوم ذلك اليوم إلى غروب ذكاء، وتمسك الشيخ بعبارات عامة. وقال صاحب "البحر": لا يشترط الصوم في هذا النوع، وأتى بعبارة صريحة عن محمد بن حسن، فالترجيح لصاحب "البحر"، وأما ما في كتاب الدارقطني من أنه لا اعتكاف إلا بالصوم، فمخصوص بغير النافلة؛ فإن عدم اشتراط الصوم في النافلة مؤيد بالوجوه الفقهية.

وقت دخول النبي ﷺ المسجد ووقت دخوله ﷺ المعتكَف: قوله: صلى الفجر ثم دخل إلخ: أي في معتكفه المتخذ من الحصير أو غيره، وأما دخوله المسجد كما في الروايات، فكان قبيل غروب شمس العشرين من رمضان، والمعتكف لو أراد إتمام العشر الأواخر، فعليه أن يدخل متصلاً بغروب شمس العشرين في المسجد، وإلا فلا يتم العشر؛ فإن الليالي الماضية تلحق بالأيام التالية بعدها.

حلي: **قوله:** صلى الفجر ثم دخل في معتكفه: **قلت: يحتمل فجر العشرين.**

وَرَوَاهُ مَالِكٌ وَغَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مُرْسَلاً. وَرَوَاهُ الْأَوْزَاعِيُّ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيْدٍ، عَنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيْثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُوْلُوْنَ: إِذَا أَرَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَعْتَكِفَ صَلَّى الْفَجْرَ ثُمَّ دَخَلَ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَإِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِذَا أَرَادَ أَنْ يَعْتَكِفَ فَلْتَغِبْ لَهُ الشَّمْسُ مِنْ اللَّيْلَةِ الَّتِي يُرِيْدُ أَنْ يَعْتَكِفَ فِيْهَا مِنْ الغَدِ، وَقَدْ قَعَدَ فِي مُعْتَكَفِهِ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَمَالِكِ بْنِ أَنَسٍ.

سهر: قوله: وقد قعد إلخ: [جملة حالية وذو الحال قوله: "الشمس" أي فلتغب له الشمس في حالة الاعتكاف.]

* * * *

عرف شيخ
(٧١) بَابُ مَا جَاءَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ

٧٨٢ - حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيُّ، حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ هِشَامِ ابْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُجَاوِرُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ عرف
مِنْ رَمَضَانَ، وَيَقُولُ: «تَحَرَّوْا لَيْلَةَ الْقَدْرِ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ».
اطلبوا

عرف: **الأقوال في ليلة القدر**: قوله: باب إلخ: واعلم أن في ليلة القدر أقوالاً، والجمهور على أنها في رمضان، ثم قيل: دائرة، وقيل: متعينة، ثم أرجاها العشر الأواخر، وأرجاها الأوتار، وأرجاها الحادية والعشرون أو الثالثة والعشرون أو الخامسة والعشرون أو السابعة والعشرون، وأرجاها السابعة والعشرون، وفي رواية مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله: أنها دائرة في السنة كلها، وله حديث أخرجه الطحاوي: قال ابن مسعود رضي الله عنه: "من قام السنة كلها وجد ليلة القدر"، وفي رواية غير مشهورة عن أبي حنيفة رحمه الله، وهو قول صاحبيه: إنها في رمضان كما في "فتاوى قاضي خان"، ثم قيل: دائرة، وقيل: متعينة، وقال الشيخ عمر النسفي في منظومه:

وليلة القدر بكل الشهر دائرة وعيناها فادر

ويؤيد هذا القول ما في "معاني الآثار"، عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: "هي في كل رمضان"، وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون مراده في كل رمضان إلى يوم القيامة، وعلى الأول تكون رمضان غير منصرف، والكل للأجزاء، وعلى الثاني يكون رمضان منصرفاً؛ فإنه إذا نكر صُرِفَ، ويكون الكل للأفراد، وقال الشيخ الأكبر: إني رأيتها في خارج رمضان مراراً، كما قال أبو حنيفة رحمه الله، وفي الصحيحين وغيرهما: "أنه عليه الصلاة والسلام أتى المسجد ليعين ليلة القدر للناس، فرأى رجلين يتنازعان، فرفع علمه بسبب نزاعهما". وأقول: لا يدل الروايات على أن الذي رفع كان علم رمضان الذي خرج فيه عليه الصلاة والسلام، أو علم كل رمضان إلى يوم القيامة.

مفهوم المجاورة والمراد من رواية فتح الباري: قوله: يجاور إلخ: واعلم أن من لغة المدينة المجاورة بمعنى الاعتكاف، والبيع بمعنى الإجارة، والمعاملة بمعنى المساقاة، والمخابرة بمعنى المزارعة، وفي رواية في "فتح الباري": "ليلة القدر رُفِعَتْ"، أقول: مرادها أن علمها اليقيني مرفوع، لا الليلة نفسها.

شيخ: قوله: باب ما جاء في ليلة القدر: وردت الروايات في هذا الباب متعارضة مختلفة، فكل من الأئمة والمتقدمين سلك مسلكه، فمذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله أنها دائرة سائرة في رمضان، بل في جميع السنة، وأشهر الروايات عنه أنها في رمضان خصوصًا.

فعلى مذهبه لا تعارض بين الروايات؛ لأنها تقع مرّة في ليلة سبع وعشرين، ومرّة أحد وعشرين، ومرّة خمس وعشرين، ومرّة سبع عشرة، كما ورد في رواية في ليلة سنة، وقد تقع تلك الليلة في شهر شعبان. =

وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَجَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ وَجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ وَابْنِ عُمَرَ وَالْفَلَتَانِ بْنِ عَاصِمٍ وَأَنَسٍ وَأَبِي سَعِيْدٍ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ أُنَيْسٍ وَأَبِي بَكْرَةَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبِلَالٍ وَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ﷺ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: حَدِيْثُ عَائِشَةَ ﷺ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. وَقَوْلُهَا: «يُجَاوِرُ» تَعْنِي يَعْتَكِفُ. وَأَكْثَرُ الرِّوَايَاتِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «الْتَمِسُوْهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ فِي كُلِّ وِتْرٍ».

وَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ، وَلَيْلَةُ ثَلَاثٍ وَعِشْرِيْنَ، وَخَمْسٍ وَعِشْرِيْنَ، وَسَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَتِسْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَآخِرُ لَيْلَةٍ مِنْ رَمَضَانَ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: كَأَنَّ هَذَا عِنْدِي - وَاللهُ أَعْلَمُ - أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُجِيْبُ عَلَى نَحْوِ مَا يُسْأَلُ عَنْهُ، يُقَالُ لَهُ: نَلْتَمِسُهَا فِي لَيْلَةِ كَذَا، فَيَقُوْلُ: «الْتَمِسُوْهَا فِي لَيْلَةِ كَذَا». قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَأَقْوَى الرِّوَايَاتِ عِنْدِي فِيْهَا لَيْلَةُ إِحْدَى وَعِشْرِيْنَ.

شيخ = وأما قول أبي بن كعب مع التحليف على أنها ليلة سبع وعشرين فلا يخالف أبا حنيفة ﷺ؛ لأنها كانت في تلك السنة في هذه الليلة، لا أنها متعينة بليلة سبع وعشرين أبدًا، وأما قول أبي بن كعب بأن علامتها بأن تطلع الشمس غير مضيئة فليس بحجة؛ لأن العلامة قد تكون عامة من ذي العلامة، فلا يدلّ على أنها ليلة القدر، ولو سلّم أن أبي بن كعب رأى ليلة القدر بتلك العلامة، فلا يضرّ أبا حنيفة ﷺ كما تقدّم، لكن الاتفاق على أن يطلب في رمضان، بل في العشرة الأخرى، بل في ليلة سبع وعشرين.

وقال مولانا الشاه ولي الله المحدث الدهلوي غفر الله له: إن ليلة القدر التي ذكرت في قوله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾ (القدر:١) فهي في جميع السنة، وأما ليلة القدر التي هي ليلة البركة، فهي في العشرة الأخرى من رمضان، كما قالت عائشة ﷺ: إنه ﷺ كان يجتهد في العشرة الأخرى ما لم يجتهد في غيرها، مع أنه ﷺ قال: كل ليلة من هذه الليالي يساوي ليلة القدر. وقال شيخي أبي مدّ ظلّه: ليلة سبع وعشرين من رمضان بعلامات مدلولات شتى من القرآن، منها: قال الله تعالى: ﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ﴾ (القدر:١- ٣)، لفظ ليلة القدر ثلاث مرّات، وحروف ليلة القدر المكتوبة تسع، وتسع في ثلاث يكون سبعا وعشرين، لعل تكريره تعالى بثلاث إشارة إليه، والله أعلم بالصواب.

قَالَ أَبُو عِيسَى: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ كَانَ يَحْلِفُ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَيَقُوْلُ: أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ بِعَلَامَتِهَا (عرف) فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا. وَرُوِيَ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ أَنَّهُ قَالَ: لَيْلَةُ الْقَدْرِ تَنْتَقِلُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، أَخْبَرَنَا بِذَلِكَ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوْبَ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ بِهَذَا.

٧٨٣ - حَدَّثَنَا وَاصِلُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ زِرٍّ قَالَ: قُلْتُ لِأُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رضي الله عنه: أَنَّى عَلِمْتَ أَبَا الْمُنْذِرِ أَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ؟ قَالَ: بَلَى، أَخْبَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ ﷺ أَنَّهَا لَيْلَةٌ صَبِيْحَتُهَا تَطْلُعُ الشَّمْسُ لَيْسَ لَهَا شُعَاعٌ، فَعَدَدْنَا وَحَفِظْنَا، وَاللهِ، لَقَدْ عَلِمَ ابْنُ مَسْعُوْدٍ أَنَّهَا فِي رَمَضَانَ، وَأَنَّهَا لَيْلَةُ سَبْعٍ وَعِشْرِيْنَ، وَلَكِنْ كَرِهَ أَنْ يُخْبِرَكُمْ فَتَتَّكِلُوْا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

(ولا تجتهدوا في الليالي الأخر)

٧٨٤ - حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا يَزِيْدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا عُيَيْنَةُ (بتحتانيتين) بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبِي، قَالَ: ذُكِرَتْ لَيْلَةُ الْقَدْرِ عِنْدَ أَبِي بَكْرَةَ رضي الله عنه، فَقَالَ: مَا أَنَا بِمُلْتَمِسِهَا لِشَيْءٍ سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ إِلَّا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ؛ فَإِنِّي سَمِعْتُهُ يَقُوْلُ: «الْتَمِسُوْهَا فِي تِسْعٍ (عرف) يَبْقَيْنَ، أَوْ سَبْعٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ خَمْسٍ يَبْقَيْنَ، أَوْ ثَلَاثٍ (يعني يبقين) أَوَاخِرِ لَيْلَةٍ».

قَالَ: وَكَانَ أَبُو بَكْرَةَ رضي الله عنه يُصَلِّي فِي الْعِشْرِيْنَ مِنْ رَمَضَانَ كَصَلَاتِهِ فِي سَائِرِ السَّنَةِ، فَإِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اجْتَهَدَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

عرف: قوله: بعلامتها إلخ: مذكورة في الحديث اللاحق، لكن معرفة قلة أشعة الشمس لا يمكن لكل أحد.

تضعيف رواية العلامة الآلوسي رحمه الله: وروى السيد نعمان الدين الآلوسي في مواعظه العربية رواية وضعفها، وهي أن من علامة ليلة القدر أن يعذب ويحلو الماء المالح، وأن تسجد الشجرات.

الإشكال على حديث الباب والجواب عنه: قوله: تسع يبقين إلخ: لو كان الشهر تسعة وعشرين يوماً، =

(٧٢) بَابٌ مِنْهُ

٧٨٥ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، السبيعي عَنْ هُبَيْرَةَ بْنِ يَرِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ ﷺ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يُوْقِظُ أَهْلَهُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ بفتح التحتية وكسر الراء مِنْ رَمَضَانَ. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

٧٨٦ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ[1] بْنُ زِيَادٍ عَنْ الحَسَنِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ الأَسْوَدِ، عَنْ عَائِشَةَ ﷺ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَجْتَهِدُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مَا لَا يَجْتَهِدُ فِي غَيْرِهَا. قَالَ أَبُو عِيسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي النسخة الهندية: "عبد الرحمن" بدل قوله: "عبد الواحد".

عرف = فلا إشكال؛ فإن المذكورات في حديث الباب تكون أوتاراً؛ فإن تسعاً يبقين ليلة الحادية والعشرين، وسبع يبقين ليلة ثالثة وعشرين وهكذا، وأما لو كان الشهر ثلاثين يوماً، فيلزم طلب ليلة القدر في الأشفاع المنتخبة، ولا يقول بانتخاب الأشفاع أحَدٌ، فذكروا معاذير، قيل: يمكن أن يقال: إن المذكور في حديث الباب حكم شهر تسعة وعشرين. وأقول له: إن النكتة أن أكثر رمضان في عهده عليه السلام كان تسعة وعشرين يوماً. [في "شرح المواهب اللدنية" للقسطلاني عن ابن مسعود ﷺ: صمت معه عليه السلام عشر سنين، تسعة منها تسعة وعشرون يوما، وسنده ضعيف.]

وقيل: يؤخذ الشهر تسعة وعشرين، وإن كان ثلاثين؛ فإن كونه ثلاثين غير معلوم فيؤخذ بالجزم، وأقول: في لفظ حديث الباب أنه يؤخذ من تسع يبقين جميع الليالي مما بعد تسع بقت أشفاعاً وأوتاراً، وكذلك يؤخذ في سبع يبقين جميع الليالي أشفاعاً وأوتاراً بعدها وهكذا؛ فإن مطمح نظر الشريعة أن يقيموا عشرة رمضان الآخرة، أو تسع ليالي، أو سبع ليالي، أو خمس ليالي وهكذا، وأيضاً لفظ "يبقين" جمع المؤنثات الغائبات لا المفردة الواحدة، ولكن في بعض الألفاظ "تاسعة تبقى" و"سابعة تبقى" وهكذا.

* * * *

(٧٣) بَابُ مَا جَاءَ فِي الصَّوْمِ فِي الشِّتَاءِ

٧٨٧ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيْدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ نُمَيْرِ بْنِ عَرِيْبٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ مَسْعُوْدٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «الْغَنِيْمَةُ الْبَارِدَةُ الصَّوْمُ فِي الشِّتَاءِ». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ مُرْسَلٌ. عَامِرُ بْنُ مَسْعُوْدٍ لَمْ يُدْرِكِ النَّبِيَّ ﷺ، وَهُوَ وَالِدُ إِبْرَاهِيْمَ بْنِ عَامِرٍ الْقُرَشِيِّ الَّذِي رَوَى عَنْهُ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ.

(٧٤) بَابُ مَا جَاءَ ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ﴾

٧٨٨ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ عَنْ عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ يَزِيْدَ مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿وَعَلَى الَّذِيْنَ يُطِيْقُوْنَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِيْنٍ﴾ كَانَ مَنْ أَرَادَ مِنَّا أَنْ يُفْطِرَ وَيَفْتَدِيَ، حَتَّى نَزَلَتْ الآيَةُ الَّتِي بَعْدَهَا فَنَسَخَتْهَا. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ غَرِيْبٌ.

سهر: قوله: الغنيمة الباردة: هي التي تجيء عفوا من غير أن يصطلي دونها بنار الحرب ويباشر حرّ القتال، وقيل: هي الهنية الطيبة، مأخوذ من العيش البارد، والمعنى: أن الصائم يحوز الأجر من غير أن يمسّه حرّ العطش، أو يصيبه لدغة الجوع من طول اليوم. (الطيبي) قوله: كان: [الضمير للشأن والخبر محذوف، أي جاز له.]

قوله: حتى نزلت الآية التي بعدها: أي قوله تعالى: ﴿فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ﴾ (البقرة: ١٨٥).

قوت: قوله: الغنيمة الباردة: قال العراقي: هذا مثل من أمثال النَّبي ﷺ، وقد ذكر في الأمثال أبو الشيخ بن حيان وأبو عروبة الحراني وغيرهما: الصوم في الشتاء شبهه بها بجامع أنَّ كلا منهما حصول نفع بلا جهد ومشقة، والغنيمة الباردة هي التي تحصل بلا حرب شديد ولا مشقة، ويعبرون عن شدة الحرب بكونها حميت، ومنه "الآن حمي الوطيس".

عرف: **تعلق الآية بصيام رمضان أو بغيره، وهل هي منسوخة أو محكمة**: قوله: باب إلخ: المشهور أن هذه الآية كانت في حق رمضان ثم نسخت، وتمسكوا بحديث الباب وهو حديث الصحيحين، ولكنه أثر =

وَيَزِيْدُ هُوَ ابْنُ أَبِي عُبَيْدٍ، مَوْلَى سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ ﷺ.

عرف = سلمة بن الأكوع ﷺ، وقال بعض المفسرين: إن الآية محكمة، ويقولون بتقدير "لا" أي "لا يطيقونه" إلخ"، ولكني لا أقبل تقدير "لا"، فإن مثل هذا التقدير لا أصل له ولا ضابطة، وضابطة تقديرها أن يكون جواب القسم مثبتاً، ولم تكن فيه طلائع جواب القسم من التأكيد وغيره، كما قالوا في:

لله يبقى على الأيام ذو حيد

أي لا يبقى، وعندي لا احتياج إلى تقدير "لا" في هذا بل يذكر المثبت [أي سياق القسم] ويراد به المنفي بصورة الإنكار، وأما منشأ ما قال أوساط المفسرين من تقدير "لا"، فهو قول بعض المفسرين: إن في الطاقة مشقة وكلفة ما يطيقه معتبرة، يعني لا يطلق لفظ الطاقة إلا فيما يكون شاقاً، فيكون مراد الآية أن الفدية على من يطيق الصوم، لكنه بمشقة وحمل كلفة، فما أدركوا كلام ذلك البعض، وقالوا بتقدير "لا" في الآية، وأما المفسرون الذين يُعتمد عليهم فيقولون: إن الآية على ظاهرها، وإنما هي واردة في حق صوم البيض وعاشوراء، وكان فيه خيرة بين الفدية والصوم لمن يقدر أيضاً على الصوم، ثم نسخ فرضية هذا الصوم وفرض رمضان.

وأقول: إن حق المراد هو هذا، أي هذه الآية كانت في البيض وعاشوراء لا في رمضان، وأيضاً لو قلنا: إنها في رمضان، يلزم التكرار في الآية، وأشكل التكرار على أهل المقالة الأولى، وأيضاً ألفاظ القرآن تشير إلى ما قلت؛ فإن الأيام المعدودات المذكورة في الآية تصدق على الأيام البيض؛ فإن المعدودات تكون بمعنى البضع، ولأن "أياماً" جمع قلة، وغير معرَّف باللام، فلا يصدق على صوم الشهر، وأما حال رمضان في القرآن ففي آية: ﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ﴾ (البقرة: ١٨٥)، ويفيد حديث "أبي داود" عن معاذ ﷺ أهل المقالة الثانية؛ فإن فيه تصريح أن آية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ﴾ في الأيام البيض بأن رسول الله ﷺ كان يصوم ثلاثة أيام من كل شهر، ويصوم صوم عاشوراء، فأنزل الله: ﴿كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ (البقرة: ١٨٣).

ثم أقول: إن حديث سلمة ومعاذ ﷺ موقوف، ومعاذ ﷺ أعلم [بالحلال والحرام] من سلمة ﷺ فيكون الترجيح له على سلمة بن الأكوع ﷺ، وإن قيل: إن حديث سلمة ﷺ حديث الصحيحين، وحديث معاذ ﷺ حديث السنن، قلت: لا ينبغي الجمود على هذا بعد صحة الحديثين. وأقول أيضاً: إن حديث معاذ ﷺ أخرجه البخاري أيضاً في كتاب الصيام، إلا أن البخاري اختصر في المتن أشد الاختصار، وما في "أبي داود" مفصل.

فائدة في معنى النسخ في عرف المتقدمين والمتأخرين: واعلم أن نسخ آيات القرآن ففي عرف المتقدمين كان لفظ "النسخ" يطلق على تخصيص العام وتقييد المطلق وتأويل الظاهر، وأما المتأخرون فقصروا النسخ على ما لا يبقى مشروعاً، فإطلاق النسخ على آيات القرآن في عرف المتقدمين كثير، وأما المتأخرون فقال السيوطي ﷺ في "الإتقان": إن المنسوخ إحدى وعشرون آية، وقلّله الشاه ولي الله ﷺ، فقال في "الفوز الكبير": إن المنسوخ ستة آيات، وقال الشاه ولي الله ﷺ: إن آية: ﴿وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَه فِدْيَةٌ﴾ في حق صدقة الفطر، ولا نسخ.

(٧٥) بَابُ مَا جاءَ فِي مَنْ أَكَلَ ثُمَّ خَرَجَ يُرِيْدُ سَفَرًا

عرف شيخ

٧٨٩ - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ فِي رَمَضَانَ، وَهُوَ يُرِيْدُ سَفَرًا، وَقَدْ رُحِّلَتْ لَهُ رَاحِلَتُهُ، وَلَبِسَ ثِيَابَ السَّفَرِ، فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ. فَقُلْتُ لَهُ: سُنَّةٌ؟ فَقَالَ: سُنَّةٌ، ثُمَّ رَكِبَ.

سهر عرف حلي

سهر: قوله: وقد رُحّلت له راحلته: أي وضع الرحل على الراحلة؛ لركوبه في السفر.

عرف: مذهب أبي حنيفة ﷺ في مسألة الباب والجواب عن حديث الباب: قوله: باب إلخ: قال أبو حنيفة ﷺ: لا يجوز إفطار صوم يوم خروجه من البيت، وحديث الباب يخالفه، والجواب عنه كما قالوا: إن أنس بن مالك ﷺ لعله صام وأفطر في التبريز لا يوم خرج من بيته، والتبريز أن يخرج الناس خارج البلدة قبل السفر لإعداد حوائج السفر، والتبريز عادة العرب معروفة، فإذن إفطار أنس ﷺ كان في السفر دون يوم الخروج من البيت.

إطلاق الصحابي لفظ السنة وبيان التعارض بين الترمذي وعلل أبي حاتم: قوله: سنة إلخ: ربما يطلق الصحابي لفظ "السنة" على شيء لا يكون مرفوعاً، ثم حديث الباب أخرجه أبو حاتم في علله، وفيه لفظ: "ليس بسنة" فتعارض ما في "الترمذي" وما في علله، ولا يمكن دعوى سهو نسخ الكاتب، كما يدل عليه كلام صاحب تلخيص علله.

حلي: قوله: فقال: سنة ثم ركب: قلت: يحتمل كونها سنة ثابتة باجتهاده، فلا يقوم حجة على ما يقول به؛ تمسكًا بأنه ليس مسافرًا حينئذ حقيقة، فلم يوجد المبيح، فلم يبح الإفطار؛ فإن الله تعالى علق الفطر على السفر لا على عزمه، لا سيما والحديث ضعيف.

شيخ: قوله: من أكل ثم خرج يريد سفرًا: حديث الباب بظاهره يخالف الجمهور؛ فإن مذهبهم أنه لا يجوز الإفطار والقصر ما لم يجاوز بيوت المصر، ولم يذهب إليه أحد من الأئمة سوى إسحاق بن إبراهيم، وكيف يصح بدون التجاوز عن بيوت المصر؛ فإن علة القصر والإفطار السفر، وهو بعدُ مقيم في بيته، ولم يخرج إلى السفر، مع أن الأحاديث وعمل النبي ﷺ يدلّ على أنه لا يجوز القصر والإفطار ما لم يشرع في السفر؛ فإنه نقل أنه ﷺ خرج في حجة الوداع، وأفطر على كراع الغميم خارجًا من المدينة، وجاء في "باب قصر الصلاة" =

٧٩٠ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيْلَ، حَدَّثَنَا سَعِيْدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنِي زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ ﷺ فِي رَمَضَانَ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ.

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ. وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ أَبِي كَثِيْرٍ، مَدِيْنِيٌّ ثِقَةٌ، وَهُوَ أَخُو إِسْمَاعِيْلَ بْنِ جَعْفَرٍ. وَعَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ هُوَ ابْنُ نَجِيْحٍ، وَالِدُ عَلِيِّ بْنِ الْمَدِيْنِيِّ، وَكَانَ يَحْيَى بْنُ مَعِيْنٍ يُضَعِّفُهُ.

وَقَدْ ذَهَبَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ إِلَى هَذَا الْحَدِيْثِ وَقَالَ: لِلْمُسَافِرِ أَنْ يُفْطِرَ فِي بَيْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَقْصُرَ الصَّلَاةَ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ جِدَارِ الْمَدِيْنَةِ أَوْ الْقَرْيَةِ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ بْنِ إِبْرَاهِيْمَ.

شيخ = عن أنس بن مالك أنه ﷺ صلّى بالمدينة الظهر أربعًا، والعصر بذي الحليفة ركعتين، وكذا قال علي كرّم الله وجهه: "لو جاوزنا هذا الخص لقصرنا" وقت خروجه من الكوفة إلى المدينة، وهذا دليل صريح للجماهير. فالجواب عن حديث الباب: أن محمد بن كعب لما سأل أنس بن مالك بقوله: سنة؟ فقال في الجواب: سنة، معناه: الإفطار للمسافر سنة، وأما الإفطار في البيت فليس بسنة، بل هو مذهب أنس بن مالك، لا حجّة علينا. هذا على تقدير أن يعلم أن أنس بن مالك أكل في بيته، ولقيه محمد بن كعب في بيته، وأما على جواب آخر فلا نقول ولا نسلم أنه لقيه في بيته؛ فإنه ليس في الحديث تصريح البيت ولا الإشارة، بل مسكوت عنه، ونقول في الجواب: إن من عادات العرب السفر بالقافلة، كما هي مروّجة إلى الآن، ومن عاداتهم أنهم كانوا يخرجون عن بيوتهم يومًا قبل الارتحال، ويجتمعون في موضع خارج المصر على قدر ميل أو ميلين، فلما اجتمعوا فكانوا يرتحلون قافلة عظيمة، فتلقى محمد بن كعب ﷺ أنس بن مالك خارج المصر في جميع الناس، فرآه يأكل، وقال ما قال، فحينئذ لا إشكال؛ لأن أنس بن مالك ﷺ كان خارجًا عن بيوت المصر.

* * * *

(٧٦) بَابُ مَا جَاءَ فِي تُحْفَةِ الصَّائِمِ

٧٩١ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنِيعٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ سَعْدِ بْنِ طَرِيفٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ مَأْمُونٍ، عَنْ الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رضي الله عنهما قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «تُحْفَةُ الصَّائِمِ (قوت) الدُّهْنُ وَالْمِجْمَرُ (سهر)».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِذَاكَ، لَا نَعْرِفُهُ إِلَّا مِنْ حَدِيْثِ سَعْدِ بْنِ طَرِيْفٍ، وَسَعْدٌ يُضَعَّفُ، وَيُقَالُ: عُمَيْرُ بْنُ مَأْمُوْمٍ أَيْضًا.

(٧٧) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْفِطْرِ وَالْأَضْحَى مَتَى يَكُوْنُ

٧٩٢ - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مُوْسَى، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ الْيَمَانِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «الْفِطْرُ يَوْمَ يُفْطِرُ النَّاسُ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ يُضَحِّي النَّاسُ».

قَالَ أَبُو عِيْسَى: سَأَلْتُ مُحَمَّدًا قُلْتُ لَهُ: مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ سَمِعَ مِنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها؟ قَالَ: نَعَمْ، يَقُوْلُ فِي حَدِيْثِهِ: «سَمِعْتُ عَائِشَةَ رضي الله عنها». قَالَ أَبُو عِيْسَى: وَهَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ.

سهر: قوله: المِجمَر: بكسر الميم، الذي يوضع فيه الجمر للبخور. (الدر)

قوت: قوله: تحفة الصَّائِم الدُّهن والمِجْمَرُ: قال في "النِّهاية": يعني أنه يذهب عنه مشقة الصوم وشدته، والتحفة: طُرفة الفاكهة، وقد تفتح الحاء، والجمع تحف، ثم تستعمل في غير الفاكهة من الألطاف. قال الأزهري: أصل تحفة: وُحفة، فأبدلت الواو تاء.

(٧٨) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْاِعْتِكَافِ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ

٧٩٣ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، أَنْبَأَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيْلُ عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِكٍ ﷺ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَعْتَكِفُ فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ مِنْ رَمَضَانَ، فَلَمْ يَعْتَكِفْ عَامًا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْمُقْبِلِ اعْتَكَفَ عِشْرِيْنَ. سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ غَرِيْبٌ صَحِيْحٌ مِنْ حَدِيْثِ أَنَسٍ ﷺ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْمُعْتَكِفِ إِذَا قَطَعَ اعْتِكَافَهُ قَبْلَ أَنْ يُتِمَّهُ عَلَى مَا نَوَى، فَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: مقدار ما نوى إِذَا نَقَضَ اعْتِكَافَهُ وَجَبَ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ، وَاحْتَجُّوا بِالْحَدِيْثِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ خَرَجَ مِنْ اعْتِكَافِهِ فَاعْتَكَفَ عَشْرًا مِنْ شَوَّالٍ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ. وَقَالَ بَعْضُهُمْ: إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ نَذْرُ اعْتِكَافٍ أَوْ شَيْءٌ أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَانَ مُتَطَوِّعًا فَخَرَجَ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ أَنْ يَقْضِيَ إِلَّا أَنْ يُحِبَّ ذَلِكَ اخْتِيَارًا مِنْهُ، وَلَا يَجِبُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: وَكُلُّ عَمَلٍ لَكَ أَنْ لَا تَدْخُلَ فِيْهِ، فَإِذَا دَخَلْتَ فِيْهِ فَخَرَجْتَ مِنْهُ، فَلَيْسَ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ، إِلَّا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ. وَفِي الْبَابِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ سهر مبتدأ

سهر: قوله: اعتكف عشرين: اهتمامًا ودلالةً على التأكيد، لا لأن ما فات من النوافل الموقتة يقضى، قاله الشيخ في "اللمعات"، ووجه المناسبة بالترجمة أنه ﷺ لما قضى الاعتكاف، وكان لم يشرع فيه بعدُ؛ لمجرد النية، فقضاؤه بعد الشروع أولى بالثبوت.

قوله: لك أن إلخ: [صفة للمبتدأ، وهو كناية أن يكون نفلا.]

* * * *

(٧٩) بَابُ الْمُعْتَكِفِ يَخْرُجُ لِحَاجَتِهِ[1] أَمْ لَا

عرف

٧٩٤ - حَدَّثَنَا أَبُو مُصْعَبٍ الْمَدِيْنِيُّ قِرَاءَةً عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها أَنَّهَا قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ إِذَا اعْتَكَفَ أَدْنَى إِلَيَّ رَأْسَهُ فَأُرَجِّلُهُ، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ.

سهر

قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ. هَكَذَا رَوَاهُ غَيْرُ وَاحِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ،* عَنْ عُرْوَةَ عنْ عَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، وَالصَّحِيْحُ عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. هَكَذَا رَوَى اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ وعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، حَدَّثَنَا بِذَلِكَ قُتَيْبَةُ عَنِ اللَّيْثِ.

---

* وَفِي نُسْخَتَيْ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي وَالشَّيْخِ شُعَيْبِ الْأَرْنَؤُوْطِ زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: «عَنْ ابْنِ شِهَابٍ»: [عَنْ عُرْوَةَ وَعَمْرَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَرَوَى بَعْضُهُمْ عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ...].

---

(١) وفي نسخة: "لحاجة" بدل قوله: "لحاجته".

سهر: قوله: إلا لحاجة الإنسان: أي من بول أو غائط، وكذا غسل الجنابة؛ لوجوب خروجه عن المسجد إذ ذاك، وكذا لصلاة الجمعة، وأما غسل الجمعة فلا ندري أنه من الحاجة أم لا، ولا نجد في رواية صريحة سوى ما ذكر في "شرح الأوراد": أنه يخرج للغسل فرضا كان أو نفلا. (اللمعات شرح المشكاة)

عرف: خروج المعتكف من معتكفه من غير حاجة شرعية أو طبعية: قوله: باب إلخ: لا يخرج المعتكف من معتكفه إلا لحاجة شرعية أو طبعية، وفي كتبنا: أنه إذا أراد الخروج للجمعة فينبغي له أن يخرج في وقت يسع أربع ركعات في جامع المسجد، وأما لو خرج قبله فلا فساد، وأما إذا خرج من المسجد بدون حاجة شرعية أو طبعية فيفسد الاعتكاف، ويروى عن أبي يوسف رحمه الله في هذه الصورة أنه لا يفسد، إلا إذا بقي خارج المسجد أكثر اليوم، ويروى عنه أن المعتكف لو استثنى الخروج لجنازة أو عيادة مريض ينفذ استثناؤه.

وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ، إِذَا اعْتَكَفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَخْرُجَ مِنْ اِعْتِكَافِهِ إِلَّا لِحَاجَةِ الْإِنْسَانِ، وَأَجْمَعُوْا عَلَى هَذَا أَنَّهُ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ لِلْغَائِطِ وَالْبَوْلِ.

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي عِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَشُهُوْدِ الْجُمُعَةِ وَالْجَنَازَةِ لِلْمُعْتَكِفِ، فَرَأَى بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ وَغَيْرِهِمْ أَنْ يَعُوْدَ الْمَرِيْضَ وَيُشَيِّعَ الْجَنَازَةَ وَيَشْهَدَ الْجُمُعَةَ إِذَا اشْتَرَطَ ذَلِكَ، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ.

عرف

وَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَيْسَ لَهُ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا مِنْ هَذَا، وَرَأَوْا لِلْمُعْتَكِفِ إِذَا كَانَ فِي مِصْرٍ يُجَمَّعُ فِيْهِ أَنْ لَا يَعْتَكِفَ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ؛ لِأَنَّهُمْ كَرِهُوْا لَهُ الْخُرُوْجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ إِلَى الْجُمُعَةِ، وَلَمْ يَرَوْا لَهُ أَنْ يَتْرُكَ الْجُمُعَةَ، فَقَالُوْا: لَا يَعْتَكِفُ إِلَّا فِي الْمَسْجِدِ الْجَامِعِ، حَتَّى لَا يَحْتَاجَ إِلَى أَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُعْتَكَفِهِ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ؛ لِأَنَّ خُرُوْجَهُ لِغَيْرِ قَضَاءِ حَاجَةِ الْإِنْسَانِ قَطْعٌ عِنْدَهُمْ لِلْاعْتِكَافِ، وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ أَحْمَدُ: لَا يَعُودُ الْمَرِيْضَ، وَلَا يَتْبَعُ الْجَنَازَةَ عَلَى حَدِيْثِ عَائِشَةَ رضي الله عنها. وَقَالَ إِسْحَاقُ: إِنْ اشْتَرَطَ ذَلِكَ فَلَهُ أَنْ يَتْبَعَ الْجَنَازَةَ وَيَعُوْدَ الْمَرِيْضَ.

عرف: حكم عيادة المريض وتشييع الجنازة للمعتكف: قوله: أن يعود المريض إلخ: لا يجوز تشييع الجنازة وعيادة المريض عندنا، وتجوز العيادة إذا وقعت في طريق خرج فيه لحاجته الطبعية، وأما إذا ذهب للخلاء وله إليه طريقان، طويل وقصير، فتردد ابن عابدين في أنه يمشي في الطريق القصير، أو يجوز له المشي في الطويل.

وقت النية

عرف

قوله: مصر يجمع فيه إلخ: يدل على أن المصر شرط لإقامة الجمعة عند بعض السلف رحمهم الله.

* * * *

(٨٠) بَابُ مَا جَاءَ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

شيخ عرف

.....

عرف: قوله: قيام شهر رمضان: أي التراويح.

عدد ركعات التراويح: لم يقل أحد من الأئمة الأربعة بأقل من عشرين ركعة في التراويح، وعليه جمهور الصحابة ﷺ =

شيخ: قوله: باب ما جاء في قيام شهر رمضان: لا خلاف بين أهل السنة في سنية التراويح وأدائها بالجماعة سنة مؤكدة، واختلف العلماء في عدد الركعات، فذهب أهل المدينة إلى إحدى وأربعين مع الوتر، وذهب أهل مكة والجمهور من الصحابة والتابعين، منهم ابن مسعود وعمر وعلي ﷺ ومنهم أبو حنيفة والشافعي رحمهما إلى عشرين ركعة، وذهب بعضهم إلى ست وثلاثين، ومذهب من ذهب إلى إحدى وأربعين وست وثلاثين، فلا أصل لهما في الحديث، وأما مذهب من ذهب إلى عشرين، فله أصل في الحديث المرفوع وإن ضعف، ولو لم يكن له أصل في الحديث المرفوع، لكن لما اجتمع كبار الصحابة والخلفاء الراشدون على عشرين ركعة، فأيّ دليل أقوى على ذلك؟ لأنهم كانوا عالمين بأقواله ﷺ وأفعاله، فلما تركوا جميع ما سوى عشرين ركعة، فعلم أنه ظهر لهم دليل أقوى على ثبوت عشرين ركعة. وأما قول من ذهب من أهل الحديث إلى ثماني ركعات، فلا أصل له في الحديث، بل نشأ من قلّة الفهم، وعدم التدبّر في الفرق بين صلاة التراويح والتهجّد، وبينهما بون بعيد؛ فإن عائشة ﷺ تقول: "ما قام ﷺ للتهجّد ليلة كلّها"، وفي باب التراويح: "قام إلى أن خيف الفلاح"، وقد جاء من حديث ابن عباس: "أن رسول الله ﷺ كان يصلّي في رمضان عشرين ركعة والوتر"، أخرجه ابن أبي شيبة، ولا يبعد أن يقال: حصله العلم من غير طريق عائشة ﷺ من سائر أمهات المؤمنين، ونقل الإجماع أيضًا على ما تقرّر، ونعترف بأداء صلاة التهجّد بالتراويح؛ فإنه كما تؤدّى صلاة الضحى في ضمن العيد، مع أنه لا يقال باتحادهما، وكما تؤدّى صلاة تحية المسجد بركعتي الوضوء، وبالعكس، فكذا هذا.

فالحاصل: أنه نقل الإجماع أيضًا على ما تقرّر في خلافة أمير المؤمنين، فنسبة البدعة إليه خروج عن دائرة الإنصاف، وأما وجه خلاف أهل المدينة والمكة - شرفهما الله تعالى - في تعدّد الركعات، فهو أن أهل مكة كانوا يتطوفون عقيب أربع، مقام جلسة الاستراحة حول بيت الله المعظم، وأما أهل المدينة الطيبة لما كانوا بعيدين أو محرومين عن هذه الفضيلة، اختاروا أربع ركعات بدل الطواف مقام جلسة الاستراحة، إحرازًا لفضيلة الصلاة في مسجد النبي ﷺ فكانوا يصلّون مع الإمام عشرين ركعة، وستة عشر انفرادًا في الجلسات. وذكر الشافعي رحمه الله أن يقول في جلسة الاستراحة ثلاث مرّات: سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والعظمة والقدرة والكبرياء والجبروت، سبحان الحي الذي لا ينام ولا يموت، سبوح قدوس ربنا ورب الملائكة والروح، لا إله إلا الله نستغفر الله، ونسألك الجنة، ونعوذ بك من النار. والله أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

٧٩٥ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْفُضَيْلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ، عَنْ الوَلِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُرَشِيِّ، عَنْ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ أَبِي ذَرٍّ ﷺ قَالَ: صُمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَلَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ سَبْعٌ مِنْ الشَّهْرِ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى ذَهَبَ ثُلُثُ اللَّيْلِ، ثُمَّ لَمْ يَقُمْ بِنَا فِي السَّادِسَةِ، وَقَامَ بِنَا فِي الْخَامِسَةِ حَتَّى ذَهَبَ شَطْرُ اللَّيْلِ.

عرف = وقال مالك بن أنس ﷺ: بستة وثلاثين ركعة؛ فإن تعامل أهل المدينة أنهم كانوا يركعون أربع ركعات انفراداً في الترويحة، وأما أهل مكة فكانوا يطوفون بالبيت في الترويحات، [كما في "السنن الكبرى" للبيهقي و"قيام الليل" لمحمد بن نصر.]

ثم إن حديث: "يصلي أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن" فيه تصريح أنه حال رمضان، فإن السائل سأل عن حال رمضان وغيره كما عند "الترمذي" و"مسلم"، ولا مناص من تسليم أن تراويحه ﷺ كانت ثمان ركعات، ولم يثبت في رواية من الروايات أنه ﷺ صلى التراويح والتهجد على حدة في رمضان، بل طوّل التراويح، وبين التراويح والتهجد في عهده ﷺ لم يكن فرق في الركعات، بل في الوقت والصفة أي التراويح تكون بالجماعة في المسجد بخلاف التهجد، وإن الشروع في التراويح يكون في أول الليل، وفي التهجد في آخر الليل، نعم ثبت عن بعض التابعين الجمع بين التراويح والتهجد في رمضان، ثم مأخوذ الأئمة الأربعة من عشرين ركعة هو عمل الفاروق الأعظم ﷺ، وأما النبي ﷺ فصح عنه ثمان ركعات، [في الصحيحين أن صلاته ﷺ بالليل في رمضان إحدى عشرة ركعة، وفي "ابن حبان": ثلاث عشرة ركعة، وسنده قوي.]

وأما عشرون ركعة فهو عنه ﷺ بسند ضعيف، وعلى ضعفه اتفاق، [رواه البيهقي أيضا في "السنن الكبرى"، ووجه الضعف أن في سنده إبراهيم بن أبي شيبة جد أبي بكر بن أبي شيبة] وأما فعل الفاروق ﷺ فقد تلقاه الأمة بالقبول، واستقر أمر التراويح في السنة الثانية في عهد عمر ﷺ كما في "تاريخ الخلفاء" و"تاريخ ابن أثير" و"طبقات ابن سعد"، وفي "طبقات ابن سعد" زيادة أنه كتب عمر ﷺ إلى بلاد الإسلام: أن يصلوا التراويح، وقال ابن همام: إن ثماني ركعات سنة مؤكدة، وثنتي عشرة ركعة مستحبة، وما قال بهذا أحد.

أقول: إن سنة الخلفاء الراشدين أيضاً تكون سنة الشريعة؛ لما في الأصول أن السنة سنة الخلفاء وسنته ﷺ، وقد صح في الحديث: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، فيكون فعل الفاروق الأعظم ﷺ أيضاً سنة، ثم قيل: إن شروع التراويح أول الليل من سنة عمر ﷺ وأقول: إنه من سنة النبي ﷺ كما يدل حديث الباب وحديث عائشة وجابر وزيد ﷺ، ثم هل يجب بلوغ عشرين ركعة إلى صاحب الشريعة أم يكفي فعل عمر، ولا يطلب رفعه إلى صاحب الشريعة؟ ففي "التاتارخانية": سأل أبو يوسف أبا حنيفة ﷺ: أن إعلان عمر ﷺ بعشرين ركعة هل كان له عهد منه ﷺ؟ قال أبو حنيفة: ما كان عمر ﷺ مبتدعاً، أي لعله يكون له عهد، فدل على أن عشرين ركعة لا بد من أن يكون لها أصل منه ﷺ وإن لم يبلغنا بالإسناد القوي. =

فَقُلْنَا: يَا رَسُوْلَ اللهِ، لَوْ نَفَّلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؟ فَقَالَ: «إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ»، ثُمَّ لَمْ يُصَلِّ بِنَا حَتَّى بَقِيَ ثَلَاثٌ مِنَ الشَّهْرِ، وَصَلَّى بِنَا فِي الثَّالِثَةِ، وَدَعَا أَهْلَهُ وَنِسَاءَهُ، فَقَامَ بِنَا حَتَّى تَخَوَّفْنَا الْفَلَاحَ. قُلْتُ لَهُ: وَمَا الْفَلَاحُ؟ قَالَ: السُّحُوْرُ. قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.(١)

---

(١) وفي نسخة: "حسن صحيح" بدل قوله: "صحيح".

سهر: قوله: لو نفلتنا بقية ليلتنا: أي زدتنا من الصلاة النافلة. (الدر)

عرف = وعندي أنه يمكن أن يكون عمر ﷺ نقل عشراً إلى عشرين بتخفيف القراءة وتضعيف الركعات.

صفات التراويح في عهد عمر ﷺ: وليعلم أن التراويح في عهد عمر ﷺ تروى بخمس صفات، أربعة منها ثابتة بالأسانيد القوية، منها أنه صلى إحدى عشرة ركعة. ومنها: أنه صلى ثلاث عشرة ركعة. ومنها إحدى وعشرين ركعة. ومنها ثلاث وعشرون ركعة، وأما إحدى وأربعون ركعة فسيجيء الكلام فيه، وأما الأولى والثانية والرابعة فمذكورة في "موطأ مالك" واستقر الأمر على عشرين ركعة، ثم الصفة الأولى ففيها تكون التراويح ثمان ركعات وثلاث ركعات الوتر، وفي الثانية عشرُ ركعات تراويح وثلاث ركعات الوتر، وأما الصفة الثالثة فظاهرها يضرنا في مسألة الوتر بأنها تشير إلى أن الوتر ركعة.

فأقول: لعل التراويح فيها كانت ثماني عشرة ركعة؛ لثبوت الوتر عن الفاروق ﷺ ثلاث ركعات بتسليمة واحدة، ويؤيد ما قلت ما في "قيام الليل" لمحمد بن نصر: أن معاذ بن الحارث القارئ صلى ثماني عشر شفعاً، وزعم الناس أنه صلى ستا وثلاثين ركعة، وزعموا أن "شفعاً" تمييز. وأقول: إنه حال لا تمييز، وأنه صلى ثماني عشرة ركعة شفعاً شفعاً.

بيان أن التراويح أول الليل أفضل أم آخره؟ والمراد من قول عمر ﷺ: وفي "البخاري" و"موطأ مالك": قال عمر ﷺ: والتي تنامون عنها خير مما تقومون، وكذلك في "موطأ مالك": نعمت البدعة هذه، فقال الحافظ: هذا تصريح منه بأن الصلاة آخر الليل أفضل من أوله.

وأقول: إنه ﷺ كان يصلي التراويح أول الليل، نعم أطالها أحياناً إلى آخر الليل حتى خافوا الفلاح أي السحر، فإذن قول عمر ﷺ يخالف فعله ﷺ في الصحيحين، وقال الطيبي شارح "المشكاة": إن قول عمر ﷺ عمل به أهل مكة، أي كانوا يصلون التراويح آخر الليل. وأقول: إن مراد قول عمر ﷺ إنكم اخترتم النوم آخر الليل، ولو كنتم أطلتم التراويح إلى آخر الليل لكان أولى وأفضل، ويشرعون من أول الليل، ولا كلفة في هذا الشرح أصلاً، ولا يتوهم أن مراد عمر ﷺ أن يأتوا بالتهجد أيضاً؛ فإنه لم يثبت عنه ﷺ، ولا عن الصحابة جمعهم بين التراويح والتهجد، وأما ما في "موطأ مالك": "أن عمر ﷺ كان يصلي التراويح آخر الليل"، فمراده أنه إذا لم يصل مع الجماعة أول الليل، =

وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ، فَرَأَى بَعْضُهُمْ أَنْ يُصَلِّيَ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ رَكْعَةً مَعَ الْوِتْرِ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِيْنَةِ، وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَهُمْ بِالْمَدِيْنَةِ.

وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ عَلِيٍّ وعُمَرَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً، وَهُوَ قَوْلُ سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ وَابْنِ الْمُبَارَكِ وَالشَّافِعِيِّ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَهَكَذَا أَدْرَكْتُ بِبَلَدِنَا بِمَكَّةَ يُصَلُّوْنَ عِشْرِيْنَ رَكْعَةً. وَقَالَ أَحْمَدُ: رُوِيَ فِي هَذَا أَلْوَانٌ، لَمْ يُقْضَ فِيْهِ بِشَيْءٍ.

وَقَالَ إِسْحَاقُ: بَلْ نَخْتَارُ إِحْدَى وَأَرْبَعِيْنَ رَكْعَةً عَلَى مَا رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كعبٍ ﷺ. وَاخْتَارَ ابْنُ الْمُبَارَكِ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ الصَّلَاةَ مَعَ الْإِمَامِ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ. وَاخْتَارَ الشَّافِعِيُّ أَنْ يُصَلِّيَ الرَّجُلُ وَحْدَهُ إِذَا كَانَ قَارِئًا.*

---

* وَفِي نُسْخَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّد فُؤَاد عَبْدِ الْبَاقِي زِيَادَةٌ بَعْدَ قَوْلِهِ: « إِذَا كَانَ قَارِئًا»: [وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ وَالنُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ ﷺ.]

عرف = ذا، والله أعلم. وأما ما في بعض الروايات مثل ما في "النسائي": "ثم لم يقم بنا حتى ارتحل"، فلا يؤخذ بظاهره؛ فإن تراويحه عليه السلام ثبت في عدة رمضان لا في رمضان واحد، وهو المفهوم الخارج من الأحاديث.

عدم استقامة عبارة الترمذي: قوله: على ما روي عن أبي بن كعب: أقول: لا يصح ظاهر عبارة الترمذي هذه أصلاً، اللهم إلا أن يتأول فيه بأنه يذكر مبنى من قال بعشرين ركعة، وأما وجه عدم استقامة قوله، فهو أن أبي ابن كعب ﷺ كان إمام الناس في عهد عمر ﷺ، وكذلك كان إمام النسوان تميم الداري، وكان معاذ بن الحارث أيضاً إمامهم في ما بعد عهد خلافة عمر ﷺ، وأما إمامته في عهد خلافته فمترددة فيها، ولم أجد في ذخيرة الحديث رواية لا ضعيفة ولا قوية؛ لتدل على صلاة أبي بن كعب ﷺ إحدى وأربعين ركعة، وما مر حافظ من حفاظ الحديث على كلام الترمذي هذا لنعلم ما يقول فيه.

اختلاف الأحناف في أفضلية التراويح في البيت أو في المسجد: قوله: مع الإمام إلخ: اختلف الحنفية في أن =

حلي: قوله: على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي ﷺ عشرين ركعة: قلت: فيه عمل الصحابة بالعشرين في التراويح.

(٨١) بَابُ مَا جَاءَ فِي فَضْلِ مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا

٧٩٦ - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيْمِ[١] بنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ ﷺ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ: «مَنْ فَطَّرَ صَائِمًا كَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، غَيْرَ أَنَّهُ لَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِ الصَّائِمِ شَيْئًا». قَالَ أَبُو عِيْسَى: هَذَا حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

---

(١) وفي نسخة: "عبد الرحمن" بدل قوله: "عبد الرحيم".

عرف = الأفضل التراويح في البيت، أو في المسجد فمتقدمونا إلى أفضلية التراويح في البيت، [هكذا عن أبي يوسف ﷺ كما في "الطحاوي"، وثبت عن علي - كرم الله وجهه - الإمامة في المسجد أيضا، وتفصيل أدلة المتقدمين مع أجوبة متمسك المتأخرين مذكور في "معاني الآثار"].

وقال الطحاوي في "معاني الآثار": وذلك هو الصحيح الصواب، وكان عمر ﷺ أيضاً يصلي في البيت، كما في "موطأ مالك": "خرجت مع عمر فوجدنا الناس إلخ"، فدل على أن عمر ﷺ لم يكن شريكاً فيهم، وأتى الطحاوي بآثار السلف على هذا، وثبت أن أكثر حفاظ القرآن من السلف كانوا يصلون التراويح في البيوت، وقال: المتأخرون: ويأتي كل واحد في المسجد؛ فإن الناس لعلهم يتركون التراويح في هذه الصورة لضعف التدين؛ لأنه إذا ابتلي ببليتين يختار أهونهما، وكذا ينبغي في هذا الزمان؛ فإن الفتيا تختلف باختلاف الأزمنة.

* * * *

(٨٢) بَابُ التَّرْغِيْبِ فِي قِيَامِ شَهْرِ رَمَضَانَ

وَمَا جَاءَ فِيْهِ مِنْ الفَضْلِ

٧٩٧ - حَدَّثَنَا عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﷺ قَالَ: كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يُرَغِّبُ فِي قِيَامِ رَمَضَانَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَأْمُرَهُمْ بِعَزِيْمَةٍ، وَيَقُوْلُ: «مَنْ قَامَ رَمَضَانَ إِيْمَانًا وَاحْتِسَابًا غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ»، فَتُوُفِّيَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَالْأَمْرُ عَلَى ذَلِكَ.

ثُمَّ كَانَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ فِي خِلَافَةِ أَبِي بَكْرٍ، وَصَدْرًا مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ عَلَى ذَلِكَ. سهر

وَفِي الْبَابِ عَنْ عَائِشَةَ ﵂، هَذَا حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ. وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيْثُ أَيْضًا عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ ﵂، عَنْ النَّبِيِّ ﷺ.

آخِرُ أَبْوَابِ الصَّوْمِ وَأَوَّلُ أَبْوَابِ الْحَجِّ

سهر: قوله: على ذلك: [ثم جمع الناس بعد ذلك على قارئ واحد.]

* * * *